

DUNJA PASTOVIĆ

1. Dioba sudstva i uprave - jedna od temeljnih reformi nužna pretpostavka poboljšanja kvalitete sudstva i uprave

- do tada su sudstvo i uprava bili objedinjeni na najvišoj i najnižoj razini
- predsjednik Stola sedmorice *ex officio* bio je ban, a u mjesnim sudovima su sudili općinski dužnosnici
- nije bilo propisa koji bi jamčili stručnu izobrazbu sudaca, sudačku neovisnost i stabilnost njihova položaja → sve to šteti njihovom položaju

2. OGZ - imao NAJVEĆI UTJECAJ NA HRVATSKO ZAKONODAVSTVO

-**1797.** Je stupio na snagu 4.nacrt tog zakona u austrijskoj pokrajini Galiciji-**GALICIJSKI ZAKONIK.**

Stupio je na snagu 1.1.**1812.** u habsburškim nasljednim zemljama i Vojnoj Krajini.

U ostale hrvatskezemlje pod austrijskom vlašću (istra, Dalmacija) se postupno uvodio od 1814. Do 1820. A u Ugarsku HRVATSKU I SLAVONIJU je uveden apsolutističkim dekretom 1852., stupio na snagu **1853.**

→u Ugarskoj je ubrzo nakon vraćanja **ustavnosti 1861.** na snagu vraćen **TRIPARTIT**

❖ **Na Hrvatsko-slavonskom području OGZ je ostao vrijediti do 1946.**

U razdoblju neoapsolutizma su uvedeni mnogi novi zakoni koji su uređivali područja kaznenog, građanskog prava, upravu i sudstvo te bilježništvo i odvjetništvo.

→oni su bili od velikog značaja za modernizaciju i kodificirali su do tada raspršene propise i propise običajnog prava , NEKI OD NJIH SADRŽAVALI konzervativne relikte→

Kazneni zakon o zločinima, prijestupima i prekršajima 1852. sadržava smrtnu i druge oštre kazne npr. batinanje i okivanje,

Kazneno-postupovni red 1853. ne sadržava dovoljna procesna jamstva za aktivnu obranu optuženika

Kodificiranje prava se nastavilo u Austriji i nakon apsolutizma → **OPĆI TRGOVAČKI ZAKON 1862., ZAKONI PROSINAČKOG USTAVA 1867.**

→ **Kazneno-postupovni red 1873.** -uravnotežio položaj državnog odvjetnika i optuženika, i osigurao poštivanje ljudskih prava optuženika u postupku, glede mogućnosti određivanja pritvora

-postupak se po kz-postupovnom redu zasniva na **inkvizitornim i akuzatornim NAČELIMA, načelima JAVNOSTI I USMENOSTI.**

- ❖ Taj zakon, i još mnogi doneseni 60-ih i 70-ih godina bili su osnova za hrvatske zakone donesene u reformskom razdoblju 70-ih godina
- ❖ Također, utjecali su i time što su se dugo primjenjivali u hrvatskoj poput OGZ-A I Zakona o zločincima, prijestupima i prekršajima 1929.
- ❖ Velik utjecaj na to je imalo i hrvatsko obrazovanje, koje je bilo zasnovano na austrijskom modelu-političko-kameralna škola i pravni fakultet u zagrebu

3. Jugoslavenski odbor - → osnova 1915., Pariz

- sastavljen od **15 članova hrvatske, slovenske i srpske emigracije** iz Austro-ugarske, vodio ga hrvatski političar iz Dalmacije **Ante Trumbić**

- **glavna djelatnost:** stvaranje nove države u uskoj suradnji sa Srbijom i Crnom gorom, te borba protiv raspodjele južnoslavenskih područja prema Londonskom ugovoru

→ vrlo važan činilac je **Kraljevina Srbija** → **Niškom deklaracijom 1915.** kao **politički cilj** definirala «**oslobođenje i ujedinjenje sve neoslobođene braće Srba, Hrvata i Slovenaca**», iz čega je proizlazilo da će djelovati u smjeru uključenja tih krajeva u proširenu Srbiju

- Srpska se vlada na početku rata zalagala za **Veliku Srbiju**, bila bi joj priključena šira ili uža područja Austro-ugarske (BIH, i ona područja na kojima "živi srpsko stanovništvo")

- takvo stajalište obrazlagala je tvrdnjom da **je jedino Srbija priznati međunarodni činilac**, i da će zbog svog položaja i zasluga **ishoditi najbolja rješenja u poslijeratnoj podjeli teritorija**

- to se razilazilo s usmjerenjem Jugoslavenskog odbora, gdje se Frano Supilo za **federalno rješenje**

- ovisno o ishodu rata po Austro-ugarsku, Srpska vlada poznaje **2 rješenja:**

- ❖ **u slučaju separatnog mira tzv. malo rješenje** → Srbiji treba pripasti BIH, dio morske obale, uz to možda i Crna Gora, Srijem, Bačka, Banat i dijelovi nastanjeni Srbima
- ❖ **tzv. veliko rješenje** → obuhvaća velike djelove Austro-ugarske

4. Načelo pariteta - uvedeno **načelo PARITETA**: ravnopravne zastupljenosti republika i odgovarajuće zastupljenosti pokrajina u svim kolektivnim tijelima federacije

→ primjenjuje se u oba doma skupštine, Predsjedništvu SFRJ, SIV-u, Ustavnom sudu, Saveznom sudu

→ **uklonjena zastupljenost temeljem brojnosti stanovnika**

5. Ustav SFRJ iz 1974. - - Ustavi 1963. i 1974. uvode samoupravljanje u gotovo sve pore društva

- Jugoslavija se zamišlja kao **federacija** u kojoj bi narodi imali **pravo na samoopredjeljenje i odcjepjenje**, to bi bilo stvarno nepotrebno obzirom na klasni karakter vlasti i okruženje u kojem bi nacionalno pitanje postalo **nebitno**

- **pravo na odcjepjenje** shvaća se kao **teorijska kategorija**, njeno navođenje se iscrpljuje u tome da bude idejno uporište u stvarnosti neraskidive federacije

→ s vremenom jačaju **prava i položaji republika**, **ustavnim amandmanima 1967., 1968. i 1971.**

- kulminaciju doseže u saveznom **Ustavu 1974.** koji ima i konfederalna obilježja

- **6. Zlatna bula Andrije II - Zlatna bula 1222. Andrije II.** – pravo plemstva na izbor kralja, osnova lenskog tipa države, kralj ipak nije vlasnik sve zemlje u državi te njegova vlast ima granice
- Poštivanje nekih ugroženih prava za koja je plemstvo tvrdilo da ih ima oduvijek
- Tim aktom plemstvo postaje drugi činilac na političkoj sceni
- **Čl. 31 – facultas resistendi et contradicendi** – ovlast plemstva na individualni oružani otpor i slučaju vladareve povrede neke od obveza preuzetih tim aktom + pravo i ovlast vladara da se o najvažnijim pitanjima savjetuje s plemstvom
- **Gravamina** – sredstvo pritiska na vladare u 15. i 17. stoljeću, odbijali bi nastaviti zasjedanje u slučaju odgovarajuće vladareve reakcije
- **Ius inertiae ili vis inertiae** – pravo nadzora zakonitosti rada središnjeg izvršnog aparata, odbijanje županija da izvrše nezakonite naloge središnje vlasti

7. Kolonat - -raširen na dalmatinskom području

-**vlasnik zemljišta daje slobodnom obrađivaču, kolonu, zemljište na obradu, a kolon se obvezuje obrađivati ga i davati vlasniku naknadu u novcu ili naturi**

→ najčešće se obrađuju vinogradi i maslinici.

Osnovna podjela kolona je na one

- ❖ koji su dobili od vlasnika kuću ili stoku
- ❖ one koji su imali kuću ili stoku
- ❖ oni koji su sami sagradili kuću na kolonatskom zemljištu

Podjela plodova ovisila bi o tome koliko je koja strana unijela u ugovorni odnos.

→ **razlika između kolonata i kmestva** je u tome što je kolon bio podvrgnut redovitom državnom sudu, a ne sudbenosti svog vlastelina.

- Kolon je ukinut **1946**.

8. Država SHS - Neuspjesi Austro-Ugarske na vojnom planu te politička previranja u samoj Monarhiji odrazili su se na slabljenje državne vlasti

- U tim je okolnostima u ljeto 1918. došlo do osnivanja narodnih vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba za Dalmaciju u Splitu, za Hrvatsko primorje i Istru u Sušaku te za slovenska područja Cislajtanijske u Ljubljani, dok je u listopadu osnovano i Narodno vijeće za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu
- To su bile organizacije političkih stranaka u zemljama austrijske polovice te Bosni i Hercegovini, te su narodna vijeća svojim autoritetom postupno preuzimala i rukovodeću ulogu prema tijelima vlasti na svojim područjima
- zemaljsko narodno vijeće nije bilo osnovano u Banskoj Hrvatskoj- vodeća Hrvatsko-srpska koalicija bila je suzdržana prema toj inicijativi
- Narodno vijeće Slovenaca, Srba i Hrvata u Zagrebu kao središnje političko predstavništvo osnovano i bez te skupine na sastanku 5. — 6. listopada 1918. U svojim je aktima Narodno vijeće navelo da se smatra političkim predstavništvom Slovenaca, Hrvata i Srba koji žive u Hrvatskoj i Slavoniji s Rijekom, u Dalmaciji, Bosni i Hercegovini, Istri, Trstu, Kranjskoj, Gorici, Štajerskoj, Koruškoj, Bačkoj, Banatu, Baranji, Međimurju i drugim krajevima jugozapadne Ugarske te da mu je temeljni cilj ujedinjenje u neovisnu državu
- Na idućem je sastanku 19. listopada Narodno vijeće, sada uz sudjelovanje Hrvatsko-srpske koalicije, deklaracijom odbilo manifest cara Karla I. o pretvaranju Austrije u saveznu državu i navelo da kao opunomoćeno političko predstavništvo naroda preuzima vođenje narodne politike te traži ujedinjenje „cjelokupnog našega naroda Slovenaca, Hrvata i Srba na čitavom njegovom etnografskom teritoriju”, bez obzira na pokrajinske i državne granice u kojima živi, u „jednu jedinstvenu i potpuno suverenu državu”- tom se izjavom Narodno vijeće zapravo proglasilo vrhovnim predstavničkim tijelom stanovništva navedenog područja
- Put od formiranja Narodnog vijeća kao političkog tijela do njegova državnopravnog karaktera okončan je 29. listopada 1918. odlukama „Hrvatskog državnog sabora” (kako se nazvao dotadašnji Hrvatsko-slavonski sabor) donesenima na poticaj Središnjeg odbora Narodnog vijeća
- Sabor je tada na temelju „prava narodnoga samoodređenja, koje je danas već priznato od svih zaraćenih vlasti” jednostrano proglasio raskid svih državnopravnih odnosa „između kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije s jedne strane te kraljevine Ugarske i carevine Austrijske s druge strane”
- Ta je odluka Sabora imala karakter prevrata jer je raskid državnopravnih veza proglašen na protupravan način s obzirom na to da su se Hrvatsko-ugarska nagodba i status Rijeke mogli mijenjati jedino suglasnošću dviju strana, a veza s Austrijom uopće i nije bila u nadležnosti Sabora kao ni ujedinjenje s Dalmacijom
- Sabor je proglasio Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju s Rijekom neovisnom državom prema Austriji i Ugarskoj te njezino pristupanje temeljem „modernog načela narodnosti, a na temelju narodnog jedinstva Slovenaca, Hrvata i Srba” u „zajedničku narodnu suverenu državu Slovenaca, Hrvata i Srba na cijelom etno-grafskom području toga naroda bez obzira na ma koje državne i teritorijalne granice”, s time da buduća ustavotvorna skupština kvalificiranom većinom utvrdi oblik vladavine
- Sabor je prihvatio kao obvezan navedeni proglas Narodnog vijeća od 19. listopada i priznao Narodnom vijeću vrhovnu vlast- prethodni saborski zaključak o stupanju u zajedničku državu na cijelom etnografskom području i bez obzira na državne granice mogao se tumačiti i kao namjera stupanja u širu južnoslavensku državu, kako je to obrazložio i Svetozar Pribićević, a ne kao formiranje države na području Austro-Ugarske koja bi se potom sa Srbijom i Crnom Gorom ujedinila u južnoslavensku državu- takva se koncepcija razlikovala od zamisli Stjepana Radića koji se zalagao za ujedinjenje u kojem bi se Hrvati postavili kao jednakopravan državnopravni činilac prema srpskoj državi

- Iako ne postoji izričiti akt o osnivanju Države SHS može se uzeti da je spomenutim saborskim proglašenjem odvajanja Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od Ugarske i Austrije te istodobnim priznanjem vrhovne vlasti Narodnog vijeća SHS formalno dovršeno uspostavljanje zajedničke države Slovenaca, Hrvata i Srba na području Austro-Ugarske- time je nastala Država Slovenaca, Hrvata i Srba čiji su organi od tada djelovali, u granicama mogućnosti, na cijelom navedenom području i ujedno pokušavali ishoditi međunarodno priznanje

9. Saintgermainski ugovor - SAINTGERMAINSKI UGOVOR, 1919.

- Austrija i priznala Kraljevstvo SHS kao NEOVISNU DRŽAVU

→ daje joj **Korušku i južnu Štajersku, Kranjsku, Dalmaciju i BIH** (u Koruškoj je proveden referendum, zamjetna većina je bila za ostanak u Austriji, pa je to područje dodjeljeno Austriji)

10. Narodnooslobodilački odbori - → pojavili se tijekom 1941. kao podrška partizanskim jedinicama, ali i kao politički organi vlasti koji su funkcionirali kao zamjena za raspadnuta lokalna tijela vlasti

- **izborna tijela** (izabrani pod utjecajem komunističkih struktura)

sastoje se od:

- **PLENUMA** delegata određene teritorijalne jedinice
- **UŽEG ODBORA** koji bira plenum

ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST: zasnovana na načelu **jedinstva valsti**, oni su donosili **opće normative akte**, a imali su i **izvršnu funkciju + sudsku funkciju**

- osnivaju seoske straže, gone neprijatelje, vrše konfiskaciju materijalnih dobara narodnih neprijatelja, osiguravaju ishranu stanovništva, sude za kaznena djela, provode sankcije...

- uspostavljeni su u **vertikalnom i hijerarhijskom nizu** kao → **seoski, općinski i kotarski**

- rukovodi im **Vrhovni štab** (tj. stožer) **narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije** → u veljači 1942. Vrhovni štab donosi **FOČANSKE PROPISE**: njima su uređeni **ustroj, nadležnost i djelovanje NOO-a**

- u Hrvatskoj je 1941. donesen **OSTROŽINSKI PRAVILNIK** sličnog sadržaja.

- osnivanjem AVNOJ-a, mreža NOO-a se stabilizirala → AVNOJ i zemaljska vijeća preuzimaju rukovođenje NOO-ima s **pročelnicima** na čelu specijaliziranih odjela

11. jedinstvo vlasti - - korijeni u idejama francuskih prosvjetiteljskih filozofa 18. st.

- ono je karakteristično obilježje **marksističkog shvaćanja države**

- inspirirano je iskustvima **Pariške komune** → jedno od ključnih mjesta Lenjinovih operativnih zamisli o upravljanju države

NAČELO JEDINSTVA VLASTI

- **vlast u državi je nedjeljiva i pripada narodu koji je vrši neposredno ili preko skupštine demokratski izabranih predstavnika**

→ prema tome, u ustroju državne vlasti **ne postoje različite vrste (grane) vlasti**, već samo **JEDNA VLAST s različitim FUNKCIJAMA** (zakonodavna, izvršna, sudska), koje obnašaju **različita tijela**

- među tijelima vlasti **nadređeni položaj u odnosu prema drugim tijelima ima SKUPŠTINA** (ujedno obnaša i zakonodavnu funkciju) → ona kao narodno predstavništvo **najbliža narodu** kao nosiocu vlasti

- u političkoj stvarnosti socijalističkih zemalja dolazi do **koncentracije vlasti u izvršnim tijelima** (vladi) zbog toga što su po prirodi operativna tijela za razliku od glomaznih skupština → u **stvarnosti izvršna tijela usmjeravaju skupštinu**

- **koncentracijom vlasti u jednom dijelu državne strukture** (skupštini) bio je **ojačan prijenos partijskih odluka tj. partijsko upravljanje i nadzor cijelog državnog aparata** - odnosno društva → činjenica da dolazi do koncentracije moći u vladi tome dodatno pogoduje

- posljedica primjene načela jedinstva vlasti **negacija autonomnog položaja sudstva** → **sudstvo je shvaćeno kao nešto posebniji dio jedinstvenog sustava vlasti, a suci kao posebna vrsta državnih činovnika**

- imenuje: **općinska i republička skupština** ugl. na 8 godina uz mogućnost reizbora → to rezultira **ovisnošću sudaca o skupštinama**

- pretpostavka za imenovanje sudaca bila je **pripadnost KPJ/SKJ** → po načelu DEMOKRATSKOG CENTRALIZMA to znači da je **sudac dužan provoditi i načelne zaključke donesene u tijelima KPJ**

→ **partijske organizacije osnivale su se i u sudovima** - ideološka dimenzija

→ **sudstvo je bilo subordinirano grana vlasti u funkciji opće politike**

- odstupanje od načela jedinstva vlasti → **savezni Ustavni sud i republički ustavni sudovi, 1963.**
→ **nadziru ustavnost zakona i zakonitosti podzakonskih akata** → **nadzor nad djelovanjem skupštine koja donosi zakone** (Ustavni sud nije mogao ukinuti zakone pa su stavljeni su izvan snage na kompromisan način)

12. Kućna zadruha -- jedan od najznačajnijih instituta na hrvatskim područjima, obuhvaća velik broj stanovništva

- postoje vrlo dugo, čak do 80-ih god 20. stoljeća

Kućna zadruga je životna i proizvodna zajednica članova (ne nužno srodnika) povezanih odnosima solidarnosti i zasnovana na zajedničkom vlasništvu (zemlja i sredstva za proizvodnju) koje istodobno pripada zadrugi kao pravnom subjektu i pojedinim članovima.

- u pravilu se sastoji od **udruženih individualnih obitelji**, privatno vlasništvo postoji samo u pravilu nad osobnim stvarima i pokretnimama

→ nasljedna prava na združenom vlasništvu ne postoje zbog toga šta ta imovina pripada zajednici sve dok ona traje

- U staleškom razdoblju je to uobičajen način organizacije i obuhvaća gotovo sve stanovništvo.

- Ona osigurava lakše ispunjenje kmetskih obveza, olakšava kontrolu nad kmetovima, a kmetovima daje veću sigurnost.

→ kućna zadruga ("**SKUPČINA**") na vlastelinstvu je tretirana kao **jedan podložnik** ☺ → jedinstven pravni subjekt koji čine svi urbarski podložnici koji žive na jednom kmetskom selištu

- bila je karakterističan oblik života seljaka i kmetova, ukinuta **1848**. ali se još zadržao u našim sredinama

- uređena **običajnim pravom** koje nije postojalo u pisanom obliku (!)
 - prisutna u Vojnoj krajini, Banskoj Hrvatskoj, i ponegdje Dalmacija
 - **prvo sustavno uređenje kućne zadruge** je sadržano tek u **Temeljnom krajiškom zakonu** koji su donijele austrijske vlasti u Vojnoj krajini **1807**. zbog posebnog značenja koji je zadruga imala u krajiškom vojno-lenskom ustroju kao svojevrsni spremnik vojnih obveznika
- u Hrvatskoj i Slavoniji takav zakon nije donesen sve do **1870. Zakon o uređenju zadruga**

13. Ženevska deklaracija - 1918.

- realitet Države SHS i nesmetana talijanska zaposjedanja jadrana ne odgovara Francuskoj i UK-u

→ oni ponukavaju neke diplomatske predstavnike Srbije i francusku i englesku vladu da izvrše **pritisak na Pašića** zbog **ubranog uspostavljanja VELIKE JUGOSLAVENSKE DRŽAVE**

- Srpska strana zatim saziva **konferenciju u Ženevi s "Jugoslavenskim odborom" od 6.- 9.11.1918.**

→ stvarno je to bio sastanak **predstavnik srpske vlade + srbijanskih oporbenih parlamentarnih stranaka s PREDSTAVNICIMA NARODNOG VIJEĆA SHS + Jugoslavenskog odbora.**

- **Pašić pristaje na zaključke Ženevske deklaracije i konferencije koji su utvrdili načela uređenja buduće države između Države SHS i Kraljevine Srbije**

Obilježja Ženevske deklaracije:

- ❖ proglašeno **ujedinjenje u državu Srba, Hrvata i Slovenaca** uz poziv za priključenje i Crnoj Gori
- ❖ nova država je trebala imati **zajedničke organe vlasti**
- ❖ bila bi osnovana **zajednička VLADA** koju bi privremeno trebalo činiti **12 ministara** → svaka strana imenuje po *polovinu*
- ❖ na samoj konferenciji je svaka strana imenovala po **3 ministra** koji su prisegu trebali položiti vrhovnim vlastima svoje zemlje
- ❖ predviđeno je formiranje **Ustavotvorne skupštine ujedinjenih Srba, Hrvata i Slovenaca** na osnovi *općeg, jednakog, tajnog i neposrednog prava glasa* → ona je trebala **donijeti ustav čiji sadržaj nije bio prejudiciran**

- Ženevska deklaracija je sadržavala jake *federalne i konfederalne elemente*

- nova država bi trebala imati **dvojni suverenitet i dvojnu nadležnost, zajednički poslovi bi se obavljali ravnopravno**

- njome je trebala biti osnovana **složena država s provizornim uređenjem do donošenja ustava**

- **regent Aleksandar Karađorđević i vlada u Beogradu odbili** su prihvatiti takav sporazum koji nije osiguravao dominaciju Srbije i vlast dinastiji - Pašić predaje ostavku, deklaracija **nije ratificirana niti stupila na snagu**

14. Položaj bana po hrv-ug nagodbi - na čelu hrvatsko-slavonsko-dalmatinske vlade je **ban** (imenuje ga **kralj** na prijedlog i uz supotpis ugarskog ministra predsjednika → ovisnost bana kao ključnog tijela hrvatske autonomije)

- ban je imao upravne ovlasti i sudske (do 1874. je bio predsjednik Stola sedmorice)
- jedina politička ličnost u vladi

- na čelu vlade i na čelu svakog od njenih odjela, donosio je odluke iz nadležnosti svakog od tih resora
- odjeli zemaljske vlade nisu bili samostalna ministarstva, nego su njezini predstojnici bili upravni službenici odgovorni banu
- **supotpisivao sve kraljeve uredbе, rješenja, imenovanja iz područja hrvatske autonomije** → preuzima odgovornost za njihov sadržaj → temeljem toga je PRAVNO ODGOVORAN SABORU
- politička odgovornost se u praksi nije razvila, jer nisu bile predviđene institucije koje bi provodile
- **odgovornost bana H/S saboru u stvarnosti nije postojala**, koja bi ojačala hrv. autonomiju
- iako je donesen Zakon o odgovornosti bana i odjelnih predstojnika Saboru 1874. + Zakon o ustrojstvu Zemaljske vlade 1869.
- ban je mogao biti optužen zbog namjernih i teških povreda najvažnijih propisa sa sankcijom udaljenja iz službe
- sudio mu je Kraljevinski sud koji je birao Sabor
- u praksi nije podignuta niti jedna optužnica
- nije imao proračunsko pravo + nije imao institut zastupničkog pitanja
- izostanak ehanza nadzora sabora nad Zemaljskom vladom → ona je *de facto* neodgovorna, jedina slaba kočnica njezinu djelovanju predstavljaju javno mnijenje i politički obziri

15. Radničko samoupravljanje - , 1950 .

- **uvodi društveno vlasništvo** → uvođenje radničkog samoupravljanja vezano je za sukob s INFORBIROOM 1948. (SSSR se razvijao u smjeru birokratske svestlasti države otuđene od radničke klase)

❖ **kao alternativna sovjetskom modelu:** radnici su trebali neposredno gospodariti sredstvima za proizvodnju i raspolagati dohotkom koji ostvare, umjesto da to kao do tad čini država kao posrednik

→ od 1949. se počinju osnivati **RADNIČKI SAVJETI** u tvornicama, a 1950. je samoupravljanje **institucionalizirano na zakonskoj razini**

DRUŠTVENO VLASNIŠTVO je odnos među ljudima povodom stvari

→ sredstva za proizvodnju i druga sredstva društvenog rada i prirodna bogatstva pripadaju svakom članu društva i svim članovima zajedno, ali da NITKO nema nad njima isključiva i potpuna prava

- **RADNE ORGANIZACIJE** imaju pravo korištenja i raspolaganja sredstvima za proizvodnju → funkcije raspodjele dohotka i upravljanja tj. izbor njihovih članova vrše **radnički savjeti** (SK članovi)

- ugl. se odluke i na toj razini donose u *organizacijama SK* osnovanim u samim poduzećima prethodno usmjerene odlukama viših partijskih komiteta

16. Austro-ugarska nagodba -- 1.1 DONOŠENJE AUSTRO-UGARSKE NAGODBE

- Rat Austrije s Pruskom 1866. odrazio se i na unutarnje napetosti u Monarhije koje je bečka vlada težila rješiti konačnim uređenjem Monarhije da se mogući poraz od Pruske ne bi odrazio na produbljivanje tih napetosti u Carstvu u kojem je sve više naroda tražilo autonomiju
- takvu je situaciju predsjednik austrijske vlade Friedrich Ferdinand von Beust rješio dogovaranjem sa samo jednim, najjačim partnerom, tj. Ugarskom
- postignuti kompromis je prihvaćen koncem ožujka u Ugarskom saboru koji je 29.5.1867. dvotrećinskom većinom usvojio Austro-ugarsku nagodbu kao Zakonski članak 1867:XII.
- kralj je taj zakon potvrdio 28.5.1867. čime je uspostavljena Austro-Ugarska
- to je bio sporazum između Ugarskog sabora i vladara, a ne i Carevinskog vijeća kojemu taj sporazum nije bio prihvatljiv jer su se zalagali za jedinstvo Monarhije i centralističko uređenje
- no politički realizam u redovima austro-njemačkih liberala, a i sporazum s vladarom o prihvatu liberalnih zakona Prosinačkog ustava urodili su prihvatom Austro-ugarske nagodbe 21.12.1867. kao temeljnog državnog zakona za austrijsku polovinu odnosno jedan od zakona Prosinačkog ustava
- oblik dva ustavna zakona, na njemačkom i na mađarskom, svaki vrijedi za onu polovinu čije ga predstavničko tijelo prihvati
- prihvaćeni tekstovi razlikovali su se jer je austrijska strana naglašavala integritet Monarhije, a ugarska strana je naglašavala posebnosti dviju država
- tako austrijski tekst tumači Nagodbu kao dopunu Veljačkog patenta i stavlja naglasak na Monarhiju kao cjelinu dok ugarska inačica naglašava samostalni položaj dviju cjelina
- razdjelnicu je predstavljala rijeka Lajta, pa su se koristili termini Cislajtanijska (do Lajte gledano iz Beča) i Translajtanijska (preko Lajte, tj. Ugarska) koji jasno naznačuju gdje je središte države, ti su se nazivi koristili zbog praktične uporabe zbog dugačkog službenog imena austrijske polovine „kraljevine i zemlje zastupane u Carevinskom vijeću" koji odražava raznorodnost austrijskog područja sa 17 zemalja raznorodnog etničkog sastava i bez stvarnih povijesnih i kulturnih poveznica, službeni naziv ugarske polovine bio je „zemlje ugarske krune"- u Cislajtanijsku su bile uključene i Dalmacija i Istra te sve slovenske zemlje- u zemlje ugarske krune bili su uključeni Erdelj i Hrvatska i Slavonija
- iako Hrvatsko-ugarska nagodba iz 1868. govori o Kraljevini Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji kao zemlji krune sv. Stjepana, stvarno bi bilo teško zamislivo da bi car pristao na priključenje Dalmacije ugarskoj polovici tj. Hrvatskoj i Slavoniji
- Austro-Ugarska je 1908. anektirala BiH kao kondominij-sugospodstvo dviju zemalja koje je još od okupacije 1878. bilo pod upravom zajedničkog ministra financija

➤ 1.2. GLAVNA OBILJEŽJA AUSTRO-UGARSKE NAGODBE

- nagodbom su Austrija i Ugarska uspostavljene kao potpuno odvojeni sustavi vlasti sa zasebnim sustavom institucija, osim u dijelu koji je Nagodbom utvrđen kao zajednička nadležnost
- tako je uspostavljena realna unija dviju države koje je povezivao utvrđeni zajednički krug poslova nužan za održavanje te složene cjeline
- zajednički su bili: vladar i poslovi njegovog dvora, tzv. pragmatički zajednički poslovi(vojska, vanjski poslovi i zajedničke financije koje su bile osnova za financiranje svih zajedničkih poslova)
- kao zajednički organi uspostavljeni su ministar vanjskih poslova(koji je bio i ministar dvora), ministar vojske i ministar zajedničkih financija
- ministre je postavljao vladar kojemu su bili politički odgovorni, a koordinativnu je ulogu imao ministar vanjskih poslova, iako vlada kao kolegijalni organ nije bila uspostavljena
- postojao je i Krunski savjet koji su činili navedena tri ministra, predsjednici austrijske i ugarske vlade, šef zajedničkog vojnog stožera i neki od nadvojvoda iz kuće Habsburg
- -krunski savjet donosio je najvažnije političke i vojne odluke, ali je imao tek savjetodavnu funkciju prema vladaru
- naveden zajedničke nadležnosti osiguravale su identitet Austro-Ugarske koja se na međunarodnopravnoj sceni pojavljivala kao jedinstveni subjekt- no međunarodne su ugovore ratificirala oba parlamenta, a postojali su i još neki elementi u smislu njihovog međunarodnopravnog identiteta
- postojali su isto tako i tzv. dualistički zajednički poslovi koji su bili uređeni usporednim zakonodavstvom na temelju A-U nagodbe, a provodili su ga unutarnji organi dviju država

- to su bili: trgovina i carine, industrijske trošarine, monetarna politika, željeznice od zajedničkog interesa i obrambena politika
- najvažnije je bilo pitanje zajedničkih financija koje je bilo uređeno dijelom A-U nagodbe, tzv. financijskom nagodbom koja je bila sklopljena na 10 godina- tim je dijelom Nagodbe bila utvrđena visina financijskog doprinosa svake od država za zajedničke financije (tzv. „kvota“), njome je bio utvrđen carinski savez dviju država i zajednička načela na kojima su trebali počivati autonomni poslovi carina u svakoj državi kao i pitanja državnog duga i trgovačkih poslova.
- Financijski dio Nagodbe imao je ograničeno vrijeme važenja jer je osnova utvrđenih obveza bila promjenljive naravi s obzirom na to da je ovisila o gospodarskoj snazi država i različitim kretanjima u zemlji i međunarodnom okruženju
- Pretekom roka „financijska nagodba“ prestala je važiti pa su svakih deset godina dvije države preko svojih delegacija dogovarale sporazum o novoj financijskoj nagodbi
- S obzirom na to daje bila riječ o izvanredno visokim sredstvima i strateškim odrednicama gospodarskog razvoja dviju zemalja, ti su pregovori bili vrlo složeni i izazivali su male ustavne krize pa se Austro-Ugarsku popularno nazivalo i „Monarhija na dogovor“
- Prema prvotno dogovorenoj „kvoti“ izdvajanja, Austrija je za zajedničke potrebe pridonosila 70%, a Ugarska 30% sredstava
- Osnovica za izdvajanje bila je procijenjena gospodarska snaga svake od država pa se po toj osnovi ugarska „kvota“ poslije povećavala, uz otpor s ugarske strane, te je od 1907. omjer iznosio 63,6% : 36,4%.
- nije bilo ustanovljeno zajedničko predstavničko i zakonodavno tijelo jer su Mađari tako htjeli potencirati svoju državnost i što labaviju uniju čija bi jedina osnova bila osoba kralja, . Zbog toga su željeli izbjeći sve atribucije koje bi u stvarnom i simboličkom smislu uniji davali državna obilježja, a u to je spadao i zajednički parlament
- zbog toga je za potrebe nužnog dogovaranja i donošenja odluka osnovan osebujni sustav tzv. delegacija
- -te je delegacije od po 60 članova iz svojih redova birao svaki od dvaju sabora(40 zastupnika i 20 virilista) s time da se kod austrijske delegacije morala obratiti pažnja na razmjernu zastupljenost po krunovinama, a ugarsku je delegaciju činilo i 5 delegata Hrvatsko-slavonskog sabora(4 zastupnika i 1 virilist)
- -delegacije su raspravljale o zajedničkim poslovima te zajedničkim troškovima i zajedničkom proračunu, a svake ih je godine naizmjenično sazivao vladar u Beč i Budimpeštu
- -delegacije su vijećale i donosile odluke odvojeno, te svoje zaključke jedna drugoj priopćavale pisanim putem
- -ako u 3 navrata nisu mogle donijeti ujednačene zaključke, sastajale su se zajedno i uz obvezni dvotrećinski kvorum i jednak broj članova odlučivali bez rasprave većinom glasova
- -zajednički zaključak podnosio se vladaru na sankciju i potom objavljivao u oba parlamenta
- u svemu ostalome svaka je država bila posve slobodna
- takva složena i labava struktura imala je kohezivnu snagu u zajedničkim interesima, ali još i više u položaju vladara
- vladar je bio suveren u čijim su pravima bile objedinjene sve grane vlasti i predstavljao je zajedničku državu prema trećima
- posebno značajno za održanje Monarhije bili su vladarevo neograničeno pravo zakonodavne sankcije za svaki od zaključaka predstavničkih tijela- oba državna sabora kao i sabori krunovina odnosno Hrvatsko-slavonski sabor
- vladar je imao i pravo tzv. predsankcije, tj. prethodne sankcije zakonskih prijedloga koje su u njegovo ime predstavničkim tijelima podnosile vlade, a bez koje one nisu takve prijedloge mogle podnijeti
- tako je vladar imao vrlo učinkovit nadzor a posteriori i a priori nad politikama državnih i zemaljskih vlada i sabora u obje polovine Monarhije
- od velikog je značenja bilo i to što je vladar bio vrhovni zapovjednik vojske koja je praktički bila pod njegovim punim utjecajem
- austrijski, ugarski i eiropski pravници su o pravnoj prirodi Austro-Ugarske kao i nagodbe davali različite odgovore: politički sporazum ili međunarodni ugovor, realna ili personalna unija, federacija, konfederacija, oblik državne zajednice sui generis
- no može se reći da je Austro-Ugarska bila realna unija dviju država s utvrđenim krugom zajedničkih poslova

- austrijski su krugovi Austro-Ugarsku tumačili pretežito kao produžetak starog austrijskog Carstva odnosno kao realnu uniju u vidu jedne nadržave s dvije polovine i s državnom voljom personificiranom u osobi vladara
- mađarski su teoretičari pak pretežno govorili o savezu dviju država s međunarodnopravnim subjektivitetom i punom državnom voljom oličenom u dvama parlamentima, dok su zajedničke organe tumačili tek kao opunomoćene organe dviju država

17.sukob s infrombiroom – zbog gotovo samostalne pobjede okupatora i osvajanja vlasti, jugoslavensko rukovodstvo (uz neupitno priznavanje vodeće uloge SSSR-a), smatralo nešto **samostalnijim činiocem zajednice socijalističkih zemalja**

→ zbog toga Jugoslavija **neke važne vanjskopolitičke i unutarnje poteze poduzima i bez suglasnosti s SSSR-om**

- zbog toga STALJIN u doba zaoštavanja odnosa sa zapadom osniva **Komunističkog informacijskog biroa (INFORMBIRO), 1947.** → osnovan: Poljska,

sjedište: Beograd

- čine ga **komunističke partije SSSR-a, Jugoslavije, Čehoslovačke, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Bugarske, Francuske i Italije.**

CILJ: međusobno informiranje i koordinacija djelovanja

STVARNI CILJ: ideološka unifikacija i podređivanje samostalnih rukovodstava sovjetskim planovima i upravljanju

→ neslaganje sovjetske i jugoslavenske strane raste

kulminacija: Staljinov politički napad na jugoslavensko rukovodstvo u ožujku 1948. → u lipnju KPJ izbačen iz Informbiroa

- Jugoslavija je time **izolirana iz zajednice socijalističkih zemalja**, prijeti joj vojna intervencija, gospodarstvo došlo u težak položaj

→ **čistka jugoslavenskog vodstva od članstva koji podržava INFORMBIRO (20%)** - puno ih završilo na Golom Otoku

- ubrzo dolazi do **uspostavljanja gospodarskih veza sa Zapadom**- SAD -zapadne zemlje to uvjetuju **isplatom odštete za nacionaliziranu imovinu njihovih državljana**

- nakon pobjede **Nikite Hruščova 1953. dolazi do otopljanja odnosa i udaljavanja od Zapada** → ponovno zahlađenje nakon napada SSSR-a na Mađarsku

18. Obiteljsko vlasništvo (bona hereditaria) - *ius hereditarium* - jedan od tipova srednjovjekovnog vlasništva, najstariji zabilježen u hrvatskoj

- najčešći u Dalmaciji

- obuhvaćao je imovinu koja je bila u obitelji bila najmanje 2 generacije (bona hereditaria), i koja je pripadala svim nepodijeljenim članovima obitelji (onima među kojima nije provedena dioba imovine) jer se uzimala kao imovina budućih generacija i bila zalog trajanja obitelji

- do podjele nitko nije mogao raspolagati njome

- pravilima o nasljeđivanju unaprijed se moglo izračunati koji će dio imovine pripasti kojem od članova zajednice

BONA ACQUISTA - stečena dobra kojima je slobodno mogao raspolagati onaj koji ih je stekao i koji je bio njihov puni vlasnik.

DIJELI SE NA :

☒ **bona empticia** - imovina stečena kupnjom odnosno drugim poslom

☒ **bona acquista u užem smislu** - imovina koju je stjecatelj dobio od kralja i njoj je raspolaganje utvrđeno kraljevom darovnicom (najčešće je nasljeđivanje ograničeno na muške potomke prvog stjecatelja)

-propadanje obiteljskog vlasništva vidljivo je u **dalmatinskom institutu preferiranja jednog djeteta**. Tako niz dalmatinskih statuta utvrđuje da svakom djetetu načelno pripada jednak dio obiteljske imovine, ali je roditelj mogao oporučno po slobodnoj volji nekom od sinova ili kćeri dati do desetine svoje ukupne imovine preko dijela koji mu inače ne bi pripadao.

- U hrvatskom pravu također postoji **rođačko pravo prvokupa** (načelno samo rođak koji je potjecao od prvog stjecatelja)

→ hrvatsko pravo ne poznaje institute dosjlosti i zastare

→ u hrvatskom pravu je vrijedila OPOZIVOST DAROVANJA (očigledan izostanak utjecaja rimskog prava).

Akademik Margetić smatra da se u takvim slučajevima radilo o nepodijeljenoj obiteljskoj imovini, pa je netko darovao nešto što je posjedovao i na neki način smatrao svojim.

S obzirom da su darovanja uglavnom bila u korist Katoličke crkve (a sudili su crkveni sudovi primjenjujući rimsko pravo kroz kanonsko pravo), ona je tako utjecala na postupni prodor neopozivosti darovanja.

-

19. Pragmatička sankcija - trupe Leopolda I. do 1678. su oslobodile Budim i vratile

velika područja Ugarske, Hrvatske i Slavonije te je to izazvalo veliko oduševljenje kod plemstva koje je kralj iskoristio te je Ugarsko-hrvatski sabor 1687. prihvatio prijedlog i donio zakon o pravu nasljedstva ugarske krune u dinastiji Habsburg po muškoj liniji i temeljem primogeniture, s time da ugarsko-hrvatski staleži nakon izumrća roda kuće Habsburg mogu samostalno izabrati novog vladara

- austrijske zemlje obvezale da će birati vladara iz kuće Habsburg i po muškoj i po ženskoj liniji- Habsburgovci u tim zemljama dobili oblik apsolutističke vlasti, neograničene
- Leopolda I. je kratkotrajno naslijedio Josip I. koji je 1711. iznenada umro bez muških potomaka te je njega naslijedio brat Karlo III. tj Karlo VI. koji je bio uključen u borbi za španjolsko prijestolje što je imalo za opasnost da u slučaju da on pogine nastupi borba za ugarsko prijestolje s obzirom na ograničenje nasljeđivanja na mušku liniju i pravo staleža na samostalni izbor vladara
- naslijeđe po ženskoj liniji u Svetom Rimskom Carstvu bilo je sporno jer se temeljilo na tumačenju nejasnog pravila Salijskog zakona o mogućnost i da žena u nekim situacijama naslijedi vlasništvo zemlje- Karlo III. želio osigurati naslijeđe prijestolja po ženskoj liniji
- Hrvatski staleži razilazili su se po tom pitanju s ugarskim koji su na Ugarsko-hrvatskom saboru 1712. pokazali namjeru da ograniče hrvatsku autonomiju
- ugarsko plemstvo traži da na snazi ostane pravilo o njihovu pravu na samostalni izbor novog kralja u slučaju nepostojanja muških nasljednika u kući Habsburg
- Hrvatsko-Slavonski sabor, prvi u Monarhiji, donio Pragmatičku sankciju 11.3.1712., kao zakonski članak XIII:1712.- potez obrazložen kao izbjegavanje građanskoga rata
- ključni dio hrvatske Pragmatičke sankcije jest priznanje nasljeđa po ženskoj lozi uz uvjet da budući vladar/ica stoluje u Austriji i vlada Štajerskom, Koruškom i Kranjskom
- te izostavljanjem Ugarske iz tih uvjeta hrvatsko plemstvo je izrazilo upravo da su povezani s austrijskim zemljama koje su mu pomagale u borbi protiv Osmanlija, iskazana skepsa prema namjerama ugarskih staleža prema Hrvatskoj i Slavoniji
- savez s Ugarskom hrvatski su staleži označili kao uvjetovan osobom vladara- zemlje pridružene Ugarskoj, nisu podanici
- kao protuuslugu Sabor je tražio od kralja da potvrdi prava i slobode hrvatskih staleža- također tom Pragmatičkom sankcijom (sadržaj suprotan stavu ugarskih staleža) Sabor je potvrdio hrvatsku političku samostalnost
- razilaženje s ugarskim staležima- korijen u vremenu teritorijalne oklaštrenostini opadanja moći Hrvatske i Slavonije, ugarski su staleži u hrvatskim i slavonskim staležima počeli gledati manje vrijednog partnera, kao na saboru 1708., te da im u slučaju slobodnog izbora kralja na Ugarsko-hrvatskom saboru prijeti produljivanje takvog položaja
- vladar nije htio sankcionirati akt da se ne zamjeri ugarskim staležima, koji su na Požunskom saboru prosvjedovali protiv držanja hrvatskih staleža □ vladar ipak u posebnoj DIPLOMI jamči "sva njihova prava, privilegije i slobode"
- hrvatska Pragmatička sankcija tako nije stekla pravnu snagu nego je samo ostala politički akt kojim je iskazana hrvatska ustavna posebnost i neovisnost- Ugarsko-hrvatski sabor 22.5.1712. odbio je prihvatiti Pragmatičku sankciju, koristeći uvjetovanje poreza i vojne podrške vladaru te donio zaključak o potvrdi prava ugarskih staleža na izbor novog vladara po izumrću roda kuće Habsburg (muške linije) te osiguranje od otkidanja bilo kojeg dijela Kraljevine Ugarske, no taj sabor je raspušten 1714. zbog kuge, a kralj je ignorirao zahtjeve i izbjegao sukob
- 1713. kralj Karlo III. donio je dvorsku Pragmatičku sankciju kao kućni zakon o redu nasljedstva u kući Habsburg te utvrdila je da vrijedi pravo ženskog nasljeđa prijestolja, po načelu primogeniture na njihove potomke i proglasila nedjeljivost zemalja Habsburške Monarhije odnosno zabranjuje da pojedini dijelovi biraju svog vladara iz reda nasljednika te kuće
- Karlo vojnim uspjesima osnažuje svoju moć te Ugarsko-hrvatski sabor 1722. prihvaća Pragmatičku sankciju koja je sljedeće godine uobličena u 2 zakonska članka 1723:1 i 1723:2- međutim ona sadržava neke posebnosti – navodi da staleži kraljevine Ugarske i njoj pridruženih zemalja prihvaćaju žensku liniju nasljeđa, njene pridružene zemlje smatraju se nerazdruživima- time je konstitucionalizirana nerazdruživost Ugarske i „pridruženih zemalja" gdje dakako spada Hrvatska, Slavonija i Dalmacija- Ugarska prihvaća neraskidivu vezu s Austrijom, kralj je priznao pravo ugarskih i hrvatskih staleža na izbor novog vladara u slučaju izumrća i muške i ženske linije- kralj je sankcionirao taj zakon i

Pragmatička sankcija je stupila na snagu i postala jedan od temeljnih akata ugarske i hrvatske ustavnosti

- 1720. Pragmatičku sankciju prihvatili su i ostali staleži zemalja Habsburške monarhije pa je temeljem tog akta 1740. na prijestolje stupila Marija Terezija, dok je za cara Svetog Rimskog Carstva gdje nije vrijedila Pragmatička sankcija 1745. izabran njen muž Franjo Stjepan Lotrinski
- **20. Od božićnog ustava nadalje** - Sustavne izmjene učinjene su donošenjem Ustava Republike Hrvatske 22. prosinca 1990. („Božićni Ustav”) kojim je položena osnova suverenoj hrvatskoj državi. U opširnoj preambuli („Izvorišne osnove”) Ustav je rekonstruirao povijesni slijed oblika hrvatske državnosti i autonomije kroz stoljeća kao pretpostavku stvaranja Republike Hrvatske koja je određena kao „nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika inih naroda i manjina koji su njezini državljani: Srba, Muslimana, Slovenaca, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova i drugih” kojima je zajamčena ravnopravnost i ostvarivanje nacionalnih prava. Već i razlikovanje „inih naroda” i „manjina” upućuje na to da je taj Ustav bio dio šireg jugoslavenskog ustavnog poretka, a na to upućuje i nabrojavanje u kojem je prednost dana konstitutivnim narodima Jugoslavije. Međutim, Srbi su navedeni na prvom mjestu, ali kao „pripadnici” najbrojnije zajednice u Hrvatskoj, a ne kao posebno izdvojen kolektivitet kao u prijašnjem Ustavu („srpski narod u Hrvatskoj”). Ustavom je Republika Hrvatska utvrđena kao suverena država, ali ipak nije došlo i do proglašenja njezine neovisnosti jer za to još nisu postojale političke ni druge pretpostavke. Iz tog je razloga Ustavni zakon za provedbu Ustava utvrdio da se neće primjenjivati odredbe Ustava RH koje su se odnosile na oružane snage RH i međunarodno zastupanje RH — to su bile bitne funkcije federacije čije bi preuzimanje u republičku nadležnost u tim trenucima bilo nerealno i opasno. Umjesto toga Ustav je propisao da RH „ostaje u sastavu SFRJ-a do novog sporazuma jugoslavenskih republika ili dok Sabor Republike Hrvatske ne odluči drugačije”, što je stvarno otvaralo mogućnost donošenja odluke o neovisnosti. U prethodnom je poglavlju o međunarodnim odnosima Ustav rudimentarno uredio postupak pridruživanja drugim državama koji se odnosio i na postupak „razdruživanja (odejpljenja)”. Time je zapravo postavljen smjer daljnjeg ustavnog razvoja s mogućim ishodima u vidu konfederacije jugoslavenskih republika odnosno, ako do toga ne dođe, u vidu neovisnosti.
- nastojanja Slovenije i Hrvatske da se rješenje potraži u konfederalnom ustroju doživjela su neuspjeh zbog tvrdokornog odbijanja Slobodana Miloševića i nejasnog odnosa Bosne i Hercegovine i Makedonije prema tom prijedlogu. U tim je okolnostima Sabor prihvatio odgovarajuću inicijativu slovenske Skupštine i u veljači 1991. donio Rezoluciju o prihvatanju postupka za razdruživanje SFRJ i o mogućem udruživanju u savez suverenih republika s krajnjim rokom okončanja postupka razdruživanja i udruživanja do 30. lipnja 1991.
- Sve su se te aktivnosti odvijale u okolnostima oružane pobune dijela srpskog stanovništva u Hrvatskoj koja se od polovine kolovoza 1990. postupno širila u lokalnim jedinicama s većinskim ili značajnijim manjinskim udjelom srpskog stanovništva. U tim je jedinicama, uz ideološku, materijalnu i oružanu potporu iz Srbije i JNA-a, ustrojen sustav vlasti koji je djelovao neovisno od sustava vlasti Republike Hrvatske. Na tom je području već u rujnu 1990. jednostrano i protivno ustavnom poretku proglašena Srpska Autonomna Oblast Krajina s pozivom na pravo (srpskog) naroda na samoodređenje i uz najavu odejpljenja od Hrvatske u slučaju njezina odejpljenja od Jugoslavije. Pobuna je opravdavana osjećajem straha i ugroženošću srpskog naroda u Hrvatskoj političkim promjenama, uz upućivanje na iskustvo iz NDH-a. Posebno je isticano da je uklonjena prijašnja ustavna definicija SRH-a za koju se tvrdilo da je srpski narod u Hrvatskoj odredila kao konstitutivni narod u Hrvatskoj s implicitnim pravom na samoodređenje i odejpljenje. Pobuna je urodila oružanim sukobima pobunjeničkih jedinica i hrvatske policije u koje je intervenirao JNA štiteći pobunjenike i odvajajući to područje od dosega hrvatskih vlasti.
- Odrazi tih zbivanja i opće krize imali su za posljedicu sve veću disfunkcionalnost saveznih institucija pa su gotovo jedini operativni federalni organi uz JNA bili Savezno izvršno Vijeće i Predsjedništvo SFRJ-a. Predsjedništvom je do svibnja 1991. predsjedao predstavnik Srbije koji je svoju funkciju otvoreno obnašao u korist srpske strane, ali je unatoč tome odlučivanje o najosjetljivijim pitanjima obično bilo blokirano podjelom glasova (4 : 4) pa je tako propao pokušaj JNA-a i srpske struje da u ožujku 1991. proglase izvanredno stanje u cijeloj državi. No, najozbiljnija kriza izbila je kad je u

svibnju 1991. srpska struja onemogućila da slijedom rotacije mjesto predsjedavajućeg preuzme predstavnik Hrvatske, što je i međunarodna zajednica doživjela kao protuustavnu uzurpaciju federalnih institucija

- U takvim je okolnostima 19. svibnja 1991. na području Republike Hrvatske održan referendum na kojem su birači koji su izišli na glasovanje odgovorili potvrdno na referendumsko pitanje koje je otvaralo put prema proglašenju neovisnosti: „Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ)?” Tako složeno referendumsko pitanje nije dobar primjer referenduskog odlučivanja jer se iz njega tek raščlambom može izvući opredjeljenje za proglašenje neovisnosti, ali je u ondašnjim okolnostima ipak bilo jasno da se radi o referendumu za neovisnost. Referendum nije održan na području pod kontrolom pobunjeničkih vlasti, već su izborna mjesta za stanovništvo s tog područja postavljena na prostorima pod kontrolom vlasti Republike Hrvatske. Tjedan dana prije tog referenduma održan je referendum na području samoproglašene SAO Krajine o „prisajedinjenju” Srbiji i zajedničkom ostanku u Jugoslaviji, nakon čega je na tom dijelu Republike Hrvatske 31. svibnja iste godine proglašena Republika Srpska Krajina
- Na taj je način kriza, koja je od samog početka bila vrlo ozbiljna, dobivala sve radikalnije obrise. Dotadašnja hrvatska politika je, za razliku od slovenske politike usmjerene na čim brži i potpuni izlazak iz Jugoslavije, bila usmjerena prema uspostavi konfederalnog prijelaznog ustroja u kojem bi sudjelovale obje republike. Razlog je bio u posve drugačijem položaju Hrvatske čije vlasti nisu kontrolirale cjelokupni prostor države niti su bile vojno pripremljene za njegovu efikasnu zaštitu, a bilo je jasno i da će otvoreni sukob s pobunjenim dijelom srpskog stanovništva i JNA-orn pa i sam izlazak iz uspostavljene mreže gospodarskih i političkih veza imati teške i dugotrajne posljedice. Međutim, nepopustljivost Miloševićeve politike i opredjeljenost slovenskog vodstva da Slovenija čim prije i u potpunosti izide iz jugoslavenskog okvira gurale su i hrvatsko vodstvo u tom smjeru

➤ 1.2. Proglašenje neovisnosti

- Nakon očigledne propasti mogućnosti uspostave konfederacije i u sinkroniziranom djelovanju s Republikom Slovenijom Sabor RH je 25. lipnja 1991. donio dva akta povijesnog značaja. Ustavnom odlukom o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske Hrvatska je proglašena „suverenom i samostalnom državom” koja tim činom proglašenja ujedno pokreće „postupak razdruživanja” od drugih republika i SFRJ-a, kao i postupak za međunarodno priznanje. Donošenje odluke o neovisnosti obrazloženo je „pravom hrvatskog naroda na samoodređenje, uključujući i pravo na razdruživanje i udruživanje s drugim narodima i državama”, činjenicom da „SFRJ ne djeluje kao ustavno-pravno uređena država, te da se u njoj grubo krše ljudska prava, prava nacionalnih manjina i prava federalnih jedinica” i time što federalno uređenje ne omogućava rješenje krize, a do sporazuma o savezu suverenih država nije došlo. Osnova za korištenje prava na samoodređenje je tako postavljena na grube povrede ljudskih i manjinskih prava i nepridržavanje federalne države vlastitih pravila u odnosu na vlastite jedinice. Takvo je obrazloženje korespondiralo s razlozima koji se u međunarodnom pravu uobičajeno navode kao argument o nemogućnosti da se pravo na samoodređenje, kako ga shvaća međunarodno pravo, ostvaruje unutar vlastite države i time kao opravdanje za odcjepljenje na osnovi prava na samoodređenje. Valja naglasiti da je Ustavna odluka svoj temelj postavila na „pravo naroda na razdruživanje i udruživanje” čija je formulacija očito bila izvedena iz „prava naroda na samoodređenje, uključujući i pravo na otcjepljenje i udruživanje s drugim narodima” iz Ustava SRH-a. No, obrazloženje za korištenje tog prava dobro korespondira sa sadržajem prava na samoodređenje u međunarodnom pravu (pravo na odcjepljenje se u međunarodnom pravu izričito ne spominje) koje ga prvenstveno vezuje uz ljudska prava odnosno njihovo masovno i sustavno kršenje. Obrazloženje Ustavne odluke je tako na neki način počivalo na dvije osnove --- ustavnopravnoj i međunarodnopravnoj.
- Istovremeno s proglašenjem neovisnosti osnažene su odredbe Ustava o oružanim snagama i međunarodnim odnosima RH. Uz te akte, čiji je sadržaj konstitutivne prirode, donesena je i Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske koja je imala političku prirodu. U Deklaraciji je obrazloženo proglašenje neovisnosti, koje u dobrom dijelu počiva na argumentima pravopovijesne naravi, te su utvrđene odrednice budućeg odnosa prema drugim republikama, uključujući i mogućnost stvaranja konfederacije. Isti je dan donesena i Povelja o pravilna Srba i drugih nacionalnosti u

Hrvatskoj kojoj je svim nacionalnim manjinama zajamčeno pravo na poštovanje, samoočuvanje i kulturnu autonomiju. Isti je dan i Skupština Republike Slovenije proglasila neovisnost Slovenije, a sutradan su se dvije države međusobno priznale.

- Međutim, proglašenjem neovisnosti nije došlo do trenutnog prekida svih veza sa SFRJ-om, što nije neuobičajeno u procesu nastanka država. Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Sabor nije i formalno proglasio, čime je tek, sukladno odredbi same Ustavne odluke, ona formalno stupala na snagu — tim pragmatičkim potezom odgode stupanja na snagu odluke o neovisnosti htjelo se izbjeći zaoštavanje sukoba s JNA-om i međunarodnom zajednicom. No, i takva formalno „nevažuća” odluka je u stvarnosti počela proizvoditi faktične i pravne učinke karakteristične za postojanje države. IJ prilog tome govore međunarodna priznanja od strane Slovenije, a zatim i Litve (30. srpnja), na koje je i Hrvatska odgovorila priznanjem tih država, što je čin suverene i neovisne države. I formalno valjano osnaživanje suspendiranih odredbi Ustava RH o oružanim snagama i međunarodnim odnosima koje je odmah provedeno u praksi obilježje je suvereniteta i neovisnog položaja države.
- Ustavna odluka utvrdila je da Hrvatska uz proglašenje neovisnosti pokreće postupak „razdruživanja” koje su Slovenija i Hrvatska već i ranije počele navoditi umjesto „odcepljenja”. Naime, odcepljenje je akt kojim se u nekom trenu dio teritorija postojeće države odvaja kao nova država koja tek treba biti prihvaćena u međunarodnoj zajednici, dok država od koje se ona odvojila zadržava neizmijenjeni međunarodnopravni položaj i nastavlja postojati u smanjenom teritorijalnom opsegu. Međunarodna zajednica je uobičajeno izrazito negativno raspoložena prema narušavanju načela *status quo* i vrlo je nesklona prihvatiti nove države koje su nastale bez sporazuma s državom čiji su prethodno bile dio. Jamstvo prava na samoodređenje i odcepljenje u ustavnim poredcima SFRJ-a, SRH-a i SR Slovenije davalo je legitimitet iskazanoj volji dviju republika za neovisnošću i bitno olakšalo prihvrat tih namjera u međunarodnoj zajednici, ali nije bilo dovoljno za njihovo priznanje. T argumenti iz mišljenja Ustavnog suda SFRJ-a o slovenskim ustavnim amandmanima predstavljali su svojevrsno upozorenje o ograničenosti isključivo ustavnopravne argumentacije pozivanja na takvu osnovu. Zbog toga su dvije zemlje sve više govorile o „razdruživanju” kao procesu u kojem se na miran način razrješavaju prava i obveze s drugim republikama i federacijom i ujedno kao o procesu u kojem nastaju nove države, a nestaje dotad postojeća država. Međutim, „razdruživanje” kao način nastanka novih država, a što je još važnije i nestanka postojećih država, u međunarodnom pravu nije postojao ni tada, a ne postoji ni danas, pa se i proglašenje neovisnosti dviju republika u trenu objave zacijelo prije moglo ocijeniti kao klasično odcepljenje. No, skorašnje proglašenje neovisnosti Makedonije, a potom i Bosne i Hercegovine, otvorit će posve drugačiju perspektivu i na koncu dovesti do prihvata raspada (dissolution) kao međunarodnopravne osnove nastanka novih i nestanka stare države, po učincima i dijelu razloga komplementarne „razdruživanju”.
- Slovenija je odmah po proglašenju neovisnosti zauzela granične postaje i prijelaze na dotadašnjim vanjskim granicama Jugoslavije, što je bio povod za oružanu intervenciju JNA-a obrazloženu vraćanjem tih postaja pod saveznu nadležnost. Intervencija je završila potpunim neuspjehom, ali je ta eskalacija sukoba izazvala uključivanje Europske ekonomske zajednice s ciljem zaustavljanja nekontroliranog širenja sukoba.
- Europska ekonomska zajednica je pritiskom na upletene strane ishodila prihvaćanje Brijunske deklaracije 7. srpnja 1991., kojom je predviđeno hitno otpočinjanje pregovora o budućnosti Jugoslavije, slovenska kontrola granica uz primjenu saveznih carinskih propisa te dolazak međunarodnih promatrača u Sloveniju, a „možda” i Hrvatsku. Strane su se već i prije te deklaracije suglasile o tromjesečnoj obustavi daljnje implementacije ustavnih odluka o neovisnosti Hrvatske i Slovenije (Brijunska deklaracija takvu obustavu zapravo ne spominje), temeljem čega je Skupština Slovenije donijela odgovarajuću odluku, dok se u Hrvatskoj takva mjera primjenjivala na osnovi prethodnog obećanja predsjednika Tuđmana delegaciji EEZ-a. Dio prethodnog dogovora bio je i izbor hrvatskog člana Predsjedništva SFRJ-a Stjepana Mesića za predsjednika Predsjedništva SFRJ-a, što je i provedeno 1. srpnja 1991. Predsjedništvo SFRJ-a je potom većinom glasova donijelo odluku o povlačenju JNA-a iz Slovenije, iz čega se mogao izvesti zaključak da se Predsjedništvo zapravo odreklo tog dijela vlastita teritorija. Hrvatski član Predsjedništva je jedini glasovao protiv te odluke koja je upućivala na to da se strategija srpskog i armijskog vrha okreće od nasilnog održavanja cjelovite Jugoslavije prema odricanju od Slovenije i dopuštanju njezina odvajanja te „amputaciji” dijela hrvatskog teritorija i uspostavljanju „male Jugoslavije” kao srpske nacionalne države.
- Tromjesečni rok nije donio nikakav pomak prema mirnom rješenju, već je štoviše u Hrvatskoj došlo do značajne eskalacije i zauzimanja novih hrvatskih prostora praćenog izbjeglištvom i etničkim čišćenjem

hrvatskog stanovništva. U takvim je okolnostima Sabor RH po isteku tog roka 8. listopada 1991. donio odluku kojom, pozivajući se na referendumsku odluku i akte o proglašenju neovisnosti te protek roka o odgodi primjene Ustavne odluke o neovisnosti, Republika Hrvatska raskida sve državnopravne sveze na temelju kojih je zajedno s ostalim republikama i pokrajinama tvorila dotadašnji SFRJ. U odluci se utvrđuje da SFRJ više ne postoji te da RH ne priznaje pravne akte tijela koja nastupaju u ime federacije, već priznaje samostalnost i suverenost ostalih republika i nastavlja postupak utvrđivanja međusobnih prava i obveza u odnosu na SFRJ i bivše republike

- Isti je dan donesen niz važnih zakona potrebnih za funkcioniranje Hrvatske kao neovisne države (npr. Zakon o hrvatskom državljanstvu), a dotad važeći savezni zakoni načelno su stavljani izvan snage.
- Dio hrvatskih ustavnih i međunarodnopravnih stručnjaka smatra da je Hrvatska upravo odlukama od 8. listopada stekla svojstvo neovisne države te daje njima okončan proces razdruživanja započet 25. lipnja, a Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti stupila na snagu i počela proizvoditi pravni učinak. Jednak ili sličan stav u svojim odlukama zastupaju Ustavni sud (2015.) i Vrhovni sud RH (2010.), pa se takav stav primjenjuje u praksi hrvatskih sudova, a njemu u prilog navodi se i mišljenje Arbitražnog povjerenstva o tom datumu kao danu sukcesije SFRJ-a od strane Republike Hrvatske. Međutim, drugi dio stručnjaka zastupa mišljenje da je Hrvatska neovisnost stekla 25. lipnja 1991., kada je u osnovi imala sve faktične atribucije države, to jest vlast, teritorij i narod te je i postupala kao suverena i neovisna država. Stavovi su tako podijeljeni, a argumenti jedne i druge strane jasno ukazuju na to da je konstituiranje RH bio proces te da bi u raspravi koja nije završena trebalo upotrijebiti ne samo juridičke argumente nego i argumente poredbene i pravno povijesne prirode

21. društvo karatista - društvo karatista nastaje **ugovorom suvlasnika broda, kojim se obvezuju da će zajednički iskorištavati brod i dijeliti dobit**

-brod se dijeli na **12 ili 24 idealna dijela** (karata)

-obično su vlasnici imali **više udjela u različitim brodovima-rasporedba rizika**

→prema broju karata dijelila se dobit, a ujedno i udio u upravljanju-donošenje odluka, sklapanje poslova itd.. → slično kao **dionice**

22. Svibanjska i krfska deklaracija - U procesima koji su se odvijali oko buduće sudbine južnoslavenskih područja oblikovale su se dvije tendencije

- Jedna je tendencija išla u smjeru preustroja Habsburške Monarhije na trijalističkoj osnovi uz osnivanje treće jedinice s južnoslavenskim stanovništvom. Za to su se u Hrvatskoj i Slavoniji zalagali npr. Hrvatska pučka seljačka stranka i Starčevićeva stranka prava
- Drugoj tendenciji u ishodištu je stajala djelatnost Jugoslavenskog odbora i Kraljevine Srbije usmjerena prema stvaranju nove, zajedničke južnoslavenske države u koju bi ušli krajevi nastanjeni južnoslavenskim stanovništvom u Monarhiji te kraljevine Srbija i Crna Gora
- Treća tendencija, to jest stvaranje Velike Srbije, koju smo gore opisali, zbog spleta ponajprije vanjskopolitičkih razloga i djelovanja Jugoslavenskog odbora brzo je izgubila na značenju
- Simbolički i stvarni pokazatelj tendencije prema trijalističkom preuređenju Monarhije bila je Svibanjska deklaracija iz 1917. Tu su deklaraciju 30. svibnja 1917. donijeli hrvatski i slovenski zastupnici u Carevinskom vijeću okupljeni u parlamentarnom Jugoslavenskom klubu
- Njome je traženo osnivanje treće južnoslavenske jedinice u Monarhiji koja bi bila ustrojena kao personalna unija pod habsburško-lotrinškom dinastijom
- Ta bi treća jedinica bila uspostavljena temeljem „narodnog načela“, to jest temeljem načela samoopredjeljenja naroda i temeljem „hrvatskog državnog prava“ na područjima na kojima žive Slovenci, Hrvati i Srbi
- Tako je Svibanjska deklaracija kombinirala legitimističku osnovu (hrvatsko državno pravo) koja je već imala državnopravni iskaz u vidu državnopravnog identiteta i posebnog položaja Hrvatske i Slavonije, a virtualno i Dalmacije, te moderno načelo samoopredjeljenja naroda koje se tek probijalo, a temeljem

kojeg bi u novu jedinicu ušli i Slovenci i Srbi izvan okvira Trojedne Kraljevine. Ta je deklaracija bila poticaj za osnivanje u ljeto 1918. zemaljskih narodnih vijeća te na koncu i središnjeg Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu. Pod pritiskom zbivanja i pod utjecajem skupine političara na čelu sa Svetozarom Pribićevićem to će tijelo svoje djelovanje nakon toga usmjeriti na ubrzano ujedinjenje s Kraljevinom Srbijom i Kraljevinom Crnom Gorom u jedinstvenu državu.

- Simbolički i stvarni pokazatelj te druge tendencije, to jest stvaranja nove države na širem južnoslavenskom prostoru, bila je Krfska deklaracija koju su 20. srpnja 1917. na grčkom otoku Krfu, privremenom sjedištu izbjegle vlade Kraljevine Srbije, donijeli srpska vlada i Jugoslavenski odbor. Ta je deklaracija u posebnim vanjskopolitičkim okolnostima dijelom donesena i kao odgovor na izazov Svibanjske deklaracije
- Pašić je želio uvjeriti saveznike o postojanju „jednog naroda“ koji se treba organizirati u jednu državu, premda je na samoj konferenciji srpska strana odbila prijedlog da se nova država nazove Jugoslavija
- U preambuli i 13 točaka Deklaracije proglašeno je da će se Srbi, Hrvati i Slovenci ujediniti u zajedničku državu pod nazivom Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca koja će biti ustavna i parlamentarna monarhija pod dinastijom Karađorđevića s ustavom koji će biti donesen u ustavotvornoj skupštini kvalificiranom većinom
- U Deklaraciji se govori o „troimenom narodu“ s ravnopravnim narodnim imenima te s ravnopravnim pismima, zastavama, grbovima i jednakopravnim zakonom priznatim vjerama kao i ravnopravnošću svih građana pred zakonom na cijelom državnom području. Pravo glasa na izborima za parlament i lokalne jedinice trebalo je biti jednako, opće i neposredno. Država je trebala biti organizirana u samoupravne jedinice oblikovane temeljem prirodnih, socijalnih i gospodarskih kriterija.
- Sadržaj Krfske deklaracije ima elemente kompromisa
- Njome je postignut sporazum o osnivanju nove države te je Pašić odstupio od svoje ideje o formiranju Velike Srbije. Jugoslavenski je odbor pak pristao na unitarni ustroj i odustao od zagovarivanja federalnog uređenja nove države, poglavito u strahu da bi u tom slučaju Pašić krojio granice federalnih jedinica prema zamislima Velike Srbije
- U formalnom smislu Krfska deklaracija nije bila međunarodnopravni akt jer Jugoslavenski odbor nije bio međunarodnopravni subjekt. Međutim, Deklaracija je bila objavljena, a Srbija je o njoj službeno obavijestila savezničke vlade, pa je stoga stranke potpisnice obvezivala u političkom i moralnom smislu. Nastavak procesa koji simbolizira Krfska deklaracija bilo je osnivanje Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca

23. Narodno vijeće shs i naputak - Narodno vijeće SHS → vrhovni organ vlasti na području Države SHS → zakonodavna i izvršna funkcija

- ta je funkcija bila otjelotvorena u **Središnjem odboru** koji je bio u permanentnom zasjedanju i djelovao je kao **vrhovna izvršna vlast za Državu SHS**

Tročlano predsjedništvo: predsjednik **Anton Korošec**, potpredsjednici **Svetozar Pribićević** i **Ante Pavelić** – kolektivni šefovi Države SHS

lokalna vlast: na razini lokalne vlasti ostaju djelovati lokalni organi uprave i odbori Narodnog vijeća koji su se u nekim područjima nametnuli kao lokalne vlasti

→ država SHS ima problem s **nedostatkom vojne sile**, dok talijanske trupe neometano zauzimaju područja na obali pozivajući se na Londonski sporazum i odredbe sporazuma o primirju s Austro-ugarskom, stanje u državi je kaotično

NAPUTAK NARODNOG VIJEĆA SLOVENACA, HRVATA I SRBA

- kaotično stanje u državi, nadiranje talijana stvara ozračje u Središnjem odboru u kojem je prevladala *struja za hitno ujedinjenje*

→ **Središnji odbor 24.11.1918. donosi zaključak o provedbi ujedinjenja**

→ Središnji odbor izabire **odbor od 28 članova** ovlaštenih da se dogovore s predstavnicima vlade i političkih stranaka Srbije i CG te provedu ujedinjenje s dobivenim uputama

Središnje vijeće donosi NAPUTAK za tu delegaciju, s uvjetima sistematiziranim u 11 točaka:

- polazi od **složene države i organizacije**
- predviđa **podjelu zakonodavnih i izvršnih poslova na DRŽAVNE i AUTONOMNE**
- u prijelaznom razdoblju do punog ustrojenja državnih tijela **nastoji očuvati zatečenu organizaciju vlasti i zasebne teritorije**
- naputak predviđa **jamstva** pod kojima će **buduća organizacija biti ustrojena na osnovi sporazuma dijelova koji su trebali ući u novu državu**
- **konačnu organizaciju države može odrediti samo USTAVOTVORNA SKUPŠTINA**, temeljem **2/3 većine glasova**
- do saziva ustavotvorne skupštine **zakonodavnu vlast vrši DRŽAVNO VIJEĆE** (razmjerni broj članova Narodnog vijeća SHS, i predstavnika Srbije i CG)
- DRŽAVNOM VIJEĆU bi trebala biti **odgovorna Državna vlada**: 7 državnih tajnika koji zastupaju interese zemaljskih vlada
- postojeće zemaljske vlade bi ostale odgovorne svojim predstavničkim tijelima i nastavile obavljati sve poslove koji nisu prenijeti na zajedničku vladu

24. Hrvatsko-slavonski sabor 1861.g. - temeljni zahtjev Ugarsko-hrvatskog sabora 1861. bio je **vraćanje na snagu zakona iz 1848. koje je vladar protuustavno stavio izvan snage i koji nikad nisu prestali vrijediti**

- njima je bila uspostavljena **cjelovita ustanopravna podloga ustavne državnosti i odnosi s dvorom**, te ustanovljena **potpuna i moderna pravna infrastruktura vlasti**

- 1861. temelino pitanje u Banskjoj Hrvatskoj bilo je o prihvatanju Listopadske diplome i Veljačkog patenta, te određivanje odnosa s Ugarskom i izgradnja institucija autonomne vlasti

- simpatije prema mađarima zbog njihovog otpora apsolutizmu

- VLADAR je sazvao 1861. Hrvatsko-slavonski sabor da **izabere delegate za Carevinsko vijeće**

→ propisi kojima bi se proveli izbori nisu postojali (izborni zakon 1848. Vrijedi samo za te izbore)

- zbog toga je napravljen **novi izborni red** sličan onome iz 1848., na prijedlog Banske konferencije (pretežno narodnjaci), koji je potvrdio vladar

25. Urbari - URBARI (KMET → → → → → VLASTELIN)

- **pravni akti kojima su utvrđene obveze kmetova prema vlastelinu**

- donosili su ih vlastelini za svoja vlastelinstva

- pojačana potreba vlastelina za novcem dovodi do pojačana eksploatacije kmetova i oni reagiraju putem BUNA, najveća je bila u Zagorju i Podravini, ugušena oružanom intervencijom koju je vodio podban Ivan Rauch.

-to je još više otežalo ubiranje poreza i drugih davanja

-Kraljica donosi **HRVATSKI URBAR 1780. (SLAVONSKI 1756.)**

- kraljica na **općenit način uredila urbarijalne odnose i Slavoniji i Hrvatskoj**
- temelje se na propisima i običajima
- radna tlaka je u centru pažnje kao glavni razlog za bune
- dispozitivna narav temeljem koje su odredili maksimalna opterećenja seljaka (vlastelini su mogli odrediti manja ali ne i veća)
- smanjenje eksploatacije
- uređeni su privatnopravni odnosi državnim propisima, intervencija u društvo

-kraljica je zapravo već 1755. dostavila privremeni urbar Hrvatsko-slavonskom saboru ali oni su se protivili usvajanju tog akta. To je potaklo kraljicu na preuređenje uprave u Banskoj Hrvatskoj

26. Organizacija uprave po Vidovdanskom ustavu - - **OBLASTI, OKRUGE, SREZOVE I OPĆINE**

→ jedna oblast može imati najviše 800 000 stanovnika, a dijele se po **prirodnim, socijalnim i gospodarskim prilikama** zbog *razaranja dotadašnjih kompaktnih tradicionalnih, kulturnih, etničkih i društvenih cjelina* → htjeli su formirati cjeline u kojima nema velike koncentracije pojedine nacije → **RAZMIŠLJANJE** da su dotadašnje povijesne okolnosti razorile stvarno jedinstven narod a tim upravnim i drugim mjerama će ukloniti povijesno nastale barijere

Uredba o oblasnoj i sreskoj samoupravi 1922.

-osnovane **33 oblasti** - **ŽUPAN** na čelu (kralj ga postavlja) → župan je **organ središnje državne uprave podređen vladi i neovisan o lokalnim utjecajima**

- propisuje i osnivanje *izbornih samoupravnih tijela*: **OBLASNIH SKUPŠTINA** kao svoj izvršni organ imaju oblasne odbore, a njihovo poslovanje nadzire Veliki župan

- samoupravna nadležnost obuhvaća: *oblasne financije, javne radove, brigu o zdravlju, socijalnoj politici, prosvjeti, unaprijeđenju gospodarstva*

→ **granicama oblasti utvrđenim UREDBOM** nastojalo se prijeći dotadašnje povijesne granice → prosvjedi kod hrvatskih stranaka

- iznimka: **6 BIH oblasti** → kod njih granice ostale iste → vlada ispunila obećanje Jugoslavenskoj muslimanskoj organizaciji dano pri donošenju Ustava

- slično je i kod Slovenskih oblasti

27. Ustav Kraljevine Jugoslavije - → teško gospodarsko stanje, vanjski pritisak na režim, strani mediji izvještavaju o represiji i sumnji na državna ubojstva političkih protivnika....

→ kralj **3.9.1931. PROGLAŠAVA USTAV KRALJEVINE JUGOSLAVIJE**

- trebao je **sve stečevine diktature očuvati u ustavnom obliku**

- **ZADRŽAVA naziv države, UNITARISTIČKO opredjeljenje, CENTRALISTIČKO uređenje, podjelu na BANOvine, ograničenje SLOBODE iskazivanja vjerskih i nacionalnih uvjerenja**

- Kraljevina Jugoslavija je **nasljedna i ustavna monarhija (nije više "parlamentarna")** – time "nasljedna" se htjela naglasiti uloga vladara
- proglašeno je **načelo DIOBE VLASTI**-samo **formalno**, vladar prema Ustavu ima najistaknutiji položaj
- **kralj ima pravo:**
 - ✓ raspisivanja izbora
 - ✓ sazivanja, otvaranja i raspuštanja Narodne skušitne
 - ✓ pravo zakonodavne inicijative (preko ministara)
 - ✓ pravo sankcije i promulgacije zakona
 - ✓ vrhovni zapovjednik vojne sile, proglašenje rata, sklapanje mira, zastupanje pred drugim državama
 - ✓ pravo imenovati do polovice članova Senata
 - ✓ pravo arbitrirati u slučaju nesuglasnosti dvaju domova o prijedlogu zakona

ORGANI PREDVIĐENI USTAVOM:

1. KRALJEVSKO NAMJESNIŠTVO

→ treba vršiti vlast u slučaju kraljeve maloljetnosti, trajne nesposobnosti ili odsutnosti iz zemlje duže od 6 mjeseci

- sastavljeno od **3 osobe**, imenuje kralj oporukom ili posebnim aktom

- nakon atentata na kralja Aleksandra u Marseilleu 1934, do punoljetnosti Petra II., vlast preuzima namjesništvo na čelu s **Pavlom Karađorđevićem**

2. NARODNO PREDSTAVNIŠTVO

- zakonodavno tijelo, dvodomno

Narodna skupština

→ bira se općim i neposrednim glasovanjem, javno i usmeno glasovanje pa se moglo kontrolirati sa strane

Senat

- birani i imenovani senatori s mandatom od **6 god**

- ukupno **46**, kralj imenuje do polovicu

→ morali su imati najmanje 40 godina

→ biraju ih **izborna tijela u banovinama** koja su činili:

- ✓ **narodni zastupnici u Narodnoj skupštini**
- ✓ **svi banovinski vijećnici**
- ✓ **svi predsjednici općina u banovinama koji su bili vezani za režim**

→ senat na taj način **zastupa kraljeve interese**

- domovi su bili **ravnopravni**, ali ako se o zakonu u 2 doma ne bi postigla suglasnost, on bi se **skidao s dnevnog reda** i o njemu se u tom sazivu više nije moglo raspravljati - ako bi u sljedećem sazivu opet došlo do nesuglasnosti **odluku donosi kralj**

IMENOVANJE MINISTARA: imenuje ih **kralj**, samo su **pravno odgovorni Narodnoj skupštini**

POLOŽAJ SUDOVA I SUDACA PREMA NOVOM USTAVU

- sudovi su **neovisni**, suci **stalni**, ali stupanje te odredbe na snagu je odgođeno na **5 god** - vlada je za to vrijeme suce rasporedila prema svom nahođenju i time izvršila pritisak na njih

→ kandidat za suca je morao **pristati uz postojeći oblik vladavine i pravni poredak!!**

POLITIČKA I GRAĐANSKA PRAVA PREMA NOVOM USTAVU

- sužena u usporedbi s Vidovdanskim, sloboda političkog udruživanja ograničena **zabranom udruživanja i okupljanja na vjerskoj, nacionalnoj ili regionalnoj osnovi**

28. Zavičajnost - **Zavičajnost (Heimatrecht)** - specifično za austrijsko pravo → **pripadnost pojedinca pojedinoj općini, temeljem kojeg između pojedinca i općine nastupa odnos utvrđenih širih prava i obveza**

→ stječe se: ne samo stanovanjem, stjecanjem nekretnina u općini, nego nekom osobnom povezanosti npr. udaja porijeklo

- slična je **DRŽAVLJANSTVU**, podrazumijeva **pripadnost zavičajnika samo jednoj općini u državi, pretpostavka za zavičajnost je državljanstvo**

- do 1880. je uređeno podzakonskim i zakonskim aktima županijskih, graskih, općinskih samouprava i uprava. 1877. sabor na prijedlog Zemaljske vlade usvaja

Zakon o zavičajnim odnosima, 1880. → proglašen nakon što je 1879. zajednički sabor donio Zakon o državljanstvu.

→ uređuje **tko je zavičajnik, zavičajna prava, uvjete za stjecanja, promjenu, gubitak zavičajnog prava, proglasio je slobodu kretanja i naseljavanja građana u svakoj općini**

→ potvrda o uživanju zavičajnog prava je **DOMOVNICA**

- pisan je po uzoru na **austrijski Zakon o zavičajnosti iz 1863.** – u Austriji je taj zakon donesen zbog jamčenja pomoći pripadniku zajednice u slučaju siromaštva

- u Hrvatskoj i Slavoniji je donesen jer je zavičajna pripadnost temeljna dimenzija pripadnosti kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, i osnovica sudjelovanja u posebnim pravima i obvezama koje su proizlazila iz hrvatske autonomije (politička prava, izborno pravo, pravo obnašanja javnih dužnosti, pravo na javno okupljanje)

29. podijeljeno vlasništvo - vlasništvo se u srednjem vijeku ne pojavljuje kao jedinstveni pojam već u pluralnim oblicima

- u rimskom pravu se pojavljuje kao skup ovlasti koji pripada jednom vlasniku ili suvlasnicima (dominium, proprietas)- u tom obliku se rijetko pojavljuje u srednjem vijeku
- umjesto vlasnika kao nosioca svih ovlasti na stvari vlasnik se pojavljuje kao nosilac ograničenog i precizno određenog skupa ovlasti nad stvari, te se može javljati više vlasnika nad istom stvari (npr. kod zemlje)- u Justinijanovom zakonodavstvu je to pojam zemljišne služnosti
- karakterističan je i daleko najznačajniji takav slučaj tip podijeljenog vlasništva nad zemljom
- pravni odnos na tom tipu vlasništva zasnivaju se između izvornog vlasnika zemlje (kralj kao senior (ili njegov vazal na kojeg je prenio ovlasti)) i njegova vazala (odnosno podvazala)
- na vazala se prenose privatnopravne ovlasti raspolaganja i korištenja zemljom, ali najčešće i javnopravno ovlasti sudbenosti i upravljanja nad podložnim stanovništvom (kmetovima) te pravo ubiranja poreza
- tako vazal dobiva na ograničeno raspolaganje i korištenje zemlje s funkcijama javne vlasti uz obvezu vršenja vojne službe i vjernosti (fidelitas) vladaru ili senioru
- to predstavlja pravnu osnovu vlastelinstva kao zemljišnog dobra uz obvezu vršenja vojne službe i vjernosti (fidelitas) vladaru ili senioru
- Navedeni tip odnosa praktično i teorijski su uobličili postglosatori. Mogu se razlikovati tri tipa vlasništva i tri tipa nosioca vlasničkih ovlasti- najbliži Justinijanovom pojmu vlasništva je- VLASTELIN. On ima neposredno vlasništvo (dominium directum). On ima široko pravo raspolaganja (ne smije je prodati kraljevom neprijatelju), korištenja (radovi, plodovi, uzimanje rente od stanovništva na zemlji) i vršenju funkcija SUDBENE vlasti-ubiranje poreza i donošenje pravila o obvezama tog stanovništva (urbari!!!)
- VLADAR-nosilac vrhovnog vlasništva (dominium eminens)-zadržava rezidualne ovlasti prema tom zemljištu. U slučaju nevjernosti (infidelitas) vazal gubi svoje vlasništvo (obljubi mu ženu, kćer, sestru, zarati protiv kralja...)
- također u slučaju izumrća roda obdarenika (defectio seminis)
- KMET-nositelj koristovnog vlasništva (dominium utile).

- temeljem toga ima određene obveze prema vlastelinu i crkvi, ali i prava: dio priroda sa zemlje, uvjetovano raspolaganje svojim dijelom zemlje (uz suglasnost vlastelina)- ponegdje nema slobodu seljenja, ali ga ni vlastelin bez sudske presude onda ne može s nje udaljiti
- pravni promet zemljom odvijao se i među drugim stanovnicima koji su izbjegavali navesti pojam vlasništva radi jasnoće i pravne sigurnosti te su precizno navodili koje se ovlasti prenose na kupca(držati, prodati, zamijeniti,...)

30. Hrvatsko kraljevsko vijeće - (Consilium Regium Croaticum) 20.08.1767.-1779.

- 1767., za kraljevine Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju
- osniva ga kraljica zbog toga što su ban i Hrvatsko-slavonski sabor pokazali suzdržanost u izvršenju nekih kraljičinih reformi pa je smatrala da u Banskoj Hrvatskoj nema potrebnu kontrolu
- Sabor je podredno molio kraljicu da ako ne želi ukinuti vijeće, da njegov položaj izjednači s onim UNV-a te da ne povređuje zakonodavne nadležnosti Sabora – kraljica je to **zajamčila**

→prvo mu je sjedište bilo u **Varaždinu**(1767), zatim u **Zagrebu**(1776)

→ustrojeno po uzoru na UNV

→predsjeda mu **ban**

→uz njega **5 članova vijeća** koje imenuje kralj (**upravnopolitička pitanja, prosvjeta i bogoštovlje, pravosuđe, financije, vojno-upravna pitanja**)

- oni predstavljaju strukturu staleža-po jedan član prelata, velikaša, visokog zemaljskog dužnosnika i dvojica plemića

→uz njih još **9 službenika**

- ovlasti vijeća su izvedena iz nadležnosti vladarice
- vijeće je neposredno podređeno vladarici, od nje prima naloge i podnosi izvješća
- **nadležnost:** upravni poslovi koje je dijelio kralj sa Saborom
- osnivanje vijeća je unaprijedilo trgovinu, obrt, gospodarstvo
- članovi vijeća su obrazovani i sposobni pojedinci (Nikola Škrlec Lomnički)

31. Kraljevsko namjesništvo - **KRALJEVSKO NAMJESNIŠTVO, 1945.**

- formirao ga **kralj** nakon pritiska saveznika → nakon što su kraljevska vlada i NKOJ predali ostavke, **Kraljevsko namjesništvo na prijedlog Predsjedništva AVNOJ-a povjerava mandat za sastav nove vlade Titu**

- vlada ima službeni naziv **Privremena vlada Demokratske Federativne Jugoslavije**

pravna osnova namjesništva: **Beogradski sporazum Tito Šubašić** (bitno se razlikuje od Namjesništva iz ustava 1931)

NADLEŽNOST:

- **uska nadležnost** → na prijedlog ministra vanjskih poslova (uz suglasnost predsjednika vlade) postavlja šefove **diplomatskih i drugih predstavništava u inozemstvu**, prima akreditivna pisma šefova stranih diplomatskih misija.
- **nema zakonodavne ovlasti, ni pravo davanja AMNESTIJE I POMILOVANJA** (avnoj to ima, on je težište vlasti)

32 . proces proglašenja neovisnosti RH - - republičke organizacije SK sve više djeluju kao **samostalne stranke**.

- Počinju se stvarati političke stranke (faktični politički pluralizam).

- **1989. CK SKH donio odluku o raspisivanju općih izbora**.

- IZBORI: 22.travnja i 4.svibnja 1990.-HDZ, predsjednik predsjedništva-**Francek**.

- **Ustavnim amandmanima 1990.-iz simbola i naziva uklonjena ideološka obilježja**

- **USTAV RH 22.12.1990.(božićni)**-položena osnova suverenoj hrvatskoj državi. RH utvrđena kao **suverena**, ali u tadašnjim okolnostima **nije došlo do proglašenja neovisnosti**-Ustav propisuje da „ostaje u sastavu SFRJ do novog sporazuma jugo republika ili dok Sabor RH ne odluči drugačije (radi zaštite suvereniteta i interesa RH).

- hrvatsko rukovodstvo prihvatilo slovensku inicijativu za razdruživanje SFRJ i moguće udruživanje u savez suverenih republika te postavilo 30.6.1991. kao krajnji rok. (oružane pubune srpskog stanovništva uz podršku JNA postupno se širi od kolovoza 1990.).

- U svibnju 1991. Srp-crnog blokadom izbora „hrvatskog“ člana Stjepana Mesića za predsjednika Predsjedništva SFRJ onemogućen je rad tog tijela koje je bilo i kolektivni vrhovni zapovjednik JNA.

- 19.svibnja 1991. na području RH održan **referendum**-83% birača-93% odgovorilo potvrdno

25.lipnja 1991. Sabor RH donio dva akta povijesnog značaja:

- **Ustavnom odlukom o suverenosti i samostalnosti RH**-konstituirana kao neovisna država

- **Deklaracijom o proglašenju suverene i samostalne RH**-obrazloženo je proglašenje državno-pravne samostalnosti te utvrđene odrednice budućeg odnosa prema drugim republikama (mogućnost stvaranja konfederacije).

- skupština Slovenije isti dan donijela slične akte o neovisnosti, a sutradan su se dvije države međusobno priznale

- Europska zajednica pritiskom postigla da Slovenija i HR proglase 3mj moratorij na odluke o neovisnosti kako bi se u međuvremenu našlo rješenje (Brijunska deklaracija 7.7.1991.)

- 8.listopada 1991. Sabor donio odluku kojom raskida sve državnopravne sveze na temelju kojih je zajedno s ostalim republikama i pokrajinama RH tvorila dotadašnju SFRJ te iznosi stav da SFRJ više ne postoji----**u pravnom smislu OKONČAN proces konstituiranja RH kao suverene i neovisne države**

2. MEĐUNARODNO PRIZNANJE REPUBLIKE HRVATSKE

Ideja o uspostavi neovisne HR u početku negativno primljena-bojazan da će se raspadom Juge potaknuti slična kriza u Sovjetsko Savezu s teško predvidljivim globalnim posljedicama. Otegotne okolnosti bile su i nastojanje pojedinih zemalja da osiguraju utjecaj na balkanski prostor.

-EU zajednica osnovala **Mirovnu konferenciju o Jugoslaviji**-s radom počela 7.rujna 1991. U sklopu Konferencije osnovano je Arbitražno povjerenstvo od 5 uglednih ustavnih pravnika (na čelu s Robertom Badinterom).

-EU zajednica 16.prosinca 1991. Usvojila je Deklaraciju o smjernicama za priznanje novih država u Istočnoj Europi i Sovjetskom Savezu te Deklaraciju o Jugoslaviji u kojoj je postavila posebne uvjete za priznanje bivših jugoslavenskih republika (zahtjeve podnijele HR, Slovenija, Makedonija i BiH)-Hrvatskoj novi uvijek obećanje o dopuni Ustavnog zakona o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i o pravima nacionalnih zajednica ili manjina

-tijekom 1991. HR su prve priznale Slovenija (26.lipnja) i Litva (30.srpnja). Svih 12 članica EZ zajednički je priznalo HR i Sloveniju 15.siječnja 1992. Primanjem u OUN proces međunarodnog priznanja Hrvatske bio je u osnovi okončan jer su je priznali svi glavni međunarodni čimbenici.

Pravna dimenzija procesa raspadanja Jugoslavije očituje se u mišljenjima Arbitražnog povjerenstva Konferencije o Jugoslaviji. **Povjerenstvo ustvrdilo:**

-da je Jugoslavija u procesu raspada jer federalni organi više ne postoje u Ustavom propisanom smislu, a federacija nema kontrolu nad svojim područjem,

- proces raspada SFRJ završen i da više ne postoji te da je za Hrvatsku kao i za Sloveniju datum na koji je ona proizišla iz bivše SFRJ (sukcesije) **8.listopada 1991.**,

-na pitanje vezano uz granice kao osnovni kriterij prihvatilo je načelo međunarodnog prava **uti possidetis**-poštovanja granica koje su postojale u trenutku stjecanja neovisnosti.

33. Diktatura proleterijata -- Vladimir Iljič Lenjin, osnivač prve komunističke partije i sovjetske države i ključni komunistički teoretičar (pravnik) smatra **da svaka država, pa i najdemokratskija, predstavlja diktaturu vladajuće klase** → **zato je socijalistička država se temelji na diktaturi proleterijata** - *najdemokratskiji oblik vlasti*

- u **marksističkoj** teoriji

→ **radnička** klasa kao **najpotlačeniji** dio stanovništva nastupa kao predstavnik općeg interesa → na **revolucionaran** način preuzima i vrši vlast u **općem interesu**

→ najprije se obračunava s **klasnim i drugim neprijateljima**

→ zatim, **putem države** (koju vodi komunistički pokret) **provodi DIKTATURU** tako da **uključuje najšire narodne slojeve u proces odlučivanja**

- u Jugoslaviji je ta ideja realizirana u represivnim oblicima

→ likvidacije neprijateljskih vojnika, bez suđenja, nastavlja se i 1947. i 1948., na pripadnicima političke oporbe, na udaru je bila i Katolička crkva, kao nosioca i oslonca oporbene djelatnosti

- na ideji diktature proleterijata i sovjetskom uzoru **temeljilo se uspostavljanje modela vlasti koji se u literaturi naziva PARTIJSKA DRŽAVA**

34 . Pravo prvokupa - **-pravo ovlaštenika da mu prodavatelj prvome ponudi stvar na prodaju**

→svrha tog instituta je da štiti rodbinsku i teritorijalnu zajednicu od ulaska stranaca u njihov krug

-to ovlaštenik mora realizirati u određenom **roku**, a onda može stvar ponuditi i trećima, po istoj ili višoj cijeni u pravilu

→razvilo se u Bizantu

-prednost su imali **rođaci**, pa **suvlasnici**, pa **vlasnici susjednih zemljišta** pa onda **vlasnici svih ostalih zemljišta**

PRAVO PRVOKUPA U DALMACIJI

- obuhvaćalo je najprije **rođake**, pa **susjede** i ostale **posjednike u gradu**

- **nije zastarjevalo**

→ prodaja se **morala javno objaviti u mjestu di se nekretnina nalazi**

- isprava o kupoprodaji se mogla zaključiti tek nakon proteka određenog roka u kojem je ovlaštenik mogao izjaviti svoju namjeru prvokupa

- pravo prvokupa je opterećivalo individualno vlasništvo pa ga se pokušava izbjeći. Već u Bizantu se **nije primjenjivalo ako je bila riječ o darovanju, davanju u miraz, i zamjeni** jer se smatralo da svrha tih poslova nije zaobilaženje ovlaštenika na prvokup.

→slično se u dalmatinskim gradovima izbjegavalo s **fiktivnim uzajamnim darovanjem imovine**

35 . Prvoprosinacki akt - **- delegacija Narodnog vijeća putuje u Beograd na**

pregovore s proširenom Kraljevinom Srbijom (priključena Vojvodina i CG, a slične postupke najavile BIH vlada i dalmatinska vlada) → srbi nisu bili voljni prihvatiti niz uvjeta iz Naputka,

- izričito odbili uvjet o 2/3 većini potrebnoj za donošenje USTAVA i prepuštanje odluke o obliku vladavine ustavotvornoj skupštini

→ u nepovoljnim uvjetima pod pritiskom talijanskih trupa, nepovoljnog međunarodnog položaja Države SHS, **delegacija Narodnog vijeća ODSUPA OD ZNATNOG BROJA UVJETA**, te se dogovara o sadržaju **ADRESE koju je 1.12. svečano pročitao** regentu ALEKSANDRU!

SADRŽAJ ADRESE:

- ☒ istaknuta želja Narodnog vijeća o **ujedinjenju** Države SHS s Kraljevinom Srbijom i Crnom Gorom
- ☒ naglašena želja da državni **vladar** bude kralj Petar odnosno kralj Srbije
- ☒ istaknuta želja da se osnuje **jedinstvena vlada** i **jedinstveno narodno predstavništvo**
- ☒ da se privremeno narodno predstavništvo uspostavi **sporazumno**
- ☒ da **vlada bude odgovorna prema parlamentarnim načelima**

- regent Aleksandar (umjesto bolesnog Petra I.) na adresu je odgovorio **IZJAVOM** kojom je **prihvatio te proglasio**

♥ **UJEDINJENJE** Kraljevine Srbije sa zemljama Države SHS u **jedinstveno KRALJEVSTVO SRBA HRVATA I SLOVENACA**

ADRESA I IZJAVA: čine jedinstveni pravni akt kojim je pravno izražen nastanak nove države

- o Prvoprosinačkom aktu je 29.12. obaviještena i bez rasprave glasovala srpska Narodna skupština - do saziva Narodnog vijeća i Hrvatskog sabora nije došlo, izostanak ratifikacije → zbog toga *Stjepan Radić i pravaški političari osporavaju pravnu obveznost akta*

- međunarodno odmah prihvaćena

36. Hrvatsko-slavonski staleški sabor - sabori se na hrv. području spominju već i za Hrvatskog Kraljevstva no nisu imali značaj tijela gdje se donose državne odluke- npr. Sabor u Solinu- krunidba Zvonimira- kao mjesta gdje plemstvo u suradnji s banom odnosno vladarom rješava zakonodavna, sudska i upravna pitanja javljaju se u 13. stoljeću- kao rezultat raspadanja partrimonijalne države i prijenosa dijela vlasti na plemstvo- u početku su zasjedanja povremena, a kasnije se uključuju prelati, velikaši i slobodni kraljevski gradovi, a zborovanja se ustaljuju

- od 15. stoljeća se odluke Slavanskog, a potom i Hrvatsko-slavonskog sabora uobličuju tako da njihove zaključke na institucionalno definirani način potvrđuje kralj umjesto da kao tad te odluke izdaje u obliku privilegija plemstvu

- prvi sabor slavonskog plemstva i jobagiona kraljevskih utvrda cijele Slavonije zabilježen je 1273. u Zagrebu kojime je prema vrelima predsjedao ban Matija koji je i potvrdio zaključke- na njemu su plemići i jobagioni iznijeli primjedbe da kraljevski sudovi na njihovu štetu povrjeđuju neka prava Kraljevstva i banovine- uglavnom riječ o nadležnosti sudova i pravilima sudskog postupka koja su bila vezana uz sporove oko vlasništva njihove zemlje
- plemići i jobagioni su potpisali i dali banu potvrdu "prava Kraljevstva i banovine" u 33 točke s molbom da ih se oni i suci pridržavaju tokom suđenja
- ban je to prihvatio jer se osnivaju na istinitim i zakonitim razlozima- to zapravo predstavlja rudimentarni oblik zakonodavnog postupka- takvi sabori još 1278,1432-Zagreb,1439- Križevci na kojima su donesene norme koje jamče prava plemstva i drugih osoba
- za razliku od Ugarskog sabora, zasjedanja hrvatskih i slavonskih staleža su se održavali bez prisutnosti kralja, no kralj Žigmund Luksemburški bio je prisutan 1397. na krvavom križevačkom saboru gdje su poubijani njegovi protivnici
- na području Hrvatske i Dalmacije nije uspostavljen sabor sa zakonodavnim nadležnostima- već su u nekoliko navrata održani skupovi plemstva koji su rješavali upravna i sudska pitanja koja su se pojavila, vjerojatno zbog velike moći hrvatskih velikaša uz koju se kraljeva vlast slabije osjećala, pa nije bilo potrebe za takvom obranom interesa plemstva
- POLOVINA 15. st.- na saborima se okuplja niže plemstvo, prelati, velikaši, predstavnici slobodnih kraljevskih gradova - sabori se pretvaraju u predstavništvo zemlje čije zaključke sankcionira kralj- više za Slavoniju nego Dalmaciju i Hrvatsku- zbog slabije kraljeve prisutnosti, osmanskih prodora
- najznačajnija iznimka toga je sabor hrvatskog plemstva u Cetingradu 1527.- Ferdinand II. Habsburg izabran za kralja
- 1558. - hrvatski i slavonski staleži zasjedaju na jedinstvenom Hrvatsko-slavonskom saboru koji će se uspostaviti kao predstavništvo kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije- u stvarnosti zastupljeni samo hrvatski i slavonski staleži
- od polovine 15. stoljeća Slavonski, a zatim i Hrvatsko-slavonski sabor bira 4 nuncija, tj. izaslanika (delegacija) za Ugarsko-hrvatski sabor: 1 za Dom velikaša, 2 za Dom zastupnika, pronotora koji u njihovo ime formulira zaključke- oni su tamo bili delegacija zemlje te imali poseban položaj i prava
- Hrvatsko-slavonski sabor-nazivao se spravišće i stanak, a na latinskom *diaeta generalis, congregatio generalis, conventus Regni*.- od 1681. puni naziv glasi *Congregatio Regnorum Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae*-Sabor kraljevina Hrvatske, Dalmacije i Slavonije- do 1791. ga sazivao ban uz obavijest vladaru, od tad jedino dopuštenjem kralja. -sazivao i predsjedavao mu je ban- u staleškom razdoblju se sastajao 2-3 puta godišnje po 2-3 dana
- Ban saziva sabor banskim pozivnicama (*litterae banales*), šalje ih prelatima i velikašima osobno, nižem plemstvu putem županija (pozvano putem općeg poziva, rijetko dolazi zbog troškova, stoga bira 4 delegata uz davanje obveznih naputaka u pogledu rasprave i glasovanja), a gradovima direktno-neposredno (također preko 2 predstavnika)- tako se uspostavljaju dvije kategorije članova – virilisti - dolaze po osobnom pravu, *ex iure virili*- imali veći prestiž
- zastupnici županija i gradova
- svaki je član načelno imao jednak pravni položaj, ali su virilisti imali veći prestiž što je bilo bitno jer se odluke nisu donosile zbrajanjem glasova nego „vaganjem” odnosno procjenom o „težini” predanih glasova s obzirom na one koji su glasali, prednost se davala starijim i uglednijim članovima
- Sabor je do 1918. bio jednodomno tijelo, a samo su dvaput(1621. i 1709.) prelati i velikaši te plemstvo i gradovi zasjedali odvojeno
- po otvaranju Saboru prvo su se iznosili kraljevi prijedlozi o kojima je Sabor odlučivao, zatim su staleži i redovi iznosili prijedloge i pritužbe koje se potom rješavalo
- zaključci koje je donio Sabor bili su opći propisi (*articuli*) koje je morao sankcionirati vladar te pojedinačne pravne norme(*acta*), svi zaključci su imali formalni status zakona i svi su se uvrštavali u jedinstvenu ispravu(zapisnik) i dobivali broj prema redu donošenja- npr članak VII:1712. znači sedmi zaključak sabora iz 1712. Zakoni Ugarsko-hrvatskog sabora označavali su se obrnuto.
- Hrvatsko-slavonski sabor je vršio:- izborne funkcije(izbor kralja, predlaganje kandidata za bana, ustoličavanje bana, izbor nuncija, izbor protonotara i glavnog kapetana kraljevstva
- Nadležnost u javnim financijama- raspisivao dimnicu- prema dimnjaku u kući kao redovni porez Kraljevina i odobravao kralju raspisivanje ratnog poreza- dika
- zakonodavnu funkciju(donošenje općih propisa) - pravosudnu funkciju (briga o urednom vršenju sudbenosti, izbor sudskih prisjednika, rješavanje sporova oko nekretnina među velikašima)

- upravnu funkciju(zemaljska obrana, javne financije, prosvjeta i bogoštovlje, uređenje voda, cesta, školstva, poslovi iz nadležnosti županija i dr.)
- s vremenom sabor je gubio ovlasti- kralj imenovao bana bez prijedloga sabora, pravo odobravanja ratnog poreza je sam sabor 1790. prenio na Ugarsko-hrvatski sabor, nadležnost u pravosudnim i upravnim pitanjima prenjeta je na Hrvatsko kraljevsko vijeće i županije reformama Marije Terezije
- Ugarska strana je negirala zakonodavnu prirodu odluka H-S sabora pod obrazloženjem da je jedino Ugarski sabor državni parlament i jedino on donosi zakone. Po njihovom mišljenju, Hrvatsko-slavonski sabor je pokrajinska skupština ovlaštena donositi podzakonske opće akte(statute)-međutim to nije tako bilo u stvarnosti.
- slijedom toga, Ugarsko-hrvatski sabor je 1708. donio Zakonski članak 1708:XIII. o suglasju zakona □ zakoni H-S sabora moraju biti u suglasnosti sa zakonima Ugarsko-hrvatskog sabora, donesen je na protivljenje hrvatskih nuncija i kralj ga nije sankcionirao
- na slijedećem saboru je na kraljev prijedlog donesen članak 1715:CXX kojim je potvrđeno pravo Hrvatsko-slavonskog sabora za donošenje zakona za svoje područje □ propisuje da se kralju na sankciju moraju podnijeti zaključci H-S sabora o kraljevoj upravi, upravi pravosuđem i sudski postupak (time je ocrтана nadležnost H-S sabora)
- iz toga se vidi da je Hrvatsko-slavonski sabor vršio izborne funkcije, zakonodavne funkcije, pravosudne funkcije i upravne funkcije

37. Mažuranićeva reforma odvajanja sudstva od uprave - b)

ODVAJANJE SUDSTVA I UPRAVE

- jedna od temeljnih reformin nužna pretpostavka poboljšanja kvalitete sudstva i uprave
- do tada su sudstvo i uprava bili objedinjeni na najvišoj i najnižoj razini
- predsjednik Stola sedmorice *ex officio* bio je ban, a u mjesnim sudovima su sudili općinski dužnosnici
- nije bilo propisa koji bi jamčili stručnu izobrazbu sudaca, sudačku neovisnost i stabilnost njihova položaja → sve to šteti njihovom položaju

Zakon o vlasti sudačkoj 1874

→ kratki zakon, 13 članaka

→ **odvajanje sudstva i uprave, jamstvo sudačke neovisnosti, načelno određenje položaja sudaca, rješavanje odnosa sudstva i uprave**

→ cjelokupno sudstvo je proglašeno **kraljevim (državnim)**, u čije se **ime izriču presude**

→ organizacijska neovisnost sudstva zajamčeni ograničenjem da se isključivo **zakonom** mogu urediti **pitanja ustroja sudstva i unutarnjeg poslovanja sudova, te ukidanje sudova i plaće sudaca**

→ uvedeno je i **načelo INKOMPATIBILITETA**: sudačko zvanje je nespojivo s drugom plaćenom državnom ili općinskom službom

→ ako bi sudac bio izabran za **zastupnika**, morao je **birati između tih dviju funkcija**

→ **sudačko zvanje** mogle su obavljati osobe koje su imale **kvalifikacije propisane zakonom**

→ zvanje je **doživotno**

→ imenuje ih **vladar**

→ otpuštanje ili pomicanje suca s položaja i mjesta ili umirovljenje protivno njegovoj volji moglo se provesti jedino na temelju **presude sudačkog vijeća** te u **postupku i zbog razloga propisanih zakono** ---- iznimka: **preustrojstvo pravosudnog sustava**

→ **sukob nadležnosti uprave i sudstva** rješava se **sporazumom ZEMALJSKE VLADE i STOLA SEDMORICE**, odnosno **odlukom kralja** ako se dogovor sporazumom nije mogao postići

Zakon o predsjedništvu stola sedmorice, 1874.

ukida položaj **bana** kao predsjednika, predsjednika biraju suci iz svojih redova

Zakon o stegovnom postupku protiv sudaca, njihovom premještanju i umirovljenju protiv njihove volje 1874.

- uređuje **povredu sudačke dužnosti i sankcije**, **stegovni postupak daje u ruke samih sudaca**.

→ **premještanje** je moguć samo na **mjesto istog ranga i plaće** → sudi zaštićeni od institucionalnog pritiska

- Khuen Hedervary ukida odvojenost sudstva i uprave.

38. Dalmatinski sabor - - Dalmacija je uvođenjem ustavnosti 1860. temeljem *Zemaljskog reda i izbornog reda za zemaljski sabor Kraljevine Dalmacije* **1861. dobila svoj POKRAJINSKI SABOR** sa sjedištem u Zadru

→ djelokrug, sastav, način izbora, slični kao i u drugim austrijskim zemljama

- **glavna pitanja** iz djelokruga sabora: *poljoprivreda, javna izgradnja, nadzor nad općinama i školama, donošenje pokrajinskog proračuna, raspisivanje pokrajinskih prireza i izbor 5 zastupnika u Dom zastupnika Carevinskog vijeća*

→ **1907.** je uvedeno **opće i jednako izborno pravo za Carevinsko vijeće za muškarce** - 11 članova je bilo iz Dalmacije

SASTAV DALMATINSKOG SABORA

2 virilna člana: **zadarski nadbiskup i pravoslavni episkop**

41 ZASTUPNIK: birani prema kurijalnom sustavu na 6 godina

KURIJE - skupine izbornika utvrđene prema profesionalno-socijalnim kriterijima

- ❖ **veleporeznici** (plaćali najmanje 100 fortinti neposrednog poreza) → 10 zastupnika
- ❖ **članovi trgovačko-obrtničkih komora** → 3 zastupnika
- ❖ **pripadnici gradova** → 8 zastupnika
- ❖ **pripadnici seoskih općina** → 20 zastupnika

- 4. kurija - bira se **javno i neposredno** na skupovima birača u *kotarskim središtima* i potom u *skupovima izbornika*

- 1,2,3 kurija – tajni i neposredni, birači u kotaru (kvalificirani poreznim, obrazovnim i prof. cenzusom) biraju jednog izbornika na 500 stanovnika, a potom izbornici biraju zastupnika između sebe

- nastojalo okupiti neovisne, obrazovane, kompetentne osobe u sabor

- žene su bile isključene iz izbora, smatralo ih se ovisnima i podložnim utjecaju, manje obrazovanim

- **sabor nije bio autonoman**, *predsjednika mu je birao car, i potvrđivao je poslovnik sabora*

- sabor kao svoje izvršno tijelo bira **Zemaljski odbor** koji ima **4 člana** na čelu s predsjednikom sabora.

- **posljedica kurijalnog sustava: gradsko stanovništvo** je činilo većinu u saboru (prve 3 kurije su zapravo građanstvo), a zadnja seoska kurija čini **80% stanovništva**, a u saboru čini manje od polovine zastupnika -- odrazilo i na **pitanje sjedinjenja Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom + pitanje službenog jezika** -- građanstvo uglavnom nije podržavalo sjedinjenje jer bi time izgubili zauzete položaje, odgojeni u talijanskom duhu

→ stvorena **autonomaška stranka** → **oštro protiv sjedinjenja**, na izborima 1861. ostvarila premoć i takav sabor je odbio inicijativu za sjedinjenjem s Banskom Hrvatskom.

→ nasuprot je **Narodna stranka ("aneksionisti")** → **zalagala za sjedinjenje**, 1905. se sjedinjuje s Dalmatinskom strankom prava u **Hrvatsku stranku** → **od 1870. ustrajnim djelovanjem polako ostvaruje premoć u Saboru**

- **autonomaška stranka snažan utjecaj zadržava u Zadru** – činovnici izvana jer je upravno središte + talijani

- saboru je djelovala i **Srpska stranka** → **sjedinjenje Dalmacije s BiH**, računajući da će ona u budućnosti postati dio Srpske države

- Dalmatinski sabor je posljednju sjednicu održao 1912. – vladarevom odlukom je odgođeno njegovo zasjedanje te više nije sazivan

39. Rapallski ugovor - , 1920 .

- Kraljevstvo SHS se usuglašava da Italija dobije **Trst, Goricu, Gradišku, dio zapadne Kranjske, Istru, Zadar s okolicom, Cres, Lošinj, Lastovo, Palagružu** i stvorena je »slobodna i neovisna Riječka država«

→ talijani koji su živjeli na području SHS imali su **pravo opcije za talijansko državljanstvo** koje ih ne obvezuje na iseljenje, pravo na upotrebu talijanskog jezika, pravo na zadržavanje gospodarskih pogodnosti koje su imali prije raspada Austro-ugarske

- o time je Dalmacija **izuzeta od agrarnih reformi**, tj. one se nisu mogle provesti bez suglasnosti talijanske vlade
- Talijanska strana nije preuzela nikakve obveze zaštite prava Hrvata i Slovenaca.

40. Ustavni zakon 1953. -- - širenje samoupravljanja kosi se ustavnim uređenjem iz 1946. i 47. koje počiva na načelu **administrativnog socijalizma** → potrebno je to zamijeniti

- kako samoupravljanje nije bilo uvedeno u cijeli politički sustav, dovoljno je bilo donijeti samo **USTAVNI ZAKON** koji bi zamijenio određene dijelove Ustava FNRJ

→ **13.1.1953. Ustavni zakon o osnovama društvenog i političkog uređenja Federativne Narodne Republike Jugoslavije i saveznim organima vlasti**

- naglašava da su **društveno vlasništvo + samoupravljanje** osnova društvenog i političkog uređenja

- uklanja se **Vijeće naroda** → **Vijeće proizvođača** uvedeno

- u **Saveznom vijeću** su dvije vrste članova → **GRAF**

- u **VP** zastupnike biraju **proizvođači** zaposleni u pojedinim privrednim granama **sukladno udjelu tih grana u DP-u Jugoslavije** pa je ono trebalo predstavljati interese samoupravljača

- **federalno načelo je bitno oslabljeno**

- federalno načelo je sačuvano u **VN**, koje je postalo **nestalni dom koji se po potrebi izdvaja iz Saveznog vijeća** → u slučaju revizije Ustava i usvajanja saveznog društvenog plana → u stvarnosti nijednom se nije izdvojilo

→ uvodi **funkciju predsjednika** kao **poglavara države** umjesto dotadašnjeg **Prezidijuma Skupštine**

→ predsjednik je po položaju bio i **predsjednik Saveznog izvršnog vijeća (SIV)** - zamijenilo vladu

- čini: **najmanje 15 članova**, zastupljena svaka republika (kompenzirano ukidanje Vijeća naroda)

- **predsjednika Republike i članove SIV-a bira Skupština na zajedničkoj sjednici 2 doma** → ojačan položaj Skupštine (sukladno načelu jedinstva vlasti)

- dodano je **pravo na rad**

USTAVNI ZAKON NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE

- preslikana struktura vlasti s federacije na republiku: **Republičko vijeće + Vijeće proizvođača**

41. društveno i državno vlasništvo –

1950 .

- **uvodi društveno vlasništvo** → uvođenje radničkog samoupravljanja vezano je za sukob s INFORBIROOM 1948. (SSSR se razvijao u smjeru birokratske svestlasti države otuđene od radničke klase)

❖ **kao alternativna sovjetskom modelu:** radnici su trebali neposredno gospodariti sredstvima za proizvodnju i raspolagati dohotkom koji ostvare, umjesto da to kao do tad čini država kao posrednik

→ od 1949. se počinju osnivati **RADNIČKI SAVJETI** u tvornicama, a 1950. je samoupravljanje *institucionalizirano na zakonskoj razini*

DRUŠTVENO VLASNIŠTVO je odnos među ljudima povodom stvari

→ sredstva za proizvodnju i druga sredstva društvenog rada i prirodna bogatstva pripadaju svakom članu društva i svim članovima zajedno, ali da NITKO nema nad njima isključiva i potpuna prava

- **RADNE ORGANIZACIJE** imaju pravo korištenja i raspolaganja sredstvima za proizvodnju → funkcije raspodjele dohotka i upravljanja tj. izbor njihovih članova vrše **radnički savjeti** (SK članovi)

- ugl. se odluke i na toj razini donose u *organizacijama SK* osnovanim u samim poduzećima prethodno usmjerene odlukama viših partijskih komiteta

POSLEDICE DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA: imovina je "svačija i ničija" → neodgovorno poslovanje, neracionalne investicije i potrošnja, neproduktivnost → gubici!!

- takav model samoupravljanja trebalo je provesti i u društveni i politički sustav. → **Ustavni zakon 1953.** uvodi samoupravljanje u prosvjetu, kulturu, zdravstvo itd...

- **Ustavi 1963. i 1974. uvode samoupravljanje u gotovo sve pore društva**

- **DRŽAVNO VLASNIŠTVO** znači da je država nosilac klasičnih vlasničkopravnih ovlasti na državnoj imovini → u njeno ime tom imovinom gospodare odgovarajuća **državna tijela** (agencije i ministarstva)

- **1945.** počinje stvaranje državne imovine oduzimanjem **poljoprivrednih zemljišta**, **1946.** se nastavlja **veliki i manji privredni pogodni**

- na taj način je stvorena imovina u državnom vlasništvu predviđena ustavom 1946.

42. Ustavni sud SFRJ - . Ustavni sud Jugoslavije činili su predsjednik i deset sudaca koje je na rok od osam godina samostalno biralo Savezno Vijeće, uz mogućnost da još jedanput budu izabrani. Ustavni sud je odlučivao o suglasnosti zakona s Ustavom SFRJ-a i o suglasnosti republičkih zakona sa saveznim zakonima. Osim toga je rješavao i sporove između republika i federacije i između republika međusobno, rješavao je o sukobu nadležnosti između sudova i saveznih organa, između sudova i republičkih organa te je davao i mišljenje o ustavnosti predloženih zakona

- Uvođenje Ustavnog suda nije bilo posve u suglasju s načelom jedinstva vlasti jer je nadzorom ustavnosti zakona sud posredno nadzirao skupštinu čija se najvažnija djelatnost sastojala upravo u donošenju zakona. Zbog toga su ovlasti Ustavnog suda bile riješene kompromisno. Tako Ustavni sud Jugoslavije nije mogao poništiti ili ukinuti pojedine odredbe ili cijeli zakon za koji bi utvrdio protuustavnost, što je inače uobičajena ovlast ustavnih sudova. Umjesto toga je temeljem obavijesti Ustavnog suda savezna ili republička skupština u roku od šest mjeseci trebala osporeni zakon dovesti u suglasnost s Ustavom. Po isteku tog roka zakon odnosno njegove pojedine odredbe — prestao bi vrijediti ako u međuvremenu nije bio usuglašen s Ustavom, što bi Ustavni sud utvrdio svojom odlukom. Tako je ukidanjem zakona temeljem odredbe Ustava (a ne temeljem odluke Ustavnog suda) formalno izbjegnuto narušavanje načela jedinstva vlasti. Međutim, u slučaju nesuglasnosti republičkog zakona sa saveznim Ustavom ili saveznim zakonom Ustavni je sud takav zakon odmah trebao suspendirati, a u određenim slučajevima i ukinuti, pa je time do izražaja dolazio stvarno slabiji suverenitet republika. Velik nedostatak bila je činjenica da su za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom bili nadležni državni organi, dok je mogućnost građana da iniciraju taj postupak bila znatno smanjena- To je bitno umanjivalo i značaj nadležnosti Ustavnog suda da odlučuje o povredama sloboda i prava pojedinačnim saveznim aktom

- **43. reforme Josipa II. -** njegovo vladanje obilježeno je odrješitim reformama koje je provodio u apsolutističkom duhu i nasuprot protivljenju staleža
- njegova reformska djelatnost zasnivala se na prosvjetiteljskoj ideji o općoj dobrobiti kao svrsi države na čije je ostvarenje pozvan vladar bez obzira na protivljenje privilegiranih staleža
- dijelio je uvjerenje pruskog kralja da je vladar prvi činovnik države koji njome mora upravljati aktivno i obaviješteno temeljem poznavanja svih okolnosti- nastojao je Habsburšku monarhiju ustrojiti kao jedinstvenu i ujedinjenu njemačku državu
- posebno ga je smetao staleški ustroj i poseban položaj katoličke crkve- njezin položaj oslabljen je 1781. Patentom o vjerskoj toleranciji kojim je uspostavljena načelna jednakopravnost priznatih vjera i proširena su prava protestanata, a naročito do tada gotovo obespravljenih židova- Katolička crkva zadržala je položaj privilegirane državne crkve
- normirao je položaj, organizaciju i djelatnosti Crkve te ukinuo samostanske redove koji se nisu bavili karitativnom ili nekom drugom općekorisnom djelatnošću
- uredbom iz 1784. je nametnuo njemački jezik kao službeni u cijeloj Monarhiji.
- 1785. je podijelio Ugarsku i Hrvatsku na 10 okruga, neovisno o prijašnjim županijskim i državnim granicama.
- 3 zagrebačke i dio ugarske Zladske županije ušle u okrug sa sjedištem u ZAGREBU, 3 slavonske i Baranja-okrug sa sjedištem u PEČUHU- na čelu okruga je bio kraljev povjerenik- imenovao PODŽUPANA na čelu županije (najniža jedinica državne uprave)- postaje izvršni organ viših tijela
- županija je postala najniža jedinica državne uprave u zemlji- županijske skupštine nisu ukinute ali se u praksi nisu sastajale- između kralja i županija posredovao ban
- 1785. Patentom o ukidanju kmetstva Josip II. je kmetovima podari niz sloboda poput slobode seljenja, prava na slobodnu ženidbu bez privole vlastelina, pravo na polaženje škole i biranje profesije te slobodu raspolaganja pokretnom imovinom no to je bilo samo virtualno oslobađanje kmetova jer njima nije bilo osigurano vlasništvo nad zemljom koju obrađuju što je bio preduvjet njihove egzistencije te se umjesto toga kmet trebao dogovoriti s vlastelinom o otkupu što zbog siromaštva kmetova nije bilo moguće, isto tako ugarske i hrvatske županije taj patent nisu proglasile
- kmetovi vlasništvo nad zemljom koju obrađuju dobivaju tek 1848.

- sudbonosnom za Josipa II. pokazati će se namjera reforme poreznog sustava i uvođenja opće porezne obveze u koju je svrhu 1788. najavljen popis pučanstva i izmjera zemljišta- to je izazvalo val nezadovoljstva koje se dodatno pojačalo kada je 1789. nakon poraza od Osmanlija Josip II. zatražio dodatne poreze od županija- zbog žestokih reakcija i nezadovoljstva Josip II. je uredbom 1789. na snagu vratio ustavni poredak u Ugarskoj i Banskoj Hrvatskoj te ukinuo sve uredbe koje je donio osim patenta o vjerskoj toleranciji i ukidanju kmetstva te obećao sazivanje Sabora, to obećanje nije ispunio jer je umro 20.2.1790.

njega je naslijedio brat Leopold II. koji je odmah sazvao Ugarsko-hrvatski sabor i objavio da će poštovati ustavnosti- na tom saboru 1791. donesene su odluke koje će položaj Hrvatske i Slavonije staviti na nove temelje i obilježiti političke procese koji su uvelike odredili zbivanja 1848

44. bansko vijeće - BANSKO VIJEĆE, 1848.

- formira Jelačić **1848.** po uzoru na Hrvatsko kraljevsko vijeće

- na čelu je **ban**, zamjenjuje ga **podban** Mirko Lentulaj

→ ima **5 odsijeka** na čelu kojih su **načelnici** - **unutarnji poslovi, prosvjećivanje, bojni odsijek, odsijek javnih financija, odsijek za pravosuđe**

- svaki odsijek ima savjetnike i niže službenike

→ ono je formalno bilo **pomoćni organ bana**, ali je ustojeno kao privremena zemaljska vlada koja je bila donekle samostalna

- donosila je **naloge nižim upravnim jedinicama** koje su one izvršavale

→ takav položaj vijeća ostao je jednak i nakon sazivanja Hrvatsko-slavonskog sabora (koji je smatrao da vijeće treba biti podređeno saboru)

- ☑ bečko Ministarstvo unutarnjih poslova je raspustilo Bansko vijeće 12.6.**1850.**, a 1.7. njegove nadležnosti preuzima novoformirana **Banska vlada** (podređena središnjoj vladi u Beču)

45. Šestosiječanjska diktatura -

1. POLITIČKE OKOLNOSTI UVOĐENJA ŠESTOSIJEČANJSKE DIKTATURE

- Politički život u razdoblju Vidovdanskog ustava karakterizirala je trajna politička i društvena nestabilnost čiji su uzroci ležali u neriješenim napetostima nacionalno, kulturno i društveno iznimno heterogene zemlje koje su se nastojale razriješiti autoritarnim načinom vladanja i nametanjem interesa srpske političke elite
- snažno porasla prihvaćenost HRSS-a među hrvatskim stanovništvom pa se ta stranka faktično pretvarala u hrvatski nacionalni pokret, a Stjepan Radić u općenacionalnog vođu
- pritisak se stalno vršio i na gotovo sve oporbene elemente- među tim je pritiscima bilo i spomenuto zatvaranje Stjepana Radića zbog njegova učlanjenja HRSS u Seljačku internacionalu 1924. koja je bila pod utjecajem komunističke sovjetske vlasti- zatvoreni Stjepan Radić priznao je Vidovdanski ustav,

odrekao se republikanskog usmjerenja, a stranka je promijenila naziv u Hrvatska seljačka stranka. Godine 1925. Radić je ušao u vladu iz koje će izići već sljedeće godine

- Nakon izbora za Narodnu skupštinu 1927., međutim, došlo je do velikog preokreta jer je tada ustanovljena Seljačko-demokratska koalicija između HSS-a i Samostalne demokratske stranke na čelu sa Svetozarom Pribićevićem
- Pribićević se od uvjerenog centralista i jugoslavenskog integralista preobrazio u federalista i republikanca koji je sudbinu Srba u etnički miješanim krajevima vidio u suradnji s Hrvatima uz jamstva prava Srba
- Užareno političko ozračje u društvu i Narodnoj skupštini u kojoj je nova koalicija bila ozbiljna prijetnja dotadašnjem rasporedu snaga bili su podloga na kojoj je 28. lipnja 1928. u Narodnoj skupštini jedan radikalski zastupnik usmrtio ili zadao smrtnu ranu Stjepanu Radiću, Pavlu Radiću, Đuri Basaričeku te ranio još dvojicu zastupnika HSS-a
- Posljedica atentata u Skupštini bilo je daljnje zaoštavanje političke krize u kojoj je Svetozar Pribićević zajedno s novim vođom HSS-a Vladkom Mačekom tražio promjenu Ustava i uvođenje federalističkih elemenata- teška politička kriza poslužila je kralju Aleksandru kao razlog prešutnu suglasnost, pa poslije i uz financijsku pomoć Francuske, Velike Britanije i Čehoslovačke da proglasi 6. siječnja 1929. ukidanje Ustava i prijelaz na apsolutnu vlast kralja

2. GLAVNI AKTI U PORETKU ŠESTOSIJEČANJSKE DIKTATURE

- Kralj je u svom proglasu u Službenim novinama 6. siječnja 1929. objavio da je nastupio čas, kad između naroda i kralja ne može i ne smije biti više posrednika", da je parlament zbog političkih zloraba postao smetnja u državi te da on kao čuvar narodnog jedinstva mora ukinuti Ustav i raspustiti Narodnu skupštinu
- Kralj je imenovao i novu vladu na čelu s generalom Petrom Živkovićem
- Kralj je 6. siječnja objavio Zakon o kraljevskoj vlasti i vrhovnoj državnoj upravi po kojem je kralj nosilac sve vlasti u zemlji te donosi i proglašava sve zakone, imenuje vladu koja je odgovorna samo njemu, postavlja državne službenike i suce
- objavio i Zakon o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi koji je proširio i pooštrio inkriminacije iz istoimenog zakona iz 1921. na svako djelovanje čija je svrha bila promjena političkog ili društvenog poretka-zabranjeni su sva udruženja i političke stranke koji su iznosili stajališta o potrebi promjene postojećeg poretka kao i one skupine koje su imale vjersko ili nacionalno („plemensko”) obilježje
- osnovan je Državni sud za zaštitu države u koji su postavljeni suci lojalni režimu i koji je razvio vrlo represivnu sudsku praksu- slijedile su izmjene Zakona o općinama i oblasnim samoupravama kojim su razriješene sve izabrane općinske i oblasne samouprave te su uredbama velikih župana imenovani novi članovi lojalni režimu- time je režim uspostavio kontrolu i na razini lokalne samouprave
- jedan od najznačajnijih zakona bio je Zakon o nazivu i podjeli Kraljevine na upravna područja donesen 3. listopada- tim je zakonom država dobila novi naziv: Kraljevina Jugoslavija, što je označilo i službeni prijelaz na unitarističku politiku
- izvršena je i nova upravna podjela države na devet banovina ustrojenih prema zemljopisnim kriterijima- Dravska banovina, Savska banovina, Primorska, Drinska, Zetska, Dunavska, Moravska, Vardarska banovina
- Banovinski organi bili su ban, banovinska uprava i banovinsko vijeće, banovina nije dobila nikakvu samoupravu- ban je stajao na čelu banovinske uprave i bio odgovoran za krug državnih poslova u banovini, postavljao ga je kralj na prijedlog predsjednika vlade te je bio neposredno podređen kralju, vladi odnosno resornom ministru- kralj je na prijedlog ministra postavljao i sve načelnike banske uprave koji su bili neposredno podređeni resornom ministru. Banovinsko vijeće trebalo je biti samoupravno tijelo banovine, ali je funkcioniralo tek na tehničko-savjetodavnoj razini pa je banovina bila isključivo upravno-teritorijalna jedinica u sustavu državne uprave- Apsolutna vlast vladara iskorištena je da se kratkim putem bez rasprave u parlamentu donese cijeli niz važnih i razmjerno kvalitetnih zakona iz područja građanskog, postupovnog, kaznenog i drugih grana prava u Jugoslaviji

46. Sporazumi tito-šubašić -

5. SPORAZUMI TITO - ŠUBAŠIĆ

- U isto vrijeme kada i Drugo zasjedanje AVNOJ-a u Teheranu je 1943. održan sastanak vođa SAD-a, SSSR-a i Velike Britanije na kojem je zaključeno daje potrebno dati punu vojnu podršku partizanima u Jugoslaviji
- Ubrzo potom Britanci su povukli vojnu misiju i dostavu vojne pomoći Draži Mihailoviću
- Paralelno s tim preusmjerenjem na vojnom planu, saveznici, a naročito Britanci, nastoje premostiti dvojnost jugoslavenskih vlada vodeći računa da budu očuvani i njihovi interesi- Tako je kralj Petar II. nakon engleskog pritiska razriješio tadašnjeg predsjednika kraljevske vlade Božidara Purića, u čijoj je vladi Draža Mihailović imao položaj ministra i mandat povjerio Ivanu Šubašiću koji je potom stupio u kontakt s Josipom Brozom Titom
- Tito i Šubašić zaključili su dva sporazuma, a drugim od njih bila je osnovana jedinstvena vlada Tito — Šubašić
- Prvi sporazum između mandataru nove kraljevske vlade Šubašića i Tita kao predsjednika NKOJ-a zaključen je na Visu 16. lipnja 1944. -Tim se sporazumom Šubašić obvezao da u novoj vladi neće biti osoba koje su se kompromitirale u borbi protiv partizanskog pokreta te da će nova vlada pružiti diplomatsku i drugu pomoć partizanskom pokretu i drugim snagama u borbi protiv okupatora kao i pomoć u prehrani stanovništva u Jugoslaviji
- Posebno je značajno da se nova vlada obvezala priznati demokratsko i federativno uređenje državne zajednice te AVNOJ i NKOJ kao „privremenu upravu zemlje”, dati podršku partizanskom pokretu („Narodno-oslobodilačkoj vojsci”) te osuditi kolaboracioniste
- NKOJ se pak obvezao da neće pokretati pitanje kralja i monarhije jer će pitanje državnog uređenja biti riješeno nakon oslobođenja zemlje te da će javno objaviti izjavu o suradnji sa Šubašićevom vladom- Bitno je i to da su se dvije strane dogovorile o koordiniranju budućih aktivnosti te izrazile želju za što bržom uspostavom jedinstvenog predstavnštva države, ali ono tim sporazumom nije bilo uspostavljeno
- Drugi sporazum Tita i Šubašića potpisan je 1. studenoga 1944. u Beogradu u vrlo povoljnim okolnostima za Tita s obzirom na uspjehe partizanskog pokreta- Taj je sporazum postavio neka načela o položaju države i ustrojavanju jedinstvene vlade
- Beogradskim je sporazumom utvrđeno da će Jugoslavija zadržati međunarodnopravni kontinuitet, a da će se u međunarodnim odnosima predstavljati u svom „starom obliku” (to jest kao kraljevina) dok slobodnom odlukom naroda „buduća demokratska i federativna Jugoslavija” ne dobije svoj konačni oblik vladavine- do takve odluke naroda kralj neće ulaziti u zemlju, a poslove iz njegove nadležnosti obavljat će novo Kraljevsko namjesništvo- to je namjesništvo trebalo biti osnovano ustavnim aktom kralja i uz prethodni sporazum predsjednika NKOJ-a Josipa Broza Tita i predsjednika kraljevske vlade Šubašića- Kraljevsko namjesništvo trebalo je položiti prisegu kralju, a buduća jedinstvena vlada narodu
- Nova je vlada trebala imati 28 resora, među kojima je bio i po jedan ministar bez portfelja za svaku od šest federalnih jedinica
- Dodatkom (aneksom) Beogradskom sporazumu od 28. prosinca 1944. zajamčeno je slobodno djelovanje građanskim političkim strankama i pojedincima koji nisu surađivali s okupatorom i njihovo pravo na vlastite liste na izborima za Ustavotvornu skupštinu- Tim je sporazumom precizirano da će do završetka rada Ustavotvorne skupštine zakonodavnu vlast obnašati AVNOJ, a da je jedna od najvažnijih zadaća nove vlade ustrojavanje neovisnih sudova

47. Zadarska i riječka rezolucija - Riječka rezolucija, koju su 3.10.1905., u Rijeci donijeli oporbeni zastupnici Hrvatsko-slavonskog i Dalmatinskog sabora značila je zaokret prema suradnji tih stranaka s mađarskim strankama u borbi protiv bečkog centralizma

- uvjet suradnje s mađarima bila je njihova podrška ujedinjenju Dalmacije s Banskom Hrvatskom i autonomiji zajamčenoj Hrvatsko-ugarskom nagodbom te uvođenje demokratskih institucija u Trojednu Kraljevinu
- Zadarska rezolucija bila je zaključak sastanka srpskih zastupnika u Carevinskom vijeću i Dalmatinskom saboru te predstavnika srpskih stranaka u Dalmaciji i Hrvatskoj i Slavoniji održanog 16.-17.10.1905. u Zadru

- zaključci su bili podrška mađarskoj oporbi uz uvjet njihove podrške proširenju hrv. autonomije, uvođenju demokratskih institucija i uklanjanju tadašnjeg stanja javnog poretka te potpora ujedinjenju Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom uz priznavanje ravnopravnosti Srba i Hrvata u Hrvatskoj s hrvatske strane
- Nakon tih dviju rezolucija dolazi do stvaranja Hrvatsko-srpske koalicije koju su činile manje stranke demokratskog usmjerenja, i to Hrvatska pučka napredna stranka, Hrvatska stranka prava, Srpska samostalna stranka, Samostalni klub koji je predvodio Frano Šupilo te Socijaldemokratska stranka Hrvatske i Slavonije i Srpska radikalna stranka. Dvije potonje stranke ubrzo su napustile taj savez.

48. Privremenu narodnu skupštinu - Nakon konstituiranja jedinstvene privremene vlasti Privremena narodna skupština Jugoslavije trebala je kao pretparlament pripremiti zasjedanje Ustavotvorne skupštine.

- Unutarnja organizacija i sastav Privremene narodne skupštine osnovu su imali u Trećem zasjedanju AVNOJ-a koje se sastalo u Beogradu od 7. do 10. kolovoza 1945. i donijelo rezoluciju o nastavku rada kao Privremena narodna skupština (PNS)- No, temeljem preporuke savezničkih vođa na Krimskoj konferenciji iz veljače 1945., u sastav PNS-a trebalo je uključiti i predstavnike građanskih političkih opredjeljenja s obzirom na to da su u sastavu AVNOJ-a gotovo isključivo bili članovi KPJ-a ili oni koji su ih podržavali- Kriterije za kooptiranje novih članova utvrdilo je Predsjedništvo AVNOJ-a, a prijedlog imena dala je Privremena vlada- na taj je način iz sastava Narodne skupštine izabrane 1938. primljeno tek 36 članova. Zbog toga je, na osnovi sporazuma političkih skupina prisutnih u vladi DFJ-a, kooptirano još 69 političara iz predratnih građanskih stranaka te 13 istaknutih znanstvenih radnika koji su bili izvanstranačke osobe. Tako je PNS imao ukupno 486 članova, od kojih je 118 bilo novih.
- Privremena narodna skupština zasjedala je od 10. do 26. kolovoza 1945. u Beogradu i u tom je kratkom razdoblju donijela zakone potrebne za organizaciju izbora za ustavotvornu skupštinu (Zakon o ustavotvornoj skupštini, Zakon o izboru narodnih poslanika za Ustavotvornu skupštinu i Zakon o biračkim spiskovima) te druge hitno potrebne zakone (Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji, Zakon o štampi, Zakon o državljanstvu Demokratske Federativne Jugoslavije, Zakon o krivičnim djelima protiv naroda i države, Zakon o uređenju narodnih sudova i dr.). U sljedeća je dva mjeseca Predsjedništvo PNS-a, koje je preuzelo nadležnosti skupštine za vrijeme dok ona nije u zasjedanju, donijelo još dvadeset jedan normativni akt.
- Jedina značajnija oporba u PNS-u bila je tzv. „demokratska opozicija” sa 17 sumišljenika koji su se okupili oko Milana Grola, predsjednika predratne Demokratske stranke. Grol je prigovarao da je Ustavotvorna skupština po strukturi već formirana kao dvodomno federalno tijelo čime se prejudicirao njezin rad. Tražio je jednodomnu skupštinu ne protiveći se konačnom federalnom ustroju zemlje. Grol je svojim stavovima negirao nacionalnu individualnost Crnogoraca i Makedonaca i formiranje njihovih jedinica, dok je Bosnu i Hercegovinu smatrao prijelaznom jedinicom do njezina uključenja u Srbiju. Slabija oporba od Grolove skupine bila je Hrvatska seljačka stranka razjedinjena u dvije frakcije

49. Autonomne organe ili poslove po hrv-ug nagodbi - Prema Nagodbi Hrvatsko-slavonski je sabor donosio zakone iz područja autonomne nadležnosti i birao hrvatske članove Zastupničkog doma te dvojicu članova Doma velikaša Ugarsko-hrvatskog sabora

- zakone koje bi donio Hrvatsko-slavonski sabor ban je upućivao vladaru na potvrdu preko hrvatsko-slavonskog ministra. Zakone potvrđene od vladara svojim su protupotpisima potom trebali ovjeriti hrvatsko-slavonski ministar i hrvatski ban, nakon čega su bili objavljeni u hrvatskom zborniku zakona
- Sabor je zadržao tradicionalni jednodomni ustroj s dvodomnom strukturom te su ga činili virilisti i zastupnici, broj zastupnika je bio 1888. uređen na 90, a broj virilista ograničen na polovinu zastupnika te su 2 mjesta zastupnika bila uvijek predviđena za riječke predstavnike- zbog neriješenog položaja Rijeke ta mjesta nisu nikada bila popunjena
- Izorno je pravo 1848. obuhvaćalo 3% pučanstva, za Hedervaryja 1888. 2% te 1910. oko 8% nakon reforme
- Sabor je sazivao i raspuštao kralj preko bana, a trajanje saziva je 1888. od tradicionalne tri produljeno na pet godina radi usklađenja s jednakim produljenjem trajanja Ugarsko-hrvatskog sabora. Sabor je u

svom radu bio autonoman te je samostalno donosio poslovnik o svojem radu, samostalno birao predsjednika i potpredsjednika, a zastupnici su imali pravo zakonodavne inicijative i zajamčeni imunitet. Sabor je radio u plenarnim sjednicama i odborima, a zakonodavni postupak odvijao se kroz tri tzv. čitanja. Tako se u prvom čitanju raspravljalo i glasovalo o načelima na kojima se temeljio prijedlog, potom se u drugom čitanju raspravljalo i glasovalo o svakom amandmanu na pojedine članke zakona, dok se u trećem čitanju bez rasprave glasovalo o cijelom zakonu. Važno pravo Sabora kojim se često koristio bilo je tradicionalno pravo adrese (obraćanja) kralju. Adresa je počivala na političkoj uvjerenosti i primjerenosti upućenih zahtjeva i iza nje nisu stajali nikakvi pravni mehanizmi koji bi pojačali njezinu snagu. Autonomija Sabora bila je znatno ugrožena kada je 1888. izmjenama Izbornog zakona omogućen snažan utjecaj Zemaljske vlade na formiranje saborske većine, a potom donesen nov poslovnik koji je nizom odredbi blokirao aktivnosti oporbe u Saboru. Ipak, unatoč pravnim i stvarnim ograničenjima, Sabor je zadržao iznimnu važnost u političkom životu Banske Hrvatske s obzirom na velik ugled koji je ta institucija uživala kao tradicionalni simbol hrvatske autonomije.

- Najviši organ izvršne vlasti bila je Hrvatsko-slavonsko-dalmatinska vlada osnovana Zakonom o ustrojstvu Zemaljske vlade iz 1869. Na čelu Zemaljske vlade bio je ban, a pod njim su bila tri odjelna predstojnika na čelu odjela za unutarnje poslove, odjela za bogoštovlje i nastavu te odjela za pravosuđe kojima je 1914. dodan i odjel za narodno gospodarstvo. Sami odjeli dijelili su se na odsjeke.
- Nadležnost odjela za unutarnje poslove bila je najšira jer su u nju presumptivno spadali svi poslovi zemaljske uprave koji nisu ulazili u ostala dva odjela. Posebice su to bili poslovi izrade i uprave zemaljskog proračuna, državne i javne sigurnosti, nadzor nad regionalnom i lokalnom upravom, poslovi državljanstva, poslovi javnih, tehničkih i društvenih službi (gospodarski poslovi, građevinarstvo, zdravstvo i socijalna skrb i drugo). U nadležnost odjela za bogoštovlje i nastavu spadali su odnosi države s vjerskim zajednicama, školstvo i prosvjeta, vrhovna
- uprava i nadzor škola i drugo. U nadležnost odjela za pravosuđe spadala je pravosudna uprava i nadzor cjelokupnog pravosuđa, vrhovna uprava kaznenog proгона i drugo. Odjel za narodno gospodarstvo preuzeo je odgovarajuće poslove iz odjela za unutarnje poslove i to poslove narodnog gospodarstva, obrt i trgovinu, poljoprivredu, vodno pravo, lov i ribolov i drugi poslovi.
- Predsjednik Zemaljske vlade po položaju je bio ban Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Bana je imenovao kralj na prijedlog i uz supotpis ugarskog ministra predsjednika. Glavno je obilježje službe bana bio izniman ugled kao tradicionalne institucije i simbola hrvatske posebnosti.
- Ban je imao upravne ovlasti, a dok 1874. nije lišen predsjedanja Stolom sedmorice, objedinjavao je i sudsku funkciju. Međutim, sukladno duhu Nagodbe i propisima o Zemaljskoj vladi te sukladno tumačenju pojedinih obnašatelja banske službe, ban nije bio samo upravni službenik, već i jedina politička ličnost u vladi. Ban je bio na čelu vlade i na čelu svakog od njezinih odjela te je u konačnici donosio odluke iz nadležnosti svakog od tih resora. Naime, odjeli hrvatske Zemaljske vlade nisu predstavljali samostalna ministarstva na čelu s ministrima odgovornim Saboru jer su odjelni predstojnici koji su njima upravljali bili upravni službenici stegovno odgovorni banu. Ban je supotpisivao sve kraljeve uredbe, rješenja i imenovanja iz područja hrvatske autonomije, čime je preuzimao odgovornost za njihov sadržaj i temeljem toga bio je pravno odgovoran Saboru za teške povrede najznačajnijih propisa. Politička odgovornost u praksi se nije razvila. Tako je, s obzirom na sužene mogućnosti Sabora i široke ovlasti izvršne vlasti, ban bio ključni činilac u ustavnoj praksi Banske Hrvatske.
- Činjenica daje bana postavljao kralj na prijedlog i uz supotpis ministra predsjednika Središnje vlade odredila je posrednu, ali snažnu ovisnost bana kao ključnog tijela hrvatske autonomije. Time je bio ograničen i doseg hrvatskog političkog sustava te na posredan, ali učinkovit način uspostavljen mehanizam nadzora hrvatske autonomije. Zato je upravo ovisnost bana o ministru predsjedniku uz pitanje financijske autonomije bila najčešće na meti nemoćne hrvatske oporbe.
- Odgovornost bana Hrvatsko-slavonskom saboru koja bi bitno ojačala hrvatsku autonomiju u stvarnosti nije postojala, unatoč tome što je 1874. u Saboru konačno donesen Zakon o odgovornosti bana i odjelnih predstojnika Saboru, čime su bile provedene načelne odredbe Nagodbe i Zakona o ustrojstvu Zemaljske vlade iz 1869. Banje mogao biti optužen zbog namjernih i teških povreda najvažnijih propisa sa sankcijom udaljenja iz službe, a sudio mu je posebni Kraljevinski sud koji je birao Sabor. No, u praksi nije podignuta niti jedna optužnica protiv bana unatoč mnogobrojnim povredama Nagodbe koje su počinili neki od banova- Politička odgovornost bana nije bila predviđena jer nisu bili predviđeni odgovarajući institucionalni mehanizmi. Sabor nije imao proračunsko pravo jer neprihvatanje autonomnog proračuna nije podrazumijevalo i raspuštanje Sabora

- i vlade. Nije postojao ni institut zastupničkog pitanja jer izglasano neprihvatanje vladinog odgovora na „interpelaciju“ nije podrazumijevalo i ostavku, već je u takvom slučaju Sabor trebao odlučiti što će dalje poduzeti. Iz sličnog razloga ni pravo primanja peticija i molbi građana nije moglo imati ozbiljnijeg učinka.
- U svemu, uz presudnu ovisnost autonomnih tijela o zajedničkim tijelima, ključna manjkavost hrvatskog političkog sustava bila je u izostanku mehanizama nadzora Sabora nad Zemaljskom vladom. Vlada je tako de facto bila neodgovorna te su jedinu slabu kočnicu njezinom djelovanju predstavljali javno mnijenje i politički obziri

50. ustavne amandmane 1967-1971 - **VIJEĆE NARODA** je zadobilo gotovo položaj **stalnog vijeća**, znatno je **proširen broj njegovih obveznih izdvajanja iz Saveznog vijeća**

- **1968. se ukida SAVEZNO VIJEĆE I ORGANIZACIJSKO-POLITIČKO VIJEĆE** → umjesto njih **DRUŠTVENO-POLITIČKO VIJEĆE**

- **VK** zauzima položaj **Saveznog vijeća**

- Savezna skupština nastavlja djelovati u načelno **dvodomnom sustavu** kao do sad (**Vijeće naroda + 1 jedno vijeće**)

- **nemoguće da skupština donese bilo koju odluku bez VK**

- **ojačan je položaj federalnih jedinica** tim promjenama, i **autonomnih pokrajina** → one sada **pitanja iz pokrajinske nadležnosti uređuju pokrajinskim ustavnim zakonom koji donosi pokrajinska skupština**---do tada je to **uređivano Ustavom Srbije**

USTAVNI AMANDMANI 1971

- SFRJ **državna zajednica dobrovoljno ujedinjenih naroda i njihovih socijalističkih republika**, kao i **socijalističkih samoupravnih pokrajina Vojvodine i Kosova u sastavu Socijalističke Republike Srbije**

→ **konstitutivni elementi su narodi i republike!!**

- **ojačan položaj republika i pokrajina**, osnažen opseg i način njihovog sudjelovanja u donošenju odluka na saveznoj razini → postiglo se uvođenjem *paritetne zastupljenosti u savezним tijelima, obvezom usuglašavanja stavova i načelom jednoglasnosti u rješavanju najvažnijih pitanja*

- uvedena je **koncepcija udruženog rada: spoj minolog i tekućeg rada** → trebalo ojačati **prava i ulogu proizvođača koji su dobili šire pravo zadržavanja dohotka i odlučivanja o njemu**

- **proširena je zakonodavna nadležnost republika i pokrajina, a sužena federalna**

51. sve o hrvatsko-slavonskom ministru - zastupa interese Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije kod Središnje vlade

- **poveznica vladara i hrvatske Zemaljske vlade**

- preko njega **ban** je dostavljao zakone prihvaćene u H-S saboru kralju na sankciju
- nije smio intervenirati u hrvatske zakone, mogao je **dodati primjedbe za vladara ako je smatrao da odredbe zakona prekoračuju autonomnu nadležnost ili povrjeđuju zajedničke interese ustanovljenje Nagodbom**
- **vladar** je potao **arbitrar dviju strana**, ali je gotov uvijek prihvaćao primjedbe kao politički jačeg partnera
- u praksi se radilo o **prikrivenom pravu veta Središnje vlade na hrvatske zakone**, pri čemu je taj nadzor *a posteriori* faktično imao i učinak nadzora *a priori* jer je bilo jasno da H-S sabor već pri usvajanju zakona mora voditi računa o mogućim reakcijama Središnje vlade → **kontrola pitanja iz autonomne nadležnosti**
- **tumačenjem pojedine odredbe hrvatskog prijedloga zakona kao značenja za zajedničke interese ili pak korištenjem prekoračenja nadležnosti prisutnog kod neke nevažne odredbe radi rušenja cijelog prijedloga zakona**
- još opasnije sredstvona nadzora hrv. autonomije: **VLADAREVA PREDSANKCIJA** za prijedloge zakona koje je vlada namjeravala podnijeti Saboru
- vlada nije imala izvorno pravo zakonodavne inicijative, vršila ga je u kraljevo ime, pa je bila potrebna i predsankcija
- postupak predsankcije nije bio uređen Nagodbom pa Središnja vlada nije morala bez odugovlačenja prosljediti vladru hrv. prijedlog – tak ga je mogla umrtviti
- vrlo moćan instrument putem kojeg se unaprijed utječe na sadržaj i samo donošenje zakona
- on je imao i pravo supotpisa na kraljeve odluke iz svoje nadležnosti te je bio pravno odgovoran Zajedničkom saboru

skriven instrument faktičnog nadzora hrv. autonomije, suprotno od prvotnog nadanja da će braniti naše interese

52. Konferencija o Jugoslaviji - Europska ekonomska zajednica je već koncem kolovoza 1991. osnovala Mirovnu konferenciju o Jugoslaviji (od 1992. Međunarodna konferencija o bivšoj Jugoslaviji pod zajedničkim pokroviteljstvom EEZ-a i UN-a) s namjerom da medijacijom postigne dogovorno rješenje krize na osnovi priznanja neovisnosti

- država koje bi se povezale u neku vrstu saveza. U sklopu Konferencije osnovano je Arbitražno povjerenstvo radi rješavanja spornih pravnih pitanja. Povjerenstvo je trebalo biti sastavljeno od troje ustavnih stručnjaka koje bi imenovao EEZ i dvoje koje bi jednoglasnom odlukom imenovalo Predsjedništvo SFRJ-a, ali je na koncu svu petoricu imenovao EEZ jer Predsjedništvo SFRJ-a takvu odluku nije donijelo. Povjerenstvo su tako činili predsjednici ustavnih sudova iz Španjolske, Njemačke, Belgije te Italije, a na čelu je bio Robert Badinter, predsjednik francuskog Državnog savjeta po kome je povjerenstvo nazivano 'i Badinterovo povjerenstvo.
- Iz akata o osnivanju Mirovne konferencije jasno je proizlazilo da EEZ Sloveniju i Hrvatsku ne prihvaća kao nove države i da priznanje njihove neovisnosti nije cilj pregovaračkog procesa. Međutim, pregovori nisu davali rezultata, a u njihovu je odvijanju do izražaja dolazila nepopustljivost Srbije, sve agresivnije postupanje JNA-a u Hrvatskoj i sve očitija dezintegracija savezne države. Sve to utjecalo je na promjenu politike Europske ekonomske zajednice prema priznanju novih država kao načinu utjecanja na zaustavljanje sukoba, uz uvjet pojačanih jamstava ljudskih i manjinskih prava. U tom je duhu EEZ 16. prosinca 1991. usvojio Smjernice za priznavanje novih država u Istočnoj Europi i SSSR-u koje su postavile opće uvjete za priznavanje novih država. Među tim uvjetima bili su pošto'Vanje Povelje UN-a i Helsinške deklaracije (koji napose jamče poštovanje ljudskih prava i nepovredivosti granica), posebna jamstva manjinskih prava, poštovanje međusobnih granica i odricanje od njihove jednostrane promjene, a naglašeno je bilo da EEZ neće priznati entitete nastale kao rezultat agresije. EEZ je ujedno usvojio i Deklaraciju o Jugoslaviji u kojoj je obećao da će 15. siječnja priznati one

jugoslavenske republike koje izjave da žele biti neovisne i uz to prihvataju obveze iz Smjernica, dodatna jamstva ljudskih i manjinskih prava i opredjeljenje za mirno razrješenje sporova u okviru Konferencije. Svi navedeni uvjeti išli su preko funkcionalnih i vrijednosno neutralnih kriterija koji se u međunarodnom pravu uobičajeno uzimaju kao mjerila za postojanje države: stanovništvo, teritorij i vlast.

1. 53. 2.zasjedanje AVNOJ-a - *Drugo zasjedanje AVNOJ-a, 29.11.1943. u Jajcu*

→ ojačana organizacija, vojni uspjesi, potreba za međunarodnom afirmacijom - **delegacije** za to zasjedanje izabrala su *Zemaljska antifašistička vijeća*

→ donesena je **DEKLARACIJA** u kojoj su **izložena osnovna načela ustroja novog poretka sadržana u 3 odluke** temeljnog značenja u procesu razvoja federalnog uređenja Jugoslavenske države

Prva odluka → AVNOJ proglašen **vrhovnim zakonodavnim i izvršnim predstavničkim tijelom** kao **privremeni organ "VRHOVNE NARODNE VLASTI" u Jugoslaviji za vrijeme rata**

- istom odlukom **osnovan NACIONALNI KOMITET OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE** kao **privremeno tijelo s obilježjima vlade** → **NKOJ**

- **Predsjedništvo AVNOJ-a** je ovlašteno da između zasjedanja AVNOJ-a preuzme nadležnosti **Plenuma** -- njemu je bilo i odgovorno

- u te nadležnosti spada i **imenovanje NKOK-a**

- NKOK JE ODGOVORAN PLENUMU I PREDSJEDNIŠTVU

Druga odluka → **vladi u izbjeglištu oduzeta sva prava zakonite vlade**

→ zabranjen povratak u zemlju kralju Petru II. dok jugoslavenski narodi nakon rata **ne riješe pitanje oblika vladavine**

Treća odluka → **izgradnja Jugoslavije na federativnom principu**, polazi od načela **prava naroda na samoopredjeljenje**, uključujući **pravo na odcjepljenje ili ujedinjenje s drugim narodima**

→ ta odluka utvrđuje da **narodi Jugoslavije nisu priznali raskomadnost zemlje i da su borbom izrazili želju da ostanu u jugoslavenskoj zajednici**

→ radi osiguranja suverenosti naroda Jugoslavije i **onemogućavanja bilo kojeg hegemonizma** **Jugoslavija će se izgraditi na FEDERATIVNOM načelu** koje će osigurati **ravnopravnost Srba, Hrvata, Slovenaca, Makedonaca, Crnogoraca**, odnosno **NARODA Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije; Crne Gore i Bosne i Hercegovine**.

→ navodi da su **već osnovana predstavnička tijela za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru i Boku, Sandžak, Makedoniju**

→ navodi da je **AVNOJ vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo** naroda Jugoslavije i predstavnik **SUVERENITETA** naroda Jugoslavije kao cjeline

→ **nacionalnim manjinama su zajamčena sva nacionalna prava**

- tom odlukom je **federalno uređenje proglašeno bitnim i trajnim obilježjem novog ustavnog poretka**

→ utvrđuje se **5 konstitutivnih naroda i federalnih jedinica + višenacionalna BIH**

→ ne uređuju se međurepubličke granice

- na Drugom zasjedanju su **potvrđene odluke ZAVNOH-a i slična odluka Slovenskog NOO-a o priključenju dijela Istre Sloveniji, o priljučenju Istre, Rijeke, Zadra i drugih dijelova slobodnoj Hrvatskoj (to nije imalo međunarodnopravne posljedice)**

- na drugom zasjedanju je uspostavljena **struktura federalne vlasti** → podijeljeni suverenitet s težištem na saveznoj vlasti koja ima "krovnu" ali i prevladavajuću nadležnost koja nije jasno definirana → **jugoslavenska federacija je građena "ODOZGO"** prevlast središta

→ prevlasti središta pridonosi i **paralelna "partijska" linija zapovjedanja** - sve odluke se donose u tijelima KP i potom prenose na državna tijela u kojima odlučujuću ulogu imaju ČLANOVI te stranke.

→ **USPOSTAVLJEN JE provizorni državnopravni poredak FEDERALNOG karaktera i REPUBLIKANSKOG USTROJA**

položaj kralja nadležnostima AVNOJ-a je oslabljen ali institucija kralja i monarhije **NIJE UKINUTA**.

54. Stol sedmorice u Zagrebu - Kraljevski Stol sedmorice za kraljevinu

Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju osnovan je u Zagrebu je [1862.](#) godine kao vrhovno sudište za [Kraljevine Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju](#), na poticaj bana [Ivana Mažuranića](#). Nastavio je djelovati u prvoj Jugoslaviji, od 1929. pod nazivom Kasacioni sud, te u vrijeme NDH pod nazivom Stol sedmorice.

Stol sedmorice osnovan je kraljevskom odlukom od [9. travnja 1862.](#), koja je provedena odlukom [Hrvatske dvorske kancelarije](#) od 10. lipnja 1862. godine. S radom je počeo [30. lipnja 1862.](#) Ustanovljen je u vrijeme kad je vrhovna sudačka služba bila spojena s banskom čašću, tako da je sud bio pod predsjedništvom [bana](#). Zakonom o ustrojstvu pravosuđa u Vojnoj Krajini pri Stolu Sedmorice osnovan je Krajiški odsjek 1874. Odsjek je sa Stolom sedmorice spojen naredbom bana iz 1881., što je [Hrvatski sabor](#) potvrdio zakonom iz [1893.](#) godine.

55. Zlatna bulu Andrije II. - Zlatna bula 1222. Andrije II. – pravo plemstva na izbor kralja, osnova lenskog tipa države, kralj ipak nije vlasnik sve zemlje u državi te njegova vlast ima granice

- Poštivanje nekih ugroženih prava za koja je plemstvo tvrdilo da ih ima oduvijek
- Tim aktom plemstvo postaje drugi činilac na političkoj sceni
- **Čl. 31 – facultas resistendi et contradicendi** – ovlast plemstva na individualni oružani otpor i slučaju vladareve povrede neke od obveza preuzetih tim aktom + pravo i ovlast vladara da se o najvažnijim pitanjima savjetuje s plemstvom
- **Gravamina** – sredstvo pritiska na vladare u 15. i 17. stoljeću, odbijali bi nastaviti zasjedanje u slučaju odgovarajuće vladareve reakcije

- **Ius inertiae ili vis inertiae** – pravo nadzora zakonitosti rada središnjeg izvršnog aparata, odbijanje županija da izvrše nezakonite naloge središnje vlasti

- **56. Lenska država** - iz patrimonijalne države postupnim razvlašćivanjem kralja i jačanjem vlastelinstva razvila se lenska država za koju je karakterističan moćni položaj vlastelina- pretvaraju nekadašnje kraljeve županije u vlastelinstva- postaju samostalni nosioci elemenata državne vlasti
- prijelaz- kroz postupno gubljenje kraljevih ovlasti koje je on prenosio na vlastelina- naročito pravo na vršenje sudbenosti
- lenska država je prijelaz iz patrimonijalne u stalešku
- iz prethodne strukture odnosa patrimonijalne države diferenciranjem se između 13. i 15. stoljeća razvilo pet glavnih društvenih skupina koje su predstavljale prijelaz prema izraženom strukturiranju karakterističnom za stalešku državu, te skupine su: 1. -Crkveni i svjetovni vlastelini čija je moć osnažena na račun moći kralja koji isto tako spada među njih kao prvi među jednakima(primus inter pares)- Iz te skupine će se kasnije razviti velikaši, 2. -Servientes regis („kraljevi sluge”)- vlastelini s manjim posjedom koje je, zbog vojnih zasluga, kralj zajedno s njihovom rodom izuzeo od vlasti župana i podvrgnuo svojoj vlasti -Iz tog će se sloja razviti plemstvo (nobiles), 3. -Slobodnjaci (liberi)- zemljoposjednici, obrtnici, trgovci koji nisu bili pod vlašću vlastelina jer su imunitet uživali kao stanovnici grada ili neke druge privilegirane zajednice, 4. -podložnici kraljevih utvrda s različitim službama (iobagiones castri)- imali sitan zemljišni posjed, obavljali vojnu ili neku drugu obvezu u utvrdi i stajali pod sudbenosti župana -raslojili se, neki ušli u plemstvo, a dio postali kmetovi, 5. - kmetovi (iobagiones villae)- najbrojnija skupina, obvezni radnu i novčanu rentu prema vlastelinstvu, imali su raznorodan položaj koji se razlikuje od vlastelinstva do vlastelinstva, tu su se nalazile i neslobodne sluge
- tako dolazi do partikularizacije društva i vlasti gdje vlastelini vladaju državnim teritorijem pa čak i stvaraju vlastito pravo
- isto tako u to doba jača i moć obalnih gradova i potiče se stvaranje novog nižeg plemstva, te će se i to plemstvo od 13.st. početi sastajati na skupštinama radi utvrđivanja sadržaja koje primjenjuju kraljevi sudovi i obrane svojih interesa

- **57. treće zasjedanje ZAVNOH-a** - Treće zasjedanje ZAVNOH-a održano je. u Topuskom 8. — 9. svibnja 1944., nakon Drugog zasjedanja AVNOJ-a te je i ono imalo povijesni značaj- Na tom se zasjedanju ZAVNOH konstituirao kao nosilac suvereniteta „naroda i države Hrvatske kao ravnopravne federalne jedinice Demokratske Federativne Jugoslavije”
- Takav se položaj Hrvatske temeljio na tri bitna akta
- Prvom Odlukom o odobrenju rada predstavnika Hrvatske na Drugom zasjedanju AVNOJ-a utvrđeno je da su jugoslavenski narodi kroz borbu protiv okupatora stekli i „pravo na samoodređenje, uključujući i pravo na odcjepljenje i ujedinjenje s drugim narodima” te se utvrđuje da ZAVNOH kao „predstavnik državnog i narodnog suvereniteta i kao najviši organ državne vlasti federalne države Hrvatske u sastavu DFJ odobrava konstituiranje DFJ na načelima koje je utvrdilo 2. zasjedanje AVNOJ-a”
- Tom je odlukom konstituirana federalna Hrvatska u sklopu federalne Jugoslavije te naglašena svijest o državnoj posebnosti Hrvatske i važnosti prava naroda na samoodređenje i odcjepljenje
- Drugom se odlukom ZAVNOH konstituirao u „pravi državni sabor Hrvatske” i predstavnika suvereniteta države i naroda Hrvatske kao federalne jedinice u Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji- Tom je odlukom Plenum ZAVNOH-a proglašen vrhovnim predstavničkim, zakonodavnim i izvršnim tijelom Hrvatske- Utvrđeno je i da Plenum između zasjedanja zamjenjuje Predsjedništvo koje je, zajedno s tajništvom, djelovalo i kao vlada
- Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske naglašava jednakopravnost i ravnopravnost građana bez obzira na narodnost, rasu i vjeroispovijest te jamči nacionalna prava nacionalnim manjinama i naglašava da su Hrvati i Srbi u Hrvatskoj politički ravnopravni narodi

- Pri samom se završetku rata u travnju 1945. u Splitu sastalo Predsjedništvo ZAVNOH-a koje je donijelo odluku o osnivanju Narodne vlade Hrvatske koje imenuje Predsjedništvo kojemu Vlada i odgovara
- Vladu je činio predsjednik (Vladimir Bakarić), dva potpredsjednika i 11 članova.
- Od 20. svibnja 1945. Narodna vlada djeluje iz Zagreba, dok Predsjedništvo od tada počinje donositi zakonske akte umjesto dotadašnjih odluka

58. Mletačko pravo te njegov utjecaj na nas - mletačko pravo -sustav

pravnih normi koje su se razvile i vrijedile na gradskom području Venecije(Dogado), a djelomično i na ostalim područjima pod mletačkom vlašću

- razvilo se pod utjecajem langobardskog i franačkog prava koje je potisnulo rimsko-bizantsko pravo(koje će biti oživljeno kroz opće pravo(ius commune) zbog snažnog utjecaja na mletačko pravo)
- najstarija vrela mletačkog prava su:
- privilegiji franačkih i njemačkih vladara izdanih od 840.
- zbirka pravila Ratio De Lege Romana s pojedinim odredbama rimskog prava i Biblije-tzv. parvum statutum-dopunjeni pravni običaji + iudicia a probis iudicibus promulgata(sažeti oblici sudskih odluka koje je donio glavni duždev sudski organ Curia De Proprio
- na prijelazu 12. u 13. stoljeće pravo se skuplja u statutarne zbirke -> najstarija donesena 1204. za dužda Raniera Dandola
- najvažniji statut donesen je 1242. za dužda Iacopa Tiepola koji se sastoji od 5 knjiga- 1. Pravila o građanskom postupku 2. Pravila o obiteljskom pravu 3. Pravila o nasljednom pravu 4. Pravila o stvarnom pravu 5. Pravila o obveznom pravu
- čemu je polovinom 14.st. dodana i šesta knjiga: 6. Liber Sextus Additionum Et Correctionum-s ispravcima i dopunama koji su nastavljali dodavati i poslije -taj statut je ostao na snazi do kraja Mletačke republike, također su važne i glose dodavane u statut uz pojedine glave
- kazneno pravo uređuje Tiepolov Liber Promissionis Maleficii iz 1232. koji je zamijenio starije zbirke i kasnije također bio nadopunjavane
- bilo je i ostalih propisa na snazi, ali dostupni su bili samo u arhivima mletačke kancelarije
- Tiepolov statut obilježavaju dvije glavne postavke- 1. statut se primjenjuje na sve osobe podložne vlasti Mletačke republike (ne samo Dogado) no dosljedno još osim samo Dogada i na Kreti- u Istri, Dalmaciji i drugdje samo sporadično jer su podložni gradovi svojim propisima uređivali odnose na svojem prostoru
- 2. Hijerarhija pravnih vrela određena statutom- I. RAZINA- Primarno vrelo- Statut, II.RAZINA- ako se ne može naći odredba u statutu onda se poseže za analogijom te se primjenjuje najbliža statutarne ili običajnopravna norma, III.RAZINA- najbliža norma se traži među pravnim običajima ako se ne može pomoću analogije, IV.RAZINA ako se ni tako nije moglo naći rješenje onda sudac odluku donosi prema savjesti odnosno pravičnosti, to je sučev arbitrium koji proizlazi iz imperiuma- svatko tko obnaša neku javnu dužnost imao je pravo presuditi prema osjećaju pravičnosti u najvišem interesu Mletačke republike
- na takav način onemogućavala se primjena rimskog prava koje je na nova područja najčešće i prodiralo kada nema adekvatnog rješenja za slučaj- razlog isključivanja rimskog prava jest slabljenje pretenzije Svetog Rimskog Carstva na Veneciju- no svejedno dolazi do tihe recepcije ius commune
- arbitrium je omogućivao fleksibilnu primjenu mletačkog prava na prekomorskim teritorijima te je bio na taj način učinkovit činilac integracije mletačke vlasti
- mletačko pravo velikog je značenja za poznavanje i razumijevanje razvoja prava u Istri i Dalmaciji
- utjecaj mletačkog prava u Istri i Dalmaciji kreće tek od 13.st. no ima velik značaj, tako je npr. mletačko nasljedno pravo prihvaćeno u splitskom i trogirskom statutu, a mletački postupak je prihvaćen u gotovo svim gradovima
- iz Venecije je također prodro institut notara te egzaminatora koji se u dalmatinskim gradovima razvio u specifičnu formu

59. Ustavna osnova Banovine Hrvatske - - osnivanje Banovine Hrvatske je značilo promjenu UNITARNOG ustavnog uređenja → trebalo je izmijeniti Ustav

- Namjesništvo je ocijenilo da bi **postupak ustavne revizije bio predugačak**, i nisu sigurni da li bi prijedlog dobio podršku u Narodnoj skupštini ni u Senatu

→ zbog toga **iskorištavaju nejasan članak 116. USTAVA** → kralja ovlašćuje za donošenje uredbi u slučaju nužde, mobilizacije, rata, nereda i pobune...ukazom naredi poduzimanje izvanrednih i prijeko potrebnih mjera neovisno o ustavnim i zakonskim propisima, uz uvjet da te mjere, naknadno, bez određenog roka, podnese na ODOBRENJE Narodnom predstavništvu

→ time je kralj ukazima mogao uređivati pitanja iz ustavnog i zakonskog područja.

- Namjesništvo **ukazom** raspušta Narodnu skupštinu, ne raspisujući nove izbore
- drugim ukazom utvrđuje prestanak mandata svih dotadašnjih senatora
- **26.8.1939. Namjesništvo donosi UREDBU O BANOVINI HRVATSKOJ** kojom je osnovana Banovina Hrvatska (to je trebala potvrditi i Narodna skupština)
- imala tek provizorni ustavni temelj svog postojanja koji je ovisio o daljnjem razvoju političkih zbivanja
- početak izražene decentralizacije zemlje

60. Ožujski Ustav - - rat između bečkog dvora i Mađara se polako slamao u korist dvora pa je car Franjo Josip I. **4. ožujka 1849.** dekretom proglasio **centralistički ustav za cijelu Monarhiju**

→ tada je stupio na snagu samo u Austriji, u Ugarskoj (zbog otpora) tek krajem kolovoza, a u Hrvatskoj i Slavoniji **6. rujna 1849.** (zbog otpora Banskog vijeća), nakon što je slomljena revolucija u Mađarskoj

- hrvatska delegacija je tražila od vladara da se Hrvatska i Slavonija stave u drukčiji položaj (u duhu zaključaka sabora 1848.), ali to je vladar odbio

OŽUJSKI USTAV

- teži čuvati interese tadašnje političke elite, njime su prihvaćene stečevine liberalnog pokreta 1848., okončan staleški poredak i uvedene neke pretpostavke modernog društva

→ prema njemu **sva vlast potječe od cara**

→ **monarhija** je **centralistička, definirana kao jedinstvena, nedjeljiva, nerazdruživa!**

- Predviđeno je osnivanje **DRŽAVNOG SABORA** (Reichstag) s **2 doma**

- Predviđeno je osnivanje **državne vlade** u kojoj bi ministri bili politički odgovorni vladaru, a pravno odgovorni saboru za povrede službene dužnosti

→ vladar ima **pravo na apsolutni veto** i **pravo donošenja uredbi iz nužde** - snažna i nadzorna pozicija

podijela carstva → na jednoobrazno uređene **krunovine** s ograničenom autonomijom i pokrajinskim saborima

→ poseban **carevinski sud** rješavao bi sukobe nadležnosti krunovina i središnjih tijela te štitio politička prava građana

Ustav je proglasio **diobu sudstva i uprave** i zajamčio stalnost sudačkog zvanja, te načela:

1. javnosti
2. usmenosti
3. akuzacijsko načelo u suđenju
4. porotno suđenje za teške i tiskovne delikte

→ također su zajamčena **nacionalna i jezična ravnopravnost građana i dostupnost javnih službi**

- Posebnim patentima i proglasima su zajamčena:

- vjerska ravnopravnost
- pravo okupljanja i slobodnog udruživanja
- sloboda obrta
- pravo na slobodno kretanje
- puna zaštita privatnog vlasništva → pretpostavka za razvoj tržišnog gospodarstva
- sloboda ugovaranja

Dakle, htjeli su zaštititi dinastičke interese Habsburgovaca, a u zemlji osigurati sva prava pojedincima i kulturna prava etničkih skupina. Ne priznaju se nekakva posebna prava povjesnih cjelina, niti političkih identiteta.

POLOŽAJ HRVATSKE I SLAVONIJE I USTROJ UPRAVE I SUDSTVA

- Hrvatska Ožujskim ustavom postaje **jedna od krunovina** (+Rijeka i Primorje), a **Srijemska županija** priključen je novoformiranoj Srpskoj Vojvodini → Hrvatska gubi tradicionalnu autonomiju

1850. –ukinuto je Bansko vijeće i osnovana **Banska vlada** te je posve napušten municipalni sustav.

- na čelu **Banske vlade** bio je **BAN** (upravni službenik krunovine odgovoran za stanje u upravi)

→ bila je posve podređena Ministarstvu unutarnjih poslova Vlade u Beču

- ukinut je municipalni karakter županija (glavni element staleškog ustava)
 - županije su pretvorene u izvršne organe vlasti prema modelu austrijskih okruga
 - one zadržavaju ime županije, imaju župana na čelu ali gube jaku samoupravu i autonomiju
 - ukinute su županijske skupštine, a županijski organi su podređeni Banskoj vladi (time su gradske autonomije sužene ali ne i ukinute)
 - županije su podijeljene na 20 kotareva-to su prvostupanjske jedinice državne uprave
 - ukinuto je tradicionalno izabrano činovništvo, umjesto njih su izabrani profesionalni činovnici (plaćeni iz državnih sredstava)
 - **Zagrebu i Osijeku** kao snažnijim gradovima je ostavljena veća samoupravna nadležnost
 - dolazi do spajanja **Gradeca** (slobodnog kraljevskog), **Kaptola** (biskupske jurisdikcije) i naselja **Horvati** u jednu upravnu cjelinu → **Zagreb** upravno uređen kao "glavni grad" Hrvatske i Slavonije
-
- tako je promjenama proširena nadležnost države, ukinuta tradicionalna lokalna samouprava koja je personalizirana. Postavlja se nadzor drugostupanjskih tijela nad radom upravnih službenika i time se poboljšava stanje u upravi koja je do tad bila puna nekompetentnih i korumpiranih činovnika
 - također su se desile znatne promjene u pravosuđu, sudovi su činili dio državne vlasti, odvajaju se sudstvo i uprava i otvara se mogućnost za uvođenje porote i državnog odvjetništva.
 - osnovan je **vrhovni sud u Beču** i predviđeno osnivanje po **jednog višeg zemaljskog suda u svakoj krunovini te osnivanje zemaljskih i kotarevskih sudova**

U HRVATSKOJ I SLAVONIJI

- **ukinuti** su dotadašnji **municipalni županijski sudovi** ovisni o županijama
- osnovani su novi **županijski sudovi i kotarski sudovi**
- osnovan je novi **Banski stol** kao viši zemaljski sud sa sucima koji su bili u položaju državnih službenika
- osnovano je i **državno odvjetništvo** na čelu s generalnim prokuratorom.

61. Vlastelinstvo - iz patrimonijalne države postupnim razvlašćivanjem kralja i jačanjem vlastelinstva razvila se lenska država za koju je karakterističan moćni položaj vlastelina- pretvaraju nekadašnje kraljeve županije u vlastelinstva- postaju samostalni nosioci elemenata državne vlasti

- prijelaz- kroz postupno gubljenje kraljevih ovlasti koje je on prenosio na vlastelini- naročito pravo na vršenje sudbenosti
- lenska država je prijelaz iz patrimonijalne u stalešku
- iz prethodne strukture odnosa patrimonijalne države diferenciranjem se između 13. i 15. stoljeća razvilo pet glavnih društvenih skupina koje su predstavljale prijelaz prema izraženom strukturiranju karakterističnom za stalešku državu, te skupine su: 1. -Crkveni i svjetovni vlastelini čija je moć osnažena na račun moći kralja koji isto tako spada među njih kao prvi među jednakima(primus inter pares)- Iz te skupine će se kasnije razviti velikaši, 2. -Servientes regis („kraljevi sluge”)- vlastelini s manjim posjedom koje je, zbog vojnih zasluga, kralj zajedno s njihovom rodom izuzeo od vlasti župana i podvrgnuo svojoj vlasti -Iz tog će se sloja razviti plemstvo (nobiles), 3. -Slobodnjaci (liberi)- zemljoposjednici, obrtnici, trgovci koji nisu bili pod vlašću vlastelina jer su imunitet uživali kao stanovnici grada ili neke druge privilegirane zajednice, 4. -podložnici kraljevih utvrda s različitim službama (iobagiones castri)- imali sitan zemljišni posjed, obavljali vojnu ili neku drugu obvezu u utvrdi i stajali pod sudbenosti župana -raslojili se, neki ušli u plemstvo, a dio postali kmetovi, 5. - kmetovi (iobagiones villae)- najbrojnija skupina, obvezni radnu i novčanu rentu prema vlastelinstvu, imali su raznorodan položaj koji se razlikuje od vlastelinstva do vlastelinstva, tu su se nalazile i neslobodne sluge
- tako dolazi do partikularizacije društva i vlasti gdje vlastelini vladaju državnim teritorijem pa čak i stvaraju vlastito pravo
- isto tako u to doba jača i moć obalnih gradova i potiče se stvaranje novog nižeg plemstva, te će se i to plemstvo od 13.st. početi sastajati na skupštinama radi utvrđivanja sadržaja koje primjenjuju kraljevi sudovi i obrane svojih interesa

62.Granice s Italijom nakon 1945. - 1945. jedinice Jugoslavenske vojske ulaze i u Trst, iz propagandnih razloga najavljuju priključenje Trsta jugoslaviji kao njene "sedme republike"

→ sporazumom iz 1945. se Jugoslavenska vojska **povukla iz Trsta i Pule**, a to je područje podjeljeno na **ZONU A = angloamerička uprava i talijansko zakonodavstvo + ZONU B = Rijeka i ostatak Istre → jugoslavenska uprava**

→ **Mirovnim ugovorom u Parizu, 1947.** između Italije i Jugoslavije → osnovan **STT= Slobodni Teritorij Trsta**, do rijeke Mirne, veći dio slovenskog primorja i Istre ušao u sastav FNRJ

- u stvarnosti STT nije zaživio nego je to područje podjeljeno na savezničku i jugoslavensku upravnu zonu

- **Londonskim memorandumom 1954. je STT ukinut** → njegovo područje (zona A i B) podijeljeno između Juge i Italije

- **granična pitanja** su konačno riješena **OSIMSKIM SPORAZUMIMA 1975.**

63.Sloboda tiska (Mazuranic) - £ SLOBODA TISKA

→ u 19. stoljeću je bio jako važan jer je bio jedini medij sa širokim dosegom

- u Habsburškoj monarhiji je cenzura ukinuta proglasom vladara 15.3.1848. ☺ → to tada tiskovine s političkim sadržajem prije objave kontrolira DRŽAVNI CENZOR

- u Hrvatskoj i Slavoniji, položaj tiska oslobođenog cenzure prvi put uređuje **Privremeni zakon o štampi, 1849.**, po uzoru na austrijski → donio ga ban Jelačić uredbom

- uređivao je i porotno suđenje za tiskovne delikte – brzo ga ukida

TISKOVNI RED 1852.

- apsolutistički i represivan → tijekom 60-ih je svugdje bio ukinut osim u Banskoj Hrvatskoj jer su tamo njime **vlasti ograničavale slobode izražavanja putem tiska, ponajprije korištenjem ovlasti upravnih organa** da zbog prekršaja počinjenih putem tiska **izriču visoke novčane kazne pa i zabrane**

ZAKON O PORABI TISKA 1875.

- po uzoru na austrijski, dopunjavali zakoni o porotnom suđenju za tiskovne delikte
- **temeljno načelo: sloboda svakog da u zakonskim okvirima izražava i širi vlastite misli putem tiska**
- namjeru izdavanja povremenih tiskovina treba prijaviti državnom odvjetniku
- prije izdavanja političkih tiskovina trebalo je **položiti visoki iznos JAMČEVINE** (depozita), čija je svrha osiguranje za isplatu eventualnih novčanih kazni izrečenih protiv novina
- **JAMČEVINA, KAZNE PREDVIĐENE ZA POČINITELJE, ZABRANA KOLPORTAŽE (uklonjena 1907.)** → načini ograničavanja slobode tiska ovim zakonom + kaznena odgovornost urednika, nakladnika i tiskara za objavljene sadržaje po kriteriju propuštene dužne pažnje!! → **kaskadna odgovornost** tj. kaznena odgovornost prelazi na sljedeću osobu sa liste u slučaju da se ne može realizirati kod osobe koja je navedena prije nje
- taj zakon je imao mane, ali je ipak sustavno uredio položaj tiska, najznačajnija pitanja vezana za nadležnosti upravnih tijela prenio u nadležnost sudova.

64. Patrimonijalna država - **PATRIMONIJALNA DRŽAVA 9.-13. st.**

- započela je preko **tributarnog plaćanja poreza** – prikupljaju ga *possesores*, pojedinci predstavljaju puk i obveza prema kralju na osobnu vjernost
- ubiru ga za franačkog vladara
- **dominium** - vlasništvo i pravo samostalnog vladanja i upravljanja nad osobama na zemljištu te pravo uživanja prihoda s tog zemljišta koje je vladar ustupio podložniku
- vladar je izvor sve vlasti i vlasnik sve nepodjeljene zemlje, državom upravlja kao svojim vlasništvom, a drugi državni službenici su kraljevi službenici
- ustupao je **zemljišta** kao **nagradu** za zasluge i za obavljanje vojnih i drugih službi + zajedno sa zemljom ustupao je **pravo vršenja određenih funkcija državne vlasti nad osobama na tom zemljištu → vlastelinstva**
 - vladar uz sebe ima **savjetodavno dvorsko vijeće**
 - **Narodne skupštine** su bile mjesta na kojima je vladar sudio i tamo su proglašavani njegovi zakoni

društveni slojevi → vladajući i vladani

- vladajući: **vladar, vladarski službenici, vlastelini**
- **slobodno stanovništvo**: nije podložno nekom drugom, ne vrši vlast-slobodni seljaci, građani u malobrojnim gradovima, svećenstvo
- **osobe podložne vlasti gospodara**- sluge (servi i ancillae), gospodar ih je mogao tjelesno kažnjavati ali su imali ograničenu poslovnu sposobnost

- **65. Zakon o odgovornosti bana** - Odgovornost bana Hrvatsko-slavonskom saboru koja bi bitno ojačala hrvatsku autonomiju u stvarnosti nije postojala, unatoč tome što je 1874. u Saboru konačno donesen Zakon o odgovornosti bana i odjelnih predstojnika Saboru, čime su bile provedene načelne odredbe Nagodbe i Zakona o ustrojstvu Zemaljske vlade iz 1869. Banje mogao biti optužen zbog namjernih i teških povreda najvažnijih propisa sa sankcijom udaljenja iz službe, a sudio mu je posebni Kraljevinski sud koji je birao Sabor. No, u praksi nije podignuta niti jedna optužnica protiv bana unatoč mnogobrojnim povredama Nagodbe koje su počinili neki od banova- Politička odgovornost bana nije bila predviđena jer nisu bili predviđeni odgovarajući institucionalni mehanizmi. Sabor nije imao proračunsko pravo jer neprihvatanje autonomnog proračuna nije podrazumijevalo i raspuštanje Sabora

66. Hrvatska pragmatička sankcija

- Hrvatsko-Slavonski sabor, prvi u Monarhiji, donio Pragmatičku sankciju 11.3.1712., kao zakonski članak XIII:1712.- potez obrazložen kao izbjegavanje građanskoga rata

- ključni dio hrvatske Pragmatičke sankcije jest priznanje nasljeđa po ženskoj lozi uz uvjet da budući vladar/ica stoluje u Austriji i vlada Štajerskom, Koruškom i Kranjskom
- te izostavljanjem Ugarske iz tih uvjeta hrvatsko plemstvo je izrazilo upravo da su povezani s austrijskim zemaljama koje su mu pomagale u borbi protiv Osmanlija, iskazana skepsa prema namjerama ugarskih staleža prema Hrvatskoj i Slavoniji
- savez s Ugarskom hrvatski su staleži označili kao uvjetovan osobom vladara- zemlje pridružene Ugarskoj, nisu podanici
- kao protuuslugu Sabor je tražio od kralja da potvrdi prava i slobode hrvatskih staleža- također tom Pragmatičkom sankcijom (sadržaj suprotan stavu ugarskih staleža) Sabor je potvrdio hrvatsku političku samostalnost
- razilaženje s ugarskim staležima- korijen u vremenu teritorijalne okljaštrenostini opadanja moći Hrvatske i Slavonije, ugarski su staleži u hrvatskim i slavonskim staležima počeli gledati manje vrijednog partnera, kao na saboru 1708., te da im u slučaju slobodnog izbora kralja na Ugarsko-hrvatskom saboru prijeti produljivanje takvog položaja
- vladar nije htio sankcionirati akt da se ne zamjeri ugarskim staležima, koji su na Požunskom saboru prosvjedovali protiv držanja hrvatskih staleža □ vladar ipak u posebnoj DIPLOMI jamči "sva njihova prava, privilegije i slobode"
- hrvatska Pragmatička sankcija tako nije stekla pravnu snagu nego je samo ostala politički akt kojim je iskazana hrvatska ustavna posebnost i neovisnost- Ugarsko-hrvatski sabor 22.5.1712. odbio je prihvatiti Pragmatičku sankciju, koristeći uvjetovanje poreza i vojne podrške vladaru te donio zaključak o potvrdi prava ugarskih staleža na izbor novog vladara po izumrcu roda kuće Habsburg (muške linije) te osiguranje od otkidanja bilo kojeg dijela Kraljevine Ugarske, no taj sabor je raspušten 1714. zbog kuge, a kralj je ignorirao zahtjeve i izbjegao sukob
- 1713. kralj Karlo III. donio je dvorsku Pragmatičku sankciju kao kućni zakon o redu nasljedstva u kući Habsburg te utvrdila je da vrijedi pravo ženskog nasljeđa prijestolja, po načelu primogeniture na njihove potomke i proglasila nedjeljivost zemalja Habsburške Monarhije odnosno zabranjuje da pojedini dijelovi biraju svog vladara iz reda nasljednika te kuće
- Karlo vojnim uspjesima osnažuje svoju moć te Ugarsko-hrvatski sabor 1722. prihvaća Pragmatičku sankciju koja je sljedeće godine uobličena u 2 zakonska članka 1723:1 i 1723:2- međutim ona sadržava neke posebnosti – navodi da staleži kraljevine Ugarske i njoj pridruženih zemalja prihvaćaju žensku liniju nasljeđa, njene pridružene zemlje smatraju se nerazdruživima- time je konstitucionalizirana

nerazdruživost Ugarske i „pridruženih zemalja“ gdje dakako spada Hrvatska, Slavonija i Dalmacija- Ugarska prihvaća neraskidivu vezu s Austrijom, kralj je priznao pravo ugarskih i hrvatskih staleža na izbor novog vladara u slučaju izumrća i muške i ženske linije- kralj je sankcionirao taj zakon i Pragmatička sankcija je stupila na snagu i postala jedan od temeljnih akata ugarske i hrvatske ustavnosti

- 1720. Pragmatičku sankciju prihvatili su i ostali staleži zemalja Habsburške monarhije pa je temeljem tog akta 1740. na prijestolje stupila Marija Terezija, dok je za cara Svetog Rimskog Carstva gdje nije vrijedila Pragmatička sankcija 1745. izabran njen muž Franjo Stjepan Lotrinski

67. Dalmatinska komuna - 2. DALMATINSKE I ISTARSKE KOMUNE

- oporučno nasljeđivanje je bilo više zastupljeno i vrela mu posvećuju veliku pozornost

NOTARSKA OPORUKA - sačinjena pred javnim bilježnikom koji bi zapisao oporučiteljevu posljednju volju, pročitao je i ovjerio u njegovoj nazočnosti, a zatim sastavio javnu ispravu s istim sadržajem

PISANA OPORUKA-ostavitelj ju je morao **potpisati i datirati**, vrijedila sama po sebi

USMENA OPORUKA-u dalmatinskim statutima primjenjena više za izvangradsko područje, ili za izvanredne slučajeve / siromašnije stanovništvo → stjecala je pravnu snagu sastavljanjem **službenog dokumenta kod javnog bilježnika temeljem izjava svjedoka u roku od mjesec dana po smrti.**

- u pravilu je cijela imovina ostavitelja pripadala **muškoj djeci**, ali se s vremenom širilo pravo slobodne raspoložbe ostavitelja
- **ŠIBENSKI STATUT** - ostavitelj ima pravo slobodne raspoložbe ako nije imao zakonite nasljednike ni nasljenike u drugom koljenu.

Prodor individualne imovine vidljiv je kroz institut preferiranja djeteta.

68. Zahtijevanja naroda - 25. ožujka 1848. je usvojena u "**Velikoj narodnoj skupštini trojedne kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije**" u Zagrebu

→ ta skupština je sazvana kao supstitut Sabora

- bila je sazvana jer je bilo upitno bi li kralj sazvaio takav sabor i bi li konzervativni sabor prihvatio ukidanje kmetstva

- iznose opće ideje revolucionarnih pokreta toga vremena

❖ U UVODU je iskazana **volja za zadržavanjem zajedničkog državnopravnog okvira s Ugarskom nastalog slobodnim združivanjem, uz uvjet međusobne jednakosti!**

→ također, iskazana je **vjernost dinastiji na temelju Pragmatičke sankcije**, tj. povezanosti austrijskih zemalja i zemalja ugarske krune.

→ iskazana je i **potpora (liberalnim) stečevinama bečke revolucije**

❖ Zahtijevanja sadrže **30 točaka** koji se odnose na

- nacionalno i teritorijalno jedinstvo hrvatskih zemalja
- potvrdu autonomnih prava Hrvatske
- modernu ustavnu osnovu koja podrazumijeva racionalno ustrojstvo vlasti
- jamstva sloboda i prava pojedinca

→ zahtijevanja se temelje na liberalnom sustavu vrijednosti, s kojima se pokušavaju spojiti institucije tradicionalnog staleškog sustava (ban, Sabor, županije, neka municipalna prava)

NAJVAŽNIJA NAČELA ZAHTIJEVANJA NARODA SU

- 1) teritorijalna cjelovitost
- 2) politička i kulturna samostalnost
- 3) ustavnost
- 4) predstavnička vladavina i odgovornost vlade
- 5) pravna jednakost
- 6) neovisnost sudstva i porotno suđenje
- 7) slobode i prava građana (tisak, govor, udruživanje i sastajanje)

→ to su pretežno liberalne slobode

- napisane su po uzoru na **Želje naroda**, usvojene na prosvjedu u Pešti (12 točaka)

→ delegacija je sažeti oblik Zahtijevanja uručila kralju, ali je on odbio prihvaćanje tog dokumenta, jer ih "**nije donijelo ustavno tijelo**" (Sabor)

-no, ona su simbolički i stvarni početak napora za uspostavljanje moderne hrvatske nacionalne države

69. Hrvatski narodni preporod - - Ugarsko-hrvatski sabor 1790

- ugarski staleži kao odgovor na habsburški apsolutizam, učvršćuju pojedine elemente svoje državnosti i žele formirati nacionalnu državu.

→ ti se procesi nastavljaju nakon što je Franjo I. 1825. ponovo počeo sazivati sabore (nakon 10 god pauze), a posebno nakon 30-ih godina, kad se pod vodstvom **Lajosa Kossutha** uobličavaju **mađarski liberalni pokreti** pod vodstvom ugarskog nižeg plemstva i građanstva

Taj pokret traži uvođenje modernih liberalnih reformi

- **ukidanje kmetstva i staleškog sustava**

- **jednakopravnost građana**
- **jednakopravnost vjera**
- **građanski sabor**
- **osnivanje vlade odgovorne saboru**

→ preko njih bi se formirala **moderna mađarska politička nacija** na području ugarske države

- u nju je trebala biti uključena i Hrvatska i Slavonija, s nadziranom pokrajinskom autonomijom.

- takvi procesi su se odvijali i u Hrvatskoj i Slavoniji, ali su bili određeni skučenom hrvatskom autonomijom i mađarskim nasrtanjima na te preostatke.

→ hrvatsko plemstvo u Saboru 1790. prihvaća uvođenje mađarskog jezika kao neobaveznog u škole, a 1830. kao obaveznog predmeta

→ **reakcija hrvatskih staleža** na mađarske pritiske bila je naglašavanje značenja **hrvatskih drevnih municipalnih prava**(*iura municipalia*), kao tradicionalnog ustava zemlje, što je tada uključivalo i obranu latinskog kao službenog jezika

→ takvo legitimističko, tj. konzervativno opredjeljenje je u skladu s žestokim protivljenjima hrvatskih staleža na prijedloge o ukidanju kmetskih odnosa i drugim modernizacijskim idejama koje je mađarski liberlani pokret iznio na Ugarskom saboru 1832.

→ protivljenju se pridružuje i malobrojna hrvatska elita koja je pokrenula hrvatski narodni preporod i počela isticati neke moderne zamisli.

70. Hrvatska municipalna prava - - *iura municipalia*

- popisao ih je **KUŠEVIĆ**

- **ukupnost propisa i običaja koji su uređivali ustroj vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i njihov odnos prema Ugarskoj i habsburškim zemljama**

→ taj se naziv nadovezao na ***iura regni*** (prava Kraljevstva, odnosno "prava, slobodine i običaji Kraljevine"), kao osnova hrvatske državnopravne posebnosti

"*iura municipalia*" je uveden u uporabu **1699.** kao reakcija na pojačano ugarsko osporavanje hrvatske državnopravne posebnosti.

- osporavanje je bilo zasnovano na shvaćanju izraženom u Tripatritu prema kojem se

1. Hrvatskim pravima negira državnopravna priroda
2. Svodi ih se na pravo mjesne samouprave izvedeno iz ugarskog javnog prava

NAJVEĆA MUNICIPALNA PRAVA zajamčena propisima i utvrđena običajima:

- Samostalni izbor vladara u Saboru
- Zakonodavna potvrda
- Samostalno odlučivanje o državnoj vjeri, tj. O vjerskim pitanjima
- Službenom jeziku
- Domovinskoj pripadnosti(*indigenatu*)
- Suradnja bana i sabora
- Samostalni izbor visokih državnih službenika
- Nadređenost sabora županijama
- Pravo na samostalno proglašenje mobilizacije (*inderukcije*)
- Samostalno sudstvo s prizivnim sudom
- Zastupanje Kraljevine na Ugarsko-hrvatskom saboru putem nuncija s pravom veta

- odluke 1791. na Ugarsko-hrvatskom saboru su oslabile značenje municipalnih prava ali je svijest hrvatskog plemstva bila poticaj za njihovo popisivanje.

- Municipalna prava su uporište u borbi za zaštitu hrvatskih državnopravnih i nacionalnih interesa protiv mađara, zadržao se sve do Hrvatsko-ugarske nagodbe kad je zamijenjen pojmom hrvatsko državno pravo.

71. vlaška prava - Ferdinand II.: VLAŠKA PRAVA 1630.(*Statuta Valachorum*)

- tom poveljom **doseljenom stanovništvu** u Koprivničkoj, Križevačkoj, i Ivaničkoj kapetaniji **daje određene privilegije**

→ te 3 kapetanije stavlja pod **komandu generala** sa sjedištem u **Varaždinu**

- uspostavljen položaj **krajiškog vojnika** kao **slobodnjaka**, a ne kmeta + dobili su **pravo biranja vlastitih seoskih knezova**

- ☑ time je **uspostavljen VARAŽDINSKI GENERALAT** s vojnom upravom i pravnim poretkom → na taj način je izdvojeno to područje iz hrvatskog pravnog poretka i nadležnosti bana i Sabora

- privilegiji iz Vlaških prava su protegnuti i na **Karlovački generalat** te druge krajiške vojno-upravne jedinice

→ svi **muški krajišnici** su **bili obvezani na vojnu službu** unutar i izvan krajiških granica → zauzvrat su dobili **ZEMlju** (materijalna osnova za vojnu obvezu)

- zemljom su mogli raspolagati za života i oporučno za slučaj smrti, ali **zemlja ostavljena u nasljedstvo ostaje u krajiškom režimu**

lokalna autonomija:

- pravo sela na godinu dana birati seoske knezove, koji biraju **velikog suca kapetanije** i **8 prisjednika** koje je potvrđivao kapetan → ta tijela imaju *upravnu i sudbenu nadležnost*

- nemaju mogućnost izricanja **smrtne kazne**, protiv njihovih odluka se priziv izjavljuje generalu

- vladar može podizati trupe i provoditi mobilizaciju bez dopuštenja Hrvatskog Sabora

72. razgraničenje Jugoslavije nakon WW2 - → Jugoslavija traži **predratno stanje granica** zbog nepravedne podjele na teritoriju Trsta

1947. Pariška mirovna konferencija → Jugoslavija traži vraćanje austrijsko-talijanske granice (bila je ujedno i etnička granica)

- ❖ prihvaćen je **kompromisni prijedlog**: izvan stage stavljeni Rapallski ugovor i Rimski pakt
- ❖ Jugoslavija zauzima **dio Julske krajine i Pulu, Rijeku i Zadar**
- ❖ predviđeno je stvaranje **STT-Slobodnog Teritorija Trsta** kao *tampon države* pod zaštite UN-a koja imenuje guvernera u Trstu
- **Trst: zona A: anglo-američka vojna uprava + zona B: do rijeke Mirne-jugoslavenska uprava + Kopar sjedište**

- STT nije zaživio, **1953. vlade SAD-a i VB dodjeljuju Italiji grad Trst i zonu A** → to ne priznaje Jugoslavija, gomila vojsku prema Italiji i spriječava provedbu

→ riješeno **u Londonu 1954. Memorandumom o suglasnosti o Slobodnom Teritoriju Trsta**
- ukinuta vojna uprava nad STT, **dio zone A i zona B predani Jugoslaviji, ostatak zone A i Trst Italiji, uz jamstva prava manjinama** (uključeno u Sloveniju i Hrvatsku)

- to pitanje je konačno riješeno **Osimskim sporazumima 1975.** → potvrdili granice iz Memoranduma

73. Listopadska diploma i Veljački patent - - apsolutistički sustav, najveći problemi kao što su vanjski dug, inozemni pritisak zajmodavaca, unutarnji politički pritisak (nenjemačkih naroda(mađara) zbog germanizacije i neposrednog upravljanja Beča

- PREKRETNICA je bila poraz protiv Francuske i Pijemonta 1859. nakon kojih je vladar bio primoran ustuknuti.

- **1860. (u ožujku), vladar saziva istaknute političare svih zemalja u Carstvu u POJAČANO CAREVINSKO VIJEĆE** sa zadaćom da predlože smijer potrebnih promjena. - - - - -
prvenstvena zadaća je **bila riješenje financijske krize**, ali je Pojačano carevinsko vijeće predložilo **uvođenje ustavnosti i uravnoteženu decentralizaciju Monarhije**

→ vladar najprije odbija prihvatiti taj prijedlog, no ipak 20. listopada 1860. donosi **LISTOPADSKU DIPLOMU**

- **uvodi provizorno ustavno uređenje i predstavlja početak reorganizacije Monarhije**

→ predviđa uvođenje središnjih i pokrajinskih tijela s uravnoteženom nadležnošću

- središnje vlasti → **CAREVINSKO VIJEĆE** (*Reichsrat*) , 100 delegata iz pokrajinskih sabora → to bi bio ZAJEDNIČKI SABOR MONARHIJE

- obavljalo bi zajedničke poslove svim kraljevinama i zemljama: **javne financije, državni proračun, bankarstvo, poštu, telegraf, i vojna pitanja**

- sva ostala pitanja spadaju u djelokrug autonomnih zemaljskih sabora

→ uvela bi se i **Središnja vlada** odgovorna caru

- u svakoj od zemalja monarhije bio bi osnovan **zemaljski sabor i zemaljska vlada**

- **Car** je imao **neograničeno pravo sankcije** zaključakak središnjeg i pokrajinskih sabora, i na taj način a posteriori kontrolirao njihov rad. → **snažni nadzor središta**

- predviđela i **UŽI SASTAV CAREVINSKOG VIJEĆA** → delegati iz **austrijskih** krunovina, on bi raspravljao o **zajedničkim pitanjima tih zemalja (austrijskih krunovina)** → to je najavljivalo dualnu strukturu monarhije koja će biti ustanovljena Austro-ugarskom nagodbom

- međutim vojni krugovi i austro-njemački liberali protive se davanju širokih ovlasti pokrajinama, pa pod njihovim pritiskom **26. veljače 1861.** vladar Listopadsku diplomu dopunjava **VELJAČKIM PATENTOM**

→ on predviđa **dvodomno Carevinsko vijeće**

→ **jake instrumente utjecaja cara na njegove poslove**

→ **uži (austrijski) sastav Carevinskog vijeća je trebao osigurati jaču povezanost austrijskih zemalja**

→ **pravo zakonodavne inicijative** Carevinskom vijeću imala je samo **vlada**

- I Ugarski i Hrvatsko-slavonski sabor su **odbili izabrati svoje delegate za Carevinsko vijeće**

→ smatrali su da njegovo propisivanje bez njihovog sudjelovanja predstavlja povredu njihove tradicionalne autonomije, te da su one time pretvorene u pokrajine podložne središnjoj vlasti

- bez obzira na to, Carevinsko vijeće je konstituirano ("krunje"), i sabori austrijskih zemalja (i Dalmatinski i Istarski) su izabrali i poslali svoje delegate na nj

CAREVINSKO VIJEĆE -sastoji se od:

- ❖ **DOMA VELIKAŠA/ VIRILNI DOM:** nositelji najviših svjetovnih i crkvenih zvanja i odličnici koje je imenovao kralj
- ❖ **DOMA ZASTUPNIKA:** sabori 15 austrijskih zemalja (dalm i istra) šalju svoje delegate

- djelovalo kao predstavničko i zakonodavno tijelo samo za nasljedne zemlje Monarhije
- Listopadska diploma i Veljački patent su **provizorna ustavna osnova Monarhije koja nije prihvaćena u jednom njenom dijelu**
- vladar i dalje pokušava nagovoriti Ugarski i Hrvatsko-slavonski sabor da promjene mišljenje, ali uzaludno
- takvo "krnje" uređenje ostaje na snazi do Austro-ugarske nagodbe 1867.

74. ustrojstvo Dubrovnika - DRŽAVNA ORGANIZACIJA I INSTITUCIJE VLASTI

→ društvena podjela:

- ❖ **valstelu**: malobrojna, jedina ima puna politička prava i obnaša javne službe, drži pretežiti dio obradivog zemljišta, glavno vrelo prihoda joj je trgovina
 - ❖ **pučane**: osobno slobodni, ali lišteni političkih prava
 - ❖ **seljaštvo**: najbrojniji, imaju pravnu i političku sposobnost
- **središnja institucija vlasti je Knez postavljen iz Venecije na 2 god. → 1358.** je prestala mletačka vlast i uspostavljena je republikanska struktura koja je kontrolirala sva izvršna tijela pa je tako **mandat knezu smanjen na 1 mjesec**

→ STRUKTURA VLASTI:

❖ VELIKO VIJEĆE

- svi muški punoljetni patriciji, koji znaju čitati i pisati
- 1322. se zatvara, članstvo je nasljedno
- ono ima **zakonododavnu funkciju**, u složenom postupku **bira kneza i druge dužnosnoike i članove ostalih tijela vlasti**

❖ VIJEĆE UMOLJENIH ILI SENAT

- obično 60 senatora, u pravilu **iskusni patriciji izabrani u Velikom vijeću na 1 god**
- nadležnost mu nije točno određena, **obavlja sve poslove koje bi mu delegiralo Veliko vijeće** koje je nadziralo i njihovu provedbu
- u praksi se ustalilo da **se senat bavi bitnijim poslovima** jer ima manje članova
- **ratificira državne ugovore, imenuje i opoziva diplomatske predstavnike i prima strane, nadzire stanje pravnog poretka i javne sigurnosti**

❖ MALO VIJEĆE(dubrovačka vlada)

- obavlja **tekuće poslove**
- **7 članova** izabranih u Velikom vijeću na 1 god
- **unutarnja uprava, vanjska sigurnost, razmatranje svih molbi** upućenih Velikom vijeću

❖ KNEZ

→ predstavnik Dubrovačke Republike

- od 1358. na **1 mjesec** ga bira Veliko vijeće među osobama zrelije dobi

→ nakon toga ga se ne smije izabrati na tu funkciju iduće 2 god

- **veliki ugled, male ovlasti** → **predstavlja zemlju prema van, čuva državne pečate i ključeve gradskih vrata, jedini može sazvati Veliko vijeće i Senat, kojima pregledava dnevni red i predsjedava sjednica + ograničena sudska nadležnost**

- mandat provodi u Kneževom dvoru, ne smije izlaziti osim u protokolarnim situacijama

❖ DRUGI JAVNI SLUŽBENICI

→ **kazneni i građanski sud** sastavljeni od biranih sudaca bez obrazovanja

→ **služba čuvara pravde**, nadzire zakonitost djelovanja državnog aparata

75.statutarno pravo istarskih i dalmatinskih gradova - STATUTARNO

PRAVO DALMATINSKIH I ISTARSKIH GRADOVA

- zbirke propisa koje su donosili i provodili gradski organi
- vrijedili su na području njihove nadležnosti, odnosno za pripadnike gradske zajednice i izvangradskog područja
- njihova konstruktivna odrednica je bilo pravno priznanje gradskog statusa čije je karaktersitično obilježje pravo na autonomiju i samoupravu- to jest pravo na samostalno organiziranje gradske vlasti i donošenja i provođenja pravnih pravila putem vlastitih organa
- 14. st Bartolus de Saxoferato kao bitno obilježje slobodnog građanina s političkim pravima ističe:
- slobodnog građanina s političkim pravima
- zajednicu građana kao nosioca izvornog gradskog suvereniteta
- običajno pravo oblikovano prešutnom suglasnošću građana oko neke prakse
- pravo građana na izradu statuta kao pisanog prava
- statuti se tako javljaju kao završni stupanj u oblikovanju srednjovjekovnih gradskih prava
- prije pojava statuta život se upravljao prema nepisanom i općepoznatom običajnom pravu čija su pojedina pravila povremeno zapisivale gradske vlasti- stvaraju se nove norme (statuta) kao dopuna ili modifikacija običajnog prava □ posebno ona pravila čiji je sadržaj dvojen u upravnim ili sudskim postupcima- jednom zapisane počinju se primjenjivati kao opće norme- to vodi prema kodifikaciji gradskog prava
- u Dalmaciji se kodifikacija dešava kao posljedica trgovine i pravnog prometa- Gradsko plemstvo se zalaže za kodifikaciju zbog osiguravanja svojih interesa, a prihvatljiva je i pučanima zbog ograničavanja utjecaja plemstva na tumačenje nejasnih odredaba običaja i pogoršavanja njihovog položaja
- tako se od 13.st. običajno pravo i nove norme skupljaju u zbirke koje postaju osnova pravnih poredaka dalmatinskih i istarskih gradova i postaju neka vrsta gradskih ustava i pravnih zbornika koji obuhvaćaju sve grane prava no isto tako običajno pravo ostaje vrijediti paralelno sa statutima
- kodifikacija pretpostavlja sistematizaciju i racionalnu obradu sakupljenih pravila, to podrazumijeva da to predvode učenici pravници koji posežu i za svojim znanjem modela koje poznaju pa tako putem pravničkog utjecaja dolazi i do modernizacije i promjene gradskog običajnog prava
- taj utjecaj bio je jedan od načina kako je prodrlo opće pravo (ius commune) s osnovom u rimskom i kanonskom pravu koje je u većini europskih gradova vrijedilo kao supsidijarno vrelo
- pri kodifikaciji gradskog običajnog prava dolazi do nevidljiva» modernizacija i promijene

- Mletačka Republika nije dopuštala pozivanje na ius commune, zbog naglašavanja državne samobitnosti i samozadovoljnosti svojeg pravnog poretka (tako ni dalm. i istarski gradovi pod njihovom vlašću ne spominju ius commune kao supsidijarno vrelo)
- kazuistička osnova statutarne zbirke razlog je da se iz današnjeg motrišta njihov sadržaj doima kao fragmentaran, proturječan, nejasan i opterećen mnogim pravnim prazninama □ njihov sadržaj treba shvatiti kao orijentaciju, ponajprije sucima, u potrazi za najboljim rješenjem spora
- tako pravne praznine u statutima nisu znak da to pitanje nije bilo uređeno običajnim pravom, nego da nije postojala potreba za pisanim uređenjem tog pitanja
- statutarne norme imale su prednost u primjeni, a ako nije davala zadovoljavajuće rješenje, ono je moglo biti potraženo i izvan same norme
- statutarne zbirke su naši gradovi imali već u 13. st (Zadar, Split, Trogir), ali nisu sačuvane- Najstarije sačuvane zbirke imaju Korčula, Dubrovnik, Zadar, Poreč, Dvigrad i Buje

76. Istarski sabor (uz to politički život Istre, izvršni organ sabora) -

Istarski sabor – osnovan temeljem **Veljačkog patenta**

- sjedište u **Poreču**, nakon 1898. u **Puli i Kopru**
- izbori su uređeni po općem obrascu za pokrajinske sabore
- nadležnost, struktura i kurijalni sustav su jednaki kao kod Dalmatinskog sabora
- razlika je u broju članova, kod Istarskog je nešto manji → **3 virilista** = **krčki + porečko-pulski + tršćansko-koparski biskup**
- **27 zastupnika** = **5 veleposjednici, 2 trgovačko-obrtnička komora, 8 gradovi, 12 seoske općine** putem posrednih izbora

REFORMA 1907 → veleposjednička kurija dobiva 5 zastupnika, gradovi 14, seoske općine 15

- uvedena je **Opća kurija** koja bira 8 zastupnika → u njoj biraju svi punoljetni muškarci
 - u **Carevinsko vijeće do 1907.** Istarski sabor bira **2 člana**
 - oni su tako birali članove zbog postizanja kvalitetnijeg sustava

- u Istri je bilo preko **2/3 slavenskog**(hr i slovenskog) **stanovništva**, žive na selu, financijski ovisni o talijanskim vjerovnicima
- 1919. je u Istri bilo 36% osoba kojima je talijanski materinji, oni su bili bogatiji, obrazovaniji, čine gradsko stanovništvo i veleposjednički sloj
- zbog toga, zastupnici veleposjednika, trgovačko-obrtničkih komora i gradova gotovo u potpunosti dolaze iz takve (talijanske) etničke skupine, a prisutni su i u kuriji općina
- Hrvati i Slovenci u početku nisu ni imali svoju stranku u Istri, birana je tek nekolicina njih u sabor
- 70-ih godina se osniva **Hrvatsko-slovenska narodna stranka** i **Hrvatsko-slovenski klub zastupnika**, a nakon reforme **1908. je izabrano 18 zastupnika u sabor s hrvatsko-slovenske liste**

→ **Talijanska liberlana stranka** je dominantna u Istarskom saboru (podržava očuvanje talijanske hegemonije)

- **službeni jezici Istarskog sabora**: talijanski, njemački, od 1888. svi pokrajinski

77. Kazneno-postupovni red - Kazneno-postupovni red 1853. ne sadržava dovoljna procesna jamstva za aktivnu obranu optuženika

Kodificiranje prava se nastavilo u Austriji i nakon apsolutizma → **OPĆI TRGOVAČKI ZAKON 1862., ZAKONI PROSINAČKOG USTAVA 1867.**

→ **Kazneno-postupovni red 1873.** -uravnotežio položaj državnog odvjetnika i optuženika, i osigurao poštivanje ljudskih prava optuženika u postupku, glede mogućnosti određivanja pritvora

-postupak se po kz-postupovnom redu zasniva na **inkvizitornim i akuzatornim NAČELIMA**, načelima JAVNOSTI I USMENOSTI.

- ❖ Taj zakon, i još mnogi doneseni 60-ih i 70-ih godina bili su osnova za hrvatske zakone donesene u reformskom razdoblju 70-ih godina
- ❖ Također, utjecali su i time što su se dugo primjenjivali u hrvatskoj poput OGZ-A I Zakona o zločincima, prijestupima i prekršajima 1929.
- ❖ Velik utjecaj na to je imalo i hrvatsko obrazovanje, koje je bilo zasnovano na austrijskom modelu-političko-kameralna škola i pravni fakultet u zagrebu

78. Porota u Hrv. kojim zakonom - ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU → izradili ga zastupnici bez porotnog suda sastavljenog po vladinom prijedlogu

- porotno suđenje uređeno **Zakonom o sastavljanju porotničkih imenika za tiskovne sudove** i **Zakonom o kaznenom postupku u tiskovnim poslovima**

79. Politička kriza 1980. - smrt Tita 1980. → nestao element koji je svojom karizmom i autoritarnim metodama osiguravao koheziju → nemiri na Kosovu (traže uspostavu republike) → gospodarska i politička kriza

Velikosrpska strategija: ukidanje autonomnog položaja pokrajina i ukupna recentralizacija Jugoslavije, i pretvaranje Juge u "modernu federaciju" → snažno središte

Hrvatska i Slovenija: odbija takve pokušaje, zalaže se za **kofederalizaciju i neovisnost republika**

- **Slobodan Milošević** razvija **populističku politiku** koja zahvaća sve dijelove srpskog društva i srpskog naroda izvan Srbije → smijenjena rukovodstva Albanije, Kosova i Vojvodine → postavljeni Miloševićevi ljudi

- **1989.** donesen **amandman na Ustav Srbije u Skupštini Srbije**

- njime je **ukinut konstitutivni položaj pokrajina u federaciji**, i njihove institucije su **podređene srpskim institucijama** → pokrajine gube autonomiju

- Slovenija zabranjuje organiziranje masovnog srpskog mitinga u Ljubljani 1989. → Srbija bojkotira slovenske proizvode, zaplijenjena imovina Hrvatskih i Slovenski poduzeća

- **1990. sazvan izvanredni kongres CK SKJ**, na kojem je *Milošević* trebao preuzeti vlast u CK SKJ → Slovenska i Hrvatska strana napuštaju kongres i **raspada se SKJ**

- **JNA** se pojavljuje tada kao politički činilac kako bi **osigurala održanje zajedničkog okvira, i počinje djelovati na rekonstrukciji federalnog okvira, a ne velikosrpskog okvira**...ipak je u tome djelovala kao **komplement velikosrpskim stremljenjima**(srbi su većina u JNA)

➤ **80. lenska država - 13.-15.st.**

- iz patrimonijalne države postupnim razvlašćivanjem kralja i jačanjem vlastelinstva razvila se lenska država za koju je karakterističan moćni položaj vlastelina- pretvaraju nekadašnje kraljeve županije u vlastelinstva- postaju samostalni nosioci elemenata državne vlasti
- prijelaz- kroz postupno gubljenje kraljevih ovlasti koje je on prenosio na vlasteline- naročito pravo na vršenje sudbenosti
- lenska država je prijelaz iz patrimonijalne u stalešku
- iz prethodne strukture odnosa patrimonijalne države diferenciranjem se između 13. i 15. stoljeća razvilo pet glavnih društvenih skupina koje su predstavljale prijelaz prema izraženom strukturiranju karakterističnom za stalešku državu, te skupine su: 1. -Crkveni i svjetovni vlastelini čija je moć osnažena na račun moći kralja koji isto tako spada među njih kao prvi među jednakima(primus inter pares)- Iz te skupine će se kasnije razviti velikaši, 2. -Servientes regis („kraljevi sluge”)- vlastelini s manjim posjedom koje je, zbog vojnih zasluga, kralj zajedno s njihovom rodom izuzeo od vlasti župana i podvrgnuo svojoj vlasti -Iz tog će se sloja razviti plemstvo (nobiles), 3. -Slobodnjaci (liberi)- zemljoposjednici, obrtnici, trgovci koji nisu bili pod vlašću vlastelina jer su imunitet uživali kao stanovnici grada ili neke druge privilegirane zajednice, 4. -podložnici kraljevih utvrda s različitim službama (iobagiones castri)- imali sitan zemljišni posjed, obavljali vojnu ili neku drugu obvezu u utvrdi i stajali pod sudbenosti župana -raslojili se, neki ušli u plemstvo, a dio postali kmetovi, 5. - kmetovi (iobagiones villae)- najbrojnija skupina, obvezni radnu i novčanu rentu prema vlastelinstvu, imali su raznorodan položaj koji se razlikuje od vlastelinstva do vlastelinstva, tu su se nalazile i neslobodne sluge
- tako dolazi do partikularizacije društva i vlasti gdje vlastelini vladaju državnim teritorijem pa čak i stvaraju vlastito pravo
- isto tako u to doba jača i moć obalnih gradova i potiče se stvaranje novog nižeg plemstva, te će se i to plemstvo od 13.st. početi sastajati na skupštinama radi utvrđivanja sadržaja koje primjenjuju kraljevi sudovi i obrane svojih interesa

81. Vojna krajina - Vojna krajina – granično područje Hrvatske i Slavonije prema Osmanskom carstvu u posebnom vojno-upravnom režimu kojim rukovode austrijske vojne vlasti

- izuzeto od vlasti institucija Kraljevine Hrvatske i Slavonije

- nastajala od **druge polovice 16. st do 1630.** kroz **proces izumiranja pograničnih dijelova hrvatsko-slavonskog područja ispod vlasti Sabora i bana**

→ prestaje postojati vraćanjem posljednjeg njenog dijela pod vlast hrvatskih institucija **1883.**

OSNIVANJE I POČETNI USTROJ VOJNE KRAJINE

- izrastanje Vojne Krajine prethodno ima u **uobličavanju kapetanija**, prva pol 16. stoljeća → njih je financijski izdržavao nadvojvoda Ferdinand II. Habsburgovac i austrijski staleži
- zapovijedao im je **austrijski general**
- uobličavanje VK kao jedinstvene organizacije počinje sa **saborom austrijskih staleža u Brücku na Muri 1578.** → kralj RUDOLF II. poslove rukovođenja vojnim operacijama na tim područjima daje u ruke jedinstvenom zapovjedništvu **RATNOG VIJEĆA u Grazu**
- podložni i **ban i Hrvatsko-slavonski sabor**
- banu je bilo ostavljeno **neposredno zapovijedanje u tzv. Banskoj krajini (između Ivanić Grada i okolice Karlovca)**
- Hrvatski staleži su nezadovoljni i bune se --- Sabor upozorava da pri provedbi te odluke treba poštovati vjekovne slobode Kraljevine --- u praksi su odbijali suradnju s banom, vodili sudske postupke protiv hrv. plemića, oduzimajući im posjede i izricali zatvorske kazne
- početak izmicanja krajiškog ustroja ispod dosega hrv. institucija
- **1606. nakon mira u Žitvi** → staleži traže da se Krajina ukine ili vrati pod vlast bana → dolazi do još izraženijeg učvršćivanja krajiške organizacije
 - ➔ stanovništvo s hrvatskih graničnih područja bježi u mirnije krajeve
 - ➔ austrijski zapovjednici pozivaju stanovnike iz Osmanskih područja (uglavnom vlasni pravoslavne vjere)
 - ➔ hrvatski vlastelini doseljenike tretiraju kao kmetove, i traže od njih ispunjenje kmetских obveza i plaćanje crkvene desetine → SPOROVI koje rješava Ferdinand II.



82. Odluke Ugarsko-hrvatskog sabora 1791. - .1. ČLANCI LVIII. I LIX. UGARSKO-HRVATSKOG SABORA IZ 1791.

- u pripremi za zasjedanje Hrvatsko-slavonskog sabora početkom ožujka 1790. sastala se skupština zagrebačke županije te prihvatila prijedlog, da se obrane od budućih pokušaja habsburških uzurpacija, da se hrvatski staleži „nerazriješivom vezom” sjedine s Ugarskom i u skladu s time su uputili prijedlog Saboru
- 12. svibnja 1791. Hrvatsko-slavonski sabor donosi zaključak i dana uputa nuncijima da se Ugarsko-hrvatskom saboru predloži da se za Ugarsku, Hrvatsku i Slavoniju osnuje zajednička vlada koja će paziti da se ne dogodi ništa protivno ustavu i zakonima tih kraljevina te da do povratka hrv. područja koja su bila pod Osmanskim Carstvom i Mletačkom republikom (čime bi se uspostavila dovoljna podloga (financijska) za osnivanje posebne hrv. vlade), ostalih 6 hrv. i slav. županija primaju naloge neposredno od Ugarskog namjesničkog vijeća
- taj zaključak bio je prihvaćanje protuustavne odluke Marije Terezije iz 1779. kojom su pojedini hrvatski poslovi iz nadležnosti hrvatskih institucija preneseni na Ugarsko namjesničko vijeće
- uz taj zaključak Hrvatsko-slavonski sabor je utvrdio i da se odlučivanje o izvanrednom ratnom porezu prenese na Ugarsko-hrvatski sabor o kojem će se odlučivati odijeljeno od istog takvog ugarskog poreza
- Ugarsko-hrvatski sabor te zaključke je prihvatio i donio 2 zakonska članka koje je vladar sankcionirao kao Zakonski članak LVIII:1791. o prenošenju nadležnosti o odlučivanju o ratnom porezu i Zakonski članak LIX:1791. o prenošenju upravnih nadležnosti Hrv.-slav. sabora na Ugarsko namjesničko vijeće
- no ne govori se o zajedničkoj vladi u potpunosti nego o proširenju nadležnosti Ugarskog namjesničkog vijeća na Hrvatsku i Slavoniju

- Hrv.-slav. saboru preostale su sve druge nadležnosti koje nisu bile izričito prenesene (izbor i davanje naputaka nuncijima, pravo proglašavanja zakona donesenih na Ugarsko-hrvatskom saboru, kao i pravo o odlučivanja o nizu važnih pitanja, službeni jezik, položaj vjera)
- Hrvatski staleži su tim zakonima donesenim na njihovu vlastitu inicijativu izvršili sudbinsku promjenu položaja Banske Hrvatske- ratio odluke ležao je u uvjerenju da su zbog malobrojnosti i slabije financijske i političke snage posebno izloženi presezanju bečkih vlasti te da će institucionalno zajedništvo s jačim ugarskim plemstvom učvrstiti zajedničku obranu ustavnosti
- odluka je isto tako počivala na uvjerenju o solidarnosti ugarskih i hrvatski staleža temeljenom na višestoljetnom zajedništvu i komplementarnim interesima u društvu kojeg je bitno obilježje bila pripadnost nekom od staleža-
- osim toga hrv. staleži su imali i iskustvo s nastojanjem ugarskih staleža da Hrvatsko-slavonski sabor podlože Ugarsko-hrvatskom saboru, što više na Saboru 1790. tek nakon prosvjeda hrvatskih delegata otklonjen je zaključak o uvođenju mađarskog jezika u Bansku Hrvatsku

➤ 5.2. DRŽAVNOPRAVNE I POLITIČKE POSLJEDICE ODLUKA IZ 1791.

- rezultat donošenja odluka bilo je da je Ugarsko namjesničko vijeće izdavalo nesporedne naredbe hrvatskim županijama i praktički preuzelo rukovođenje svim poslovima hrvatske uprave, poput rukovođenja i nadzora rada upravnih institucija, upravljanja školama, izgradnje javnih zgrada i cesta itd., dok je Ugarsko-hrvatski sabor preuzeo odlučivanje o ratnom porezu tj. o javnim financijama
- unatoč tome što je Hrvatsko-slavonski sabor sadržao preostatak svojih nadležnosti prenošenje operativnih poslova na Ugarsko namjesničko vijeće postavljalo je Bansku Hrvatsku u položaj perifernog dijela Ugarske
- opalo je značenje Hrv.-slav. Sabora, ponajprije zbog gubljenja upravnih nadležnosti, koji se oda tada sastajao na 1-2 dana uglavnom zato da izabere nuncije prije zasjedanja ug hrv sabora i dade im naputke te kako bi saslušao izvješće nuncija i proglasio donesene zakone
- značenje je isto tako izgubio i ban te se pretvorio u visokog izvršnog službenika Ugarskog namjesničkog vijeća te se tako središte hrvatske političke scene iz Zagreba preselilo u Požun odnosno Budim gdje su se donosile ključne odluke za Bansku Hrvatsku
- pojedini hrv. pravni povjesničari naglašavali su da je prenošenje ovlasti bilo dobrovoljno, formulirano kao privremeno i opozivo, da njime nisu bile prenesene sve nadležnosti te da je zato hrvatska državnost bila ograničena ali ne i ukinuta, ali sama činjenica da je došlo do prijenosa autonomnih nadležnosti, prijenos nadležnosti na ugarske institucije, to je zacijelo bila jedna od najteobnijih odluka hrvatske politike u cijeloj njenoj povijesti
- prijenos hrvatskih nadležnosti na ugarska tijela rezultirati će političkom marginalizacijom Banske Hrvatske i stalnim velikomadžarskim zahtjevima za umanjnjem i preostalim autonomnih prava te još poptunijim uključivanjem Hrvatske u mađarski politički korpus

83. Tripartit - - kodifikacija običajnog prava u obliku zakona

Tripartit (Tripartitum)- puni naziv Opus tripartitum juris consuetudinarii inclity Regni Hungariae partiumque eidem annexarum → **glavno pravno vrelo u Ugarskoj, Hrvatskoj i Slavoniji.**

- najprije uređuje odnose **privatnopravne naravi**, te tek mali broj normi kaznenog i ustavnog prava

- izradio ga je **Istvan Verboczy** (temeljem kraljevog naloga 1514.), prihvatio Ugarski sabor, kralj potpisom sankcionirao ali nije PROMULGIRAO (potvrdio pečatom) → tada nije postao zakon

→razlog tomu je otpor višeg i ckvenog plemstva koje je Tripatrit izjednačio s nižim plemstvom, izričito navodeći da postoji samo jedinstvena (plemićka) sloboda

-NO, Verboczy ga je sam tiskao u Beču **1517.** i poslao ga županijama.

- On ga je definirao kao "**vjerni prikaz postojećeg prava**", a zbog njegove uvjerljivosti, sistematičnosti i praktičnosti, sudovi su ga odmah počeli primjenjivati, i potisnula sva ostala privatnopravna vrela u Ugarskoj i Slavoniji te *via facti* nametnuo kao glavno pravno vrelo neposredno

-preveden je na mađarski i na **hrvatski (Ivan Pergošić 1574.)**

TRIPATRIT U HRVATSKOJ I SLAVONIJI

- vrijedio je do uvođenja austrijskog Općeg građanskog zakonika 1853.
- uveden je tada i u Ugarsku, ali je zamijenjen Tripatritom odmah po okončanju apsolutizma **1861.**, te je ostao na snazi sve do **1946.**
 - na mađarskim sveučilištima i Pravnom fakultetu u Zagrebu studirao se kao jedan od temeljnih predmeta – kao građansko pravo zemlje.

SADRŽAJ TRIPATRITA

- čine ga **sistematizirani, ali dijelom i hrvatski ("slavonski") običaji** – zbog toga se izučava pod nazivom "**hrvatsko-ugarsko privatno pravo**"

→Sastavljen je kao **ZAKONIK** – sadržava **zakone, kraljevske dekrete i odruge propise te običajno pravo.**

- također su zamjetni utjecaji kanonskog i rimskog prava vidljivi kroz školičku obradu gradiva, trodijelnu podjelu i primjenu rimskog prava na ugarske običaje

- u osnovi je bio **zbirka sudske prakse** čiju je osnovu činilo **običajno pravo**, a njegova je interesna osnovica bila ona nižeg plemstva → → → → zbog toga su u tripatritu s posebnom pažnjom obrađena pitanja:

- **osobnih prava**
- **imovine**
- **pravnog položaja**
- **obitelji**
- **nasljeđivanja**
- **ugovornih odnosa plemstva**
- **pitanje sudskog postupka**

→ na građane (stanovnike gradova) i podložno stanovništvo se odnosi vrlo mali broj normi!!

STUKTURA TRIPATRITA

-trodijelna - po uzoru na Gajeve Institucije

0. **predgovor** - donosi definicije i svojevrсна pravnoteorijska razmatranja o pravdi, pravu, običajnom pravu i njegovim elementima, i sažetak postupovnih pravila
1. **prvi dio** - govori o plemstvu i njegovu postanku, o vladaru, pravimastaleža, crkvenim donacijama, nasljeđivanju, bračnom imovinskom pravu, skrbništvu, punoljetnosti, pravnoj i poslovnoj sposobnosti
2. **drugi dio** - načela imovinskog prava, zakone, statute, običaje, privilegije te postupovno pravo (sudski postupak)
3. **treći dio** - govori o posebnom običajnom pravu Slavonije i Erdelja izrazlikama između ugarskog, slavonskog i erdeljskog prava, napose glede homagiuma i miraza

Tripatrit nije poznavao jedinstvenu definiciju vlasništva - počivala je na otvorenom krugu različitih stvarnih prava.

To je otvorilo put za postojanje kolektivnog vlasništva, na njemu je počivala kućna zadruga u Hrvatskoj i Slavoniji.

OGZ je poznavao individualno vlasništvo, suvlasništvo i podijeljeno vlasništvo.